변리사 없이도 직접 따라하며 디자인권 확보하기



ChatGPT로 한 번에 끝내는 초간단 셀프 디자인 출원

헤즐리



"AI로 한 번에 끝내는 돈 버는 디자인권 출원 방법"

시간은 절약하고, 권리는 확실하게 확보하는
ChatGPT 활용 전략!

ChatGPT로 한 번에 끝내는 초간단 셀프 디자인 출원

HezLee
@헤즐리

목차

프롤로그

스타트업에게 디자인권이 중요한 이유 1

이 책을 보는 효과적인 방법 2

[중요 팁] 꼭 변리사를 통해 출원해야 하는 경우 3

1장. 디자인권, 처음부터 쉽게 이해하기

1. 디자인권과 저작권, 정확히 뭐가 다를까? 4

    1) 한눈에 이해하는 디자인권 vs 저작권 비교표 4

    2) 디자인권이 저작권보다 유리한 이유 3가지 5

2. 꼭 알아야 할 디자인권의 장점과 한계 6

    1) 디자인권을 반드시 등록해야 하는 이유 6

    2) 등록하지 않고 디자인을 공개했을 때 생기는 문제 7

    3) 디자인권과 관련하여 가장 흔히 겪는 실수 사례 8

2장. 우리 디자인에 맞는 디자인권 선택하기

1. 디자인권의 종류 쉽게 정리하기 10

    1) 일반 디자인이란? 10

    2) 부분 디자인이란? 11

    3) 한 벌 물품 디자인이란? 12

    4) 화상(GUI) 디자인, 글자체 디자인이란? 13

2. 처음 출원이라면 어떤 디자인부터 해야 할까? 15

    1) 초보자가 쉽게 출원 가능한 일반 디자인 추천 15

    2) 부분디자인·관련디자인·시리즈 디자인은 왜 꼭 변리사에게 맡겨야 할까? 16

3장. 혼자 하는 디자인권 출원 준비

1. 도면 준비, 이렇게만 따라 하세요! 19

    1) 도면 준비 규정 19

    2) 도면 작성 시 가장 많이 하는 실수와 주의사항 21

    3) 도면 제작 프로그램 추천 22

2. 물품명과 디자인 분류, 특허청 Kipris에서 쉽게 찾기 23

    1) 키프리스(KIPRIS)에서 유사 디자인 검색하는 법 23

    2) 물품명과 디자인 분류(IPC코드) 쉽게 찾는 요령 25

    3) 디자인 등록 가능성 미리 판단하는 간단한 팁 26

3. 디자인 설명서, GPT를 활용하면 쉬워진다! 28
1) GPT를 활용한 디자인 설명서 작성법 28
2) 기존 등록된 유사 디자인의 설명서를 쉽게 찾는 방법 30
4. 창작 내용의 요점, GPT로 간단히 작성하기 31
1) 강한 디자인권 확보를 위한 GPT 활용법 31
2) 디자인 개발 중간 과정의 변형 디자인은 스스로 GPT로 쉽게 출원하기 33

4장. 셀프 디자인 출원, 이것만 따라 하면 된다!

1. 출원 전 사전 준비 37
1) 특허고객번호 간단히 발급받는 방법 37
2) 공인인증서 등록 및 특허로 로그인 쉽게 따라하기 40
2. 전자출원 서류 작성하기 (통합서식작성기 사용법) 42
1) 소프트웨어 다운로드 및 설치 42
2) 통합 명세서 작성기 43
3) 통합 서식 작성기 48
3. 출원 서류 제출 및 출원료 납부까지 57
1) 온라인 제출 쉽게 따라하기 57
2) 출원료 납부 방법과 비용 절감 팁 63
4. 출원 후 절차 간단 정리 67
1) 출원 후 반드시 확인해야 할 사항 67
2) 진행 상황 간단하게 확인하는 방법 69

5장. 디자인권 침해 대응, 스스로 해결하기

1. 침해가 발생했다면 가장 먼저 해야 할 일 72
1) 침해 증거 간단하게 확보하는 방법 72
2) 내용증명 경고장 쉽게 작성하는 방법 74
2. 협상의 기술: 변리사 없이 분쟁 해결하기 79
1) 처음부터 소송이 아닌 협상을 선택해야 하는 이유 79
2) 상대가 협상에 응할 수밖에 없는 전략 80
3) 빠져나갈 구멍을 만들어 협상 성공하는 법 81
3. 지식재산권 분쟁조정위원회 쉽게 활용하기 84
1) 신청부터 해결까지 단계별 따라 하는 방법 85
2) 실제 조정 성공 사례로 보는 빠른 해결 방법 87
4. 권리범위확인심판 쉽게 따라 하기 89
1) 이 심판을 꼭 해야 하는 이유 89
2) 심판 청구서 작성법 90
5. 형사고소는 일반 경찰이 아닌 특허청 특별사법경찰에! 92
1) 특허청 특별사법경찰 활용이 중요한 이유 92

2) 형사고소와 민사소송 전략 비교 93

부 록

1. 디자인 출원 완벽 체크리스트 98
출원 전 준비 단계 98
출원 서류 작성 및 제출 단계 99
2. 키프리스(KIPRIS) 검색 키워드 예시 100
키프리스 검색 기본 전략 100
주요 제품군별 추천 검색 키워드 101
3. GPT 프롬프트 템플릿 102
디자인 설명서 작성 프롬프트 102
창작 내용의 요점 작성 프롬프트 103
도면 구성 확인 프롬프트 103
내용증명 경고장 작성 프롬프트 104
디자인 비교 분석 프롬프트 104
합의서 초안 작성 프롬프트 105
4. 출원 서류 작성 샘플 105
디자인 설명서 작성 예시 106
창작 내용의 요점 작성 예시 107
내용증명 경고장 작성 예시 108
합의서 작성 예시 109
5. 디자인 침해 분석 예시 111
사례: 스마트폰 거치대 디자인 침해 분석 111
6. 디자인 출원 관련 유용한 웹사이트 및 자료 113
특허청 및 관련 기관 사이트 113
디자인 관련 무료 도구 및 프로그램 114

맺음말 116

프롤로그

"우리 제품을 디자인, 등록해야 할까요?" "디자인권이 저작권이랑 뭐가 다른가요?"

스타트업을 운영하는 대표님들께 수없이 들어본 질문입니다. 제품을 개발하고 시장에 내놓기 바쁜 스타트업이 지식재산권까지 신경 쓰기란 쉽지 않죠. 하지만 한 가지 분명한 사실은, 제품 디자인을 **보호하지 않으면 언제든 베껴질 수 있다**는 것입니다.

스타트업에게 디자인권이 중요한 이유

사업을 시작한 지 3년, 열심히 개발한 제품이 시장에서 좋은 반응을 얻고 있었습니다. 그런데 어느 날 온라인 쇼핑몰에서 우리 제품과 거의 똑같은 디자인의 경쟁 제품을 발견했습니다. 가격은 절반 수준. 더 충격적인 것은, 우리가 할 수 있는 일이 아무것도 없다는 사실이었습니다. 왜냐고요? 디자인권을 등록하지 않았기 때문입니다.

이것은 실제 제가 알던 한 스타트업 대표님의 이야기입니다. 이 스타트업은 결국 가격 경쟁에 내몰려 수익성이 크게 악화되었고, 뒤늦게 디자인권을 출원했지만 이미 '신규성'을 상실한 상태라 등록이 거절되었습니다.

디자인은 스타트업의 가장 중요한 경쟁력 중 하나입니다. 특히 제품의 기능적 차별성이 크지 않은 시장에서는 디자인이 구매 결정의 결정적 요소가 됩니다. **좋은 디자인에 투자한 만큼, 그 디자인을 법적으로 보호하는 일도 중요합니다.**

디자인권을 확보하면 다음과 같은 강력한 장점이 있습니다.

- **경쟁사의 무분별한 복제 방지**
- **투자자에게 기업 가치 증명**
- **라이선싱을 통한 새로운 수익 창출**
- **분쟁 발생 시 법적 협상력 확보**
- **브랜드 아이덴티티 강화**

그런데 왜 많은 스타트업이 디자인권 등록을 미루거나 포기할까요? 가장 큰 이유는 **'비용'과 '복잡성'** 때문입니다. 변리사를 통한 디자인권 출원은 건당 출원 수수료와 대리인 수수료를 포함하여 약 50~100만원의 비용이 발생하고, 절차도 복잡해 보입니다.

하지만 이 책에서 알려드릴 방법을 따르면, **ChatGPT의 도움을 받아 변리사 비용 없이도** 디자인권을 직접 출원할 수 있습니다. 디자인 출원 수수료(약 10만원 내외)만 부담하면 됩니다. 비용은 5분의 1 이하로 줄이고, 권리는 동일하게 확보할 수 있는 셈이죠. 또 개인으로 출원하거나 중소기업 할인 혜택을 받으면 3만원 정도면 출원이 가능합니다. 안 할 이유가 없는 것이죠.

이 책을 보는 효과적인 방법

이 책은 단순한 이론서가 아닙니다. 실제로 따라 하며 출원까지 완료할 수 있는 **실전 가이드북**입니다. 따라서 다음과 같은 순서로 활용하시길 권장합니다.

1. **1~2장**은 디자인권의 기본 개념과 종류를 이해하는 장입니다. 처음 출원하는 분이라면 꼭 읽어보세요.
2. **3장**은 출원 전 준비 단계로, 도면 작성부터 ChatGPT를 활용한 설명서 작성까지 다룹니다. 컴퓨터를 켜고 실제로 따라해보세요.
3. **4장**은 실제 출원 단계로, 특허청 전자출원 시스템 화면과 함께 단계별로 안내합니다. 이 장을 읽으며 실시간으로 출원을 진행해보세요.
4. **5장**은 디자인권 침해 발생 시 대응법입니다. 지금 당장은 필요 없더라도, 나중에 분쟁이 발생했을 때 빠르게 찾아볼 수 있도록 미리 내용을 파악해두세요.
5. **부록**에는 바로 사용할 수 있는 실용적인 체크리스트와 템플릿을 담았습니다. 출원 과정에서 수시로 참고하세요.

이 책은 한 번 읽고 끝내는 것이 아니라, 실제 출원 과정에서 반복해서 참고하며 따라 하기 위한 **실무 매뉴얼**입니다. 따라서 목차를 잘 활용하여 필요한 정보를 빠르게 찾아보세요.

책 속의 모든 예시와 프롬프트(ChatGPT 명령어)는 실제 출원을 하며 검증한 것들입니다. 특히 3장의 ChatGPT 프롬프트는 복사해서 바로 사용할 수 있도록 준비하였습니다.

[중요 팁] 꼭 변리사를 통해 출원해야 하는 경우

"셀프 출원이 가능하다면, 모든 디자인을 직접 출원하면 되지 않을까?"라고 생각하실 수 있습니다. 하지만 디자인에 따라서는 전문가의 도움이 반드시 필요한 경우가 있습니다.

다음과 같은 경우에는 **변리사를 통한 출원을 강력히 권장**합니다.

1. **부분 디자인**: 제품의 특정 부분만 보호하고 싶을 때 사용하는 방식입니다. 예를 들어, 의자 전체가 아니라 특별히 디자인한 팔걸이만 보호하고 싶을 때 사용합니다. 부분 디자인은 도면 작성이 까다롭고, 보호 범위 설정에 전문성이 필요합니다.

2. **관련 디자인**: 기본 디자인과 유사하지만 일부 변형된 시리즈 디자인을 보호할 때 사용합니다. 관련 디자인은 기본 디자인과의 유사성 판단, 출원 시기 등에서 전략적 접근이 필요합니다.

3. **시리즈 디자인**: 여러 제품이 하나의 콘셉트로 통일성을 가질 때 사용합니다. 출원 전략과 각 디자인 간의 관계 설정이 중요합니다.

4. **경쟁사 디자인과 유사한 경우**: 내 디자인이 기존 디자인과 유사하지만 차별점이 있다고 판단될 때는 전문가의 의견이 필요합니다.

5. **해외 출원이 필요한 경우**: 해외 시장을 목표로 한다면, 국가별 출원 전략과 우선권 주장 등 복잡한 절차에 전문가의 도움이 필수적입니다.

6. **비즈니스 핵심 디자인**: 사업의 성패를 좌우할 정도로 중요한 디자인은 전문가를 통해 철저히 보호하는 것이 좋습니다.

위 경우들에 해당하지 않는 **일반 디자인**은 충분히 셀프 출원으로 권리를 확보할 수 있습니다. 예를 들어 간단한 제품 디자인, 포장 디자인, UI 디자인 등은 이 책의 가이드를 따라 직접 출원해보세요. 또 제품이나 서비스 개발 과정에서 만들었던 선택하지 않았던 디자인들도 함께 등록해서 법적 보호를 받을 수도 있습니다.

스타트업에서는 비용 효율성을 고려해 **핵심 디자인은 전문가에게 맡기고, 일반 디자인은 직접 출원**하는 전략이 효과적입니다. 이 책은 특히 후자를 위한 완벽한 가이드가 될 것입니다.

이제 함께 디자인권 출원의 세계로 들어가 봅시다. 여러분의 창의적인 디자인이 법적으로 안전하게 보호받을 수 있도록, 단계별로 친절하게 안내해 드리겠습니다.

1장. 디자인권, 처음부터 쉽게 이해하기

"우리 회사 로고는 저작권으로 보호받고 있으니 안심이야."

"이 제품 디자인은 우리가 만든 거니까 당연히 우리 것이지."

정말 그럴까요? 안타깝게도 이러한 생각은 지식재산권에 대한 흔한 오해입니다. 디자인권과 저작권은 분명한 차이가 있으며, 자신의 창작물을 올바르게 보호하려면 각 권리의 특성을 정확히 이해해야 합니다.

이번 장에서는 디자인권의 기본 개념부터 저작권과의 차이, 그리고 디자인권이 스타트업에게 왜 필수적인지 쉽게 설명하겠습니다.

1. 디자인권과 저작권, 정확히 뭐가 다를까?

어느 날, 한 의류 스타트업 대표가 상담을 요청했습니다.

"저희가 개발한 특이한 모양의 가방이 인기를 끌고 있는데, 최근 비슷한 디자인의 가방이 시장에 나왔어요. 저희는 이 디자인을 창작한 시점부터 저작권이 있다고 생각했는데, 법적으로 제재할 방법이 없을까요?"

이 질문에 답하기 전, 디자인권과 저작권의 근본적 차이를 이해할 필요가 있습니다.

1) 한눈에 이해하는 디자인권 vs 저작권 비교표

디자인권과 저작권은 보호 대상, 발생 시점, 보호 기간, 권리 범위 등에서 중요한 차이가 있습니다. 아래 비교를 통해 두 권리의 특성을 명확히 이해해 봅시다.

구분	디자인권	저작권
정의	물품의 형상, 모양, 색채 등 미적 외관에 부여되는 산업재산권	문학, 예술, 학술 분야의 창작물에 부여되는 권리

보호 대상	제품의 외관 디자인 (의자, 전화기, 신발, GUI 등)	예술작품, 음악, 소설, 사진, 영상 등 창작물
권리 발생	특허청에 출원하여 심사 후 등록해야 발생	창작과 동시에 자동 발생(등록 불필요)
보호 기간	등록일로부터 20년	저작자 사망 후 70년(또는 창작 후 70년)
침해 판단	디자인의 유사성만으로 침해 성립 (독자 개발 여부 불문)	복제, 표절 등 의도적 도용 행위가 있어야 함
권리 행사	디자인권 등록증을 근거로 즉시 권리 행사 가능	저작물 창작 시점, 창작자임을 입증해야 함

디자인권의 가장 큰 특징은 **반드시 특허청에 출원하여 등록해야 권리가 발생**한다는 점입니다. 반면 **저작권**은 창작과 동시에 자동 발생하지만, 실제 분쟁 시에는 창작 시점과 창작자임을 입증해야 하는 어려움이 있습니다.

"그렇다면 굳이 디자인권으로 등록할 필요 없이, 저작권만으로도 충분하지 않을까요?"

이 질문에 대한 답은 다음 섹션에서 자세히 알아보겠습니다.

2) 디자인권이 저작권보다 유리한 이유 3가지

① 명확한 권리 입증이 가능합니다

A사는 독특한 디자인의 조명을 개발했습니다. 출시 후 6개월 뒤, 유사한 디자인의 조명을 판매하는 B사를 발견했습니다. A사는 저작권을 주장했지만, "언제 디자인했는지", "A사가 먼저 창작했다는 증거가 무엇인지" 입증하기 어려웠습니다.

반면 디자인권을 등록해두었다면, 등록증만으로 자신의 권리를 명확히 입증할 수 있습니다. 등록증에는 출원일, 등록일, 권리자 정보가 명시되어 있어 법적 분쟁 시 강력한 증거가 됩니다.

② 유사 디자인까지 보호 범위가 넓습니다

저작권은 '실질적 유사성'과 '의도적 복제'가 있어야 침해가 성립합니다. 즉, 상대방이 "독자적으로 개발했다"고 주장하면 반박하기 어렵습니다.

반면 디자인권은 타인이 독자적으로 창작했더라도, 등록된 디자인과 유사하다면 침해로 인정됩니다. 이것이 바로 '선출원주의'의 강력한 효력입니다.

예를 들어, C사가 디자인권을 등록한 특이한 형태의 물병과 유사한 제품을 D사가 출시했다고 가정해봅시다. D사가 "C사 제품을 본 적 없이 독자 개발했다"고 주장해도, 디자인의 유사성만으로 침해가 성립됩니다.

③ 실질적인 분쟁 대응력이 강합니다

실제 비즈니스 현장에서는 법적 소송보다 '경고장'이나 '중지 요청'으로 분쟁이 해결되는 경우가 많습니다. 이때 디자인권 등록증은 강력한 협상 카드가 됩니다.

E사는 디자인권을 등록한 가구에 대해 모조품을 발견하고 판매자에게 디자인권 등록증과 함께 판매 중지 요청서를 보냈습니다. 판매자는 별도의 법적 다툼 없이 즉시 판매를 중단했습니다.

반면 저작권만으로는 상대방이 "당신이 창작자임을 증명해보라"는 반박에 효과적으로 대응하기 어렵습니다.

더불어, 디자인권 침해는 **형사처벌 대상**이기도 합니다. 고의로 디자인권을 침해한 경우 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처해질 수 있어, 침해자에게 강력한 경고 메시지가 됩니다.

이런 이유로 산업 디자인, 제품 디자인 분야에서는 저작권보다 디자인권 등록이 훨씬 실질적인 보호 수단이 됩니다.

2. 꼭 알아야 할 디자인권의 장점과 한계

디자인권의 기본 개념을 이해했다면, 이제 실무적으로 중요한 디자인권의 장점과 한계에 대해 알아보겠습니다.

1) 디자인권을 반드시 등록해야 하는 이유

"우리 디자인은 너무 독특해서 베끼기 어려울 거야." "디자인이 모방되면 그때 가서 대응하면 되지 않을까?"

이런 생각은 위험합니다. 디자인권을 등록해야 하는 가장 큰 이유는 **선출원주의** 때문입니다.

대한민국의 디자인보호법은 '누가 먼저 창작했는가'가 아니라 '누가 먼저 출원했는가'를 기준으로 권리를 부여합니다. 즉, 내가 먼저 디자인을 개발했더라도, 다른 사람이 먼저 출원하면 그 사람에게 권리가 부여되는 것입니다.

실제 사례를 살펴볼까요?

F 스타트업은 혁신적인 디자인의 보틀을 개발하여 SNS에 공개했습니다. 반응이 좋아 양산을 준비하던 중, 경쟁사 G가 먼저 해당 디자인을 특허청에 출원했습니다. 결국 F 스타트업은 자신들이 개발한 디자인을 사용할 수 없게 되었고, 다른 디자인으로 변경해야 했습니다.

또한 디자인권이 없으면 투자 유치, 기업 인수, 해외 진출 등 비즈니스 확장 단계에서 불리할 수 있습니다. 투자자들은 독점적 권리가 보장된 자산을 중요하게 평가하기 때문입니다.

이런 이유로, 좋은 디자인을 개발했다면 가능한 한 빨리 디자인권 출원을 진행하는 것이 중요합니다.

2) 등록하지 않고 디자인을 공개했을 때 생기는 문제

"크라우드 펀딩을 위해 제품 사진을 공개했는데, 나중에 디자인권 등록이 가능할까요?"

디자인을 공개하면 '신규성'이 상실될 수 있습니다. 신규성은 디자인이 출원 전에 알려지지 않았어야 한다는 요건으로, 디자인권 등록의 핵심 조건입니다.

다행히 한국에는 '**신규성 상실 예외 규정**'이 있습니다. 디자인을 공개한 날로부터 **12개월 이내에 출원**하면서, **출원서에 '신규성 상실 예외 적용'을 신청하면 등록이 가능**합니다.

하지만 이 예외 규정은 말 그대로 '예외'이며, 다음과 같은 위험이 있습니다.

- 공개 후 다른 사람이 먼저 출원할 위험
- 공개 시점 증명의 어려움
- 12개월이 지나면 영원히 권리화 불가
- 일부 해외 국가는 예외 규정이 없거나 기간이 더 짧음. 특히 중국은 선 공개 시 출원이 불가능하고, 일본은 온라인의 모든 자료를 제출해야하는데 이미 온라인에 퍼져나간 이미지들을 다 모으기는 어렵습니다.

따라서 가장 안전한 방법은 **디자인을 공개하기 전에 출원을 완료**하는 것입니다. 크라우드 펀딩, SNS 홍보, 전시회 출품 등 디자인이 외부에 노출되기 전에 출원을 서두르세요.

3) 디자인권과 관련하여 가장 흔히 겪는 실수 사례

디자인권과 관련하여 스타트업이 자주 하는 실수를 살펴보고, 이를 피하는 방법을 알아봅시다.

① "일단 출시하고 반응 보고 등록하자" 실수

H 스타트업은 새로운 형태의 여행용 가방을 개발했습니다. "일단 시장 반응을 보고 등록하자"는 생각으로 제품을 출시했습니다. 제품이 인기를 끌자 3개월 후 디자인권을 출원했지만, 그 사이 경쟁사가 이미 유사 디자인을 출원한 상태였습니다. 결국 H 스타트업의 출원은 거절되었고, 오히려 경쟁사의 디자인권 침해 경고를 받게 되었습니다.

교훈: 시장성이 있다고 판단된 디자인은 공개 전에 먼저 출원하세요.

② "이 정도 차이면 침해 아니겠지" 실수

I 브랜드는 인기 제품의 디자인을 "조금만 변형하면 침해가 아닐 것"이라고 판단하고 유사 제품을 출시했습니다. 그러나 디자인권 침해는 '전체적인 미감'을 기준으로 판단하기 때문에, 일부 변형만으로는 회피할 수 없었습니다. 결국 판매 중지 및 손해배상을 해야 했습니다.

교훈: 타인의 디자인권을 검토할 때는 '일반 소비자의 시각'에서 유사성을 판단하세요. 작은 차이로는 침해를 피할 수 없습니다.

③ "해외에서만 판매할 거니까 국내 출원은 필요 없어" 실수

J 회사는 해외 시장만을 목표로 하여 국내 출원을 하지 않았습니다. 그러나 나중에 국내 판매 계획이 생겼을 때, 이미 타사가 유사 디자인을 국내에 등록한 상태였습니다. 결국 자신들의 디자인을 한국에서는 사용할 수 없게 되었습니다.

교훈: 현재 계획이 없더라도, 주요 시장(한국, 중국, 미국 포함)에는 기본적으로 출원하는 것이 안전합니다.

④ "디자인 변형 모델도 자동으로 보호되겠지" 실수

K 스타트업은 기본 모델만 디자인권으로 등록했습니다. 이후 약간 변형된 시리즈 제품을 출시했는데, 경쟁사가 이 변형 모델과 유사한 디자인을 등록해버렸습니다. 기본 모델과 차이가 있어 K 스타트업은 자신의 변형 모델에 대한 권리를 주장할 수 없었습니다.

교훈: 중요한 변형 모델은 별도로 출원하거나, '관련디자인' 제도를 활용하세요.

이러한 실수 사례는 디자인권에 대한 이해 부족에서 비롯됩니다. 지금까지 배운 내용을 바탕으로, 이제 실제 출원을 준비하는 방법을 배워봅시다.

정리: 디자인권 이해의 핵심 포인트

1. 디자인권은 물품의 외관에 부여되는 산업재산권으로, 저작권과 달리 반드시 출원 등록이 필요합니다.
2. 디자인권은 선출원주의를 따르므로, 누가 먼저 창작했는지보다 누가 먼저 출원했는지가 중요합니다.
3. 디자인을 공개한 후에도 12개월 이내라면 '신규성 상실 예외' 규정을 통해 출원이 가능하지만, 공개 전 출원이 가장 안전합니다.
4. 디자인권의 침해는 '일반 수요자의 시각에서 본 전체적 미감'을 기준으로 판단되므로, 작은 변형으로는 회피할 수 없습니다.
5. 중요한 디자인일수록, 시장성이 있는 디자인일수록 빠른 출원을 통해 권리를 선점하는 것이 중요합니다.

이제 디자인권의 기본 개념을 이해했으니, 다음 장에서는 구체적으로 어떤 종류의 디자인권이 있는지, 그리고 자신의 디자인에 맞는 권리를 어떻게 선택해야 하는지 알아보겠습니다.

2장. 우리 디자인에 맞는 디자인권 선택하기

디자인권의 기본 개념을 이해했다면, 이제 자신의 디자인에 맞는 권리 유형을 선택할 차례입니다. 어떤 종류의 디자인을 어떻게 보호할지 알아야 효과적인 권리 확보가 가능하기 때문입니다.

"저희 제품은 어떤 디자인권으로 보호받을 수 있을까요?"라는 질문을 자주 받습니다. 이 장에서는 다양한 디자인권의 종류와 특징을 알아보고, 처음 출원하는 초보자가 어떤 디자인부터 시작하면 좋을지 안내해 드리겠습니다.

1. 디자인권의 종류 쉽게 정리하기

디자인 보호법상 디자인권은 크게 일반 디자인, 부분 디자인, 한 벌 물품 디자인, 화상(GUI) 디자인, 글자체 디자인 등으로 나눌 수 있습니다. 각각의 특성과 적용 사례를 살펴봅시다.

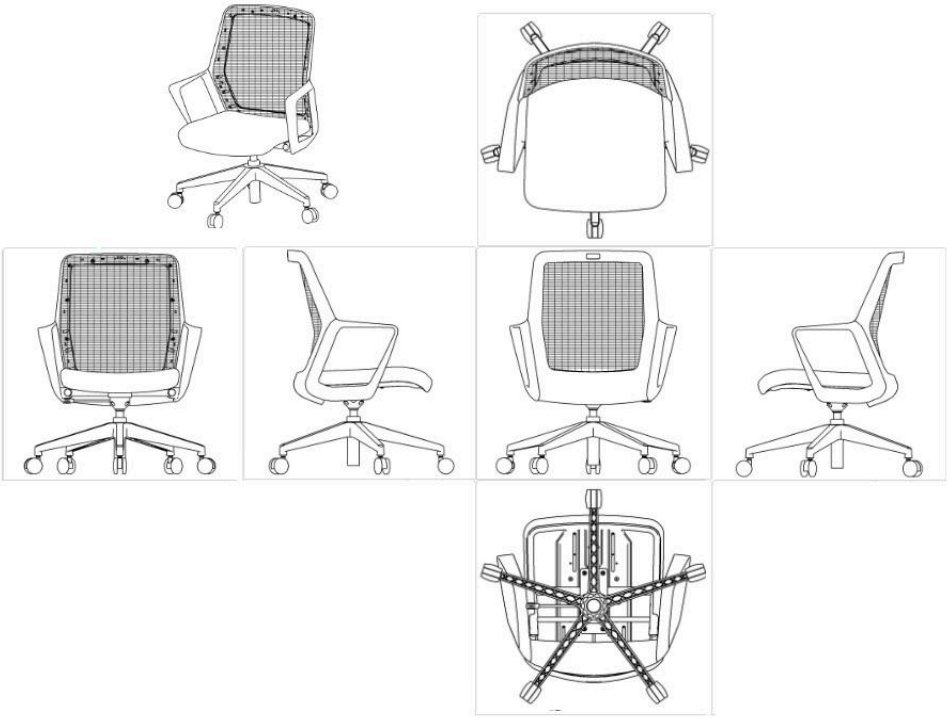
1) 일반 디자인이란?

일반 디자인은 **물품 전체의 디자인**을 보호하는 가장 기본적인 형태의 디자인권입니다. 의자, 자동차, 시계, 가방 등 하나의 완성된 제품 디자인이 여기에 해당합니다.

일반 디자인의 보호 범위는 해당 물품 전체의 외관으로, 도면에 표현된 형상, 모양, 색채의 조합이 보호 대상입니다. 따라서 디자인 전체가 유사하지 않으면 침해가 성립되지 않는 특징이 있습니다.

예를 들어, A사가 특유의 곡선 형태를 가진 의자 디자인을 등록했다고 가정해 봅시다. B사가 다리 부분은 동일하지만 등받이 부분이 확연히 다른 의자를 만든다면, 전체적인 미감이 달라 침해가 아닐 가능성이 높습니다.

일반 디자인의 가장 큰 장점은 출원 절차가 비교적 간단하다는 점입니다. 제품의 6면도(앞면, 뒷면, 좌측면, 우측면, 윗면, 아랫면)와 사시도를 제출하면 됩니다. 복잡한 표현 방식이나 부분 지정이 필요 없어 초보자도 쉽게 출원할 수 있습니다.



2) 부분 디자인이란?

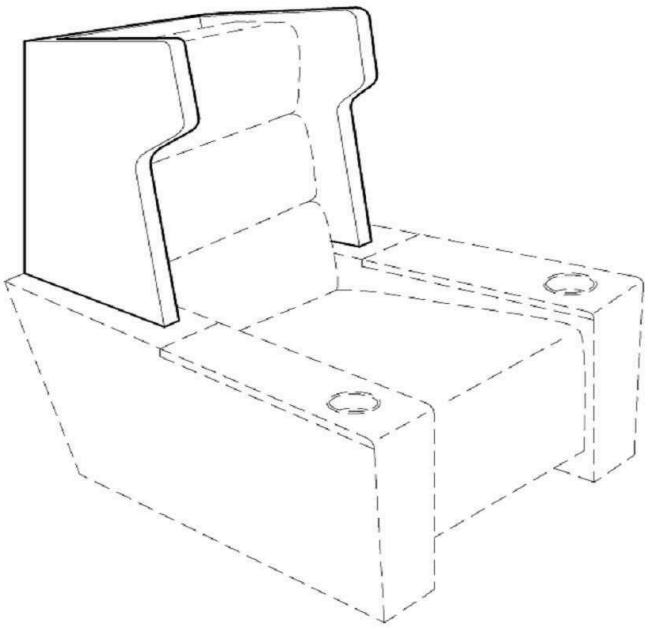
부분 디자인은 **물품의 특정 부분만을 보호 대상**으로 하는 디자인권입니다. 2001년부터 도입된 이 제도는 제품의 창의적인 부분만 선별적으로 보호받고 싶을 때 유용합니다.

예를 들어, 스마트폰 케이스에서 특별히 디자인한 코너 부분만, 또는 운동화에서 독특한 패턴의 밑창 부분만 보호하고 싶을 때 부분 디자인으로 출원합니다.

부분 디자인의 강점은 **핵심 디자인 요소에 집중된 강력한 보호**를 제공한다는 점입니다. 일반 디자인의 경우 전체가 다르면 침해가 인정되지 않지만, 부분 디자인은 해당 부분만 유사하다면 다른 부분이 달라도 침해로 볼 수 있습니다.

스포츠 브랜드 C사는 신발 측면의 독특한 로고 디자인을 부분 디자인으로 등록했습니다. 이후 D사가 전체적으로는 다른 디자인의 신발이지만 측면 로고 부분만 유사하게 만들었을 때, C사는 부분 디자인권을 근거로 침해를 주장할 수 있었습니다.

부분 디자인 출원 시에는 **보호받고자 하는 부분을 실선으로, 그 외 부분은 점선으로 표현**합니다. 아래 그림은 의자 등받이 부분만 부분 디자인으로 등록한 예시입니다.



부분 디자인은 강력한 보호를 제공하지만, 도면 작성 방법이 까다롭고 보호 범위 설정에 전문적 판단이 필요하기 때문에 변리사의 도움을 받는 것이 좋습니다.

3) 한 벌 물품 디자인이란?

한 벌 물품 디자인은 **여러 개의 물품이 하나의 세트로 사용될 때, 이를 하나의 디자인으로 보호**하는 제도입니다. 식기 세트, 소파와 테이블 세트, 욕실 용품 세트 등이 여기에 해당합니다.

한 벌 물품 디자인으로 인정받으려면 각 구성품이 **통일된 디자인 콘셉트**를 가지고 있어야 합니다. 단순히 여러 제품을 모아놓은 것이 아니라, 하나의 세트로서 일관된 미적 감각을 보여주어야 합니다.

예를 들어, E사는 특유의 곡선과 패턴이 적용된 주전자, 컵, 받침으로 구성된 차 세트를 한 벌 물품 디자인으로 등록했습니다. 이에 따라 세트 전체의 디자인 콘셉트를 보호받을 수 있었습니다.

한 벌 물품 디자인의 장점은 **한 번의 출원으로 여러 물품을 함께 보호**할 수 있다는 점입니다. 세트로 판매되는 제품군이 많은 기업에게 효율적인 보호 방법이 됩니다.

그러나 한 벌 물품으로 인정받기 위한 요건이 까다롭고, 세트 내 각 물품 간의 디자인적 연관성을 명확히 보여주어야 합니다. 구성품 수가 많을수록 출원 비용도 증가한다는 점을 고려해야 합니다.



4) 화상(GUI) 디자인, 글자체 디자인이란?

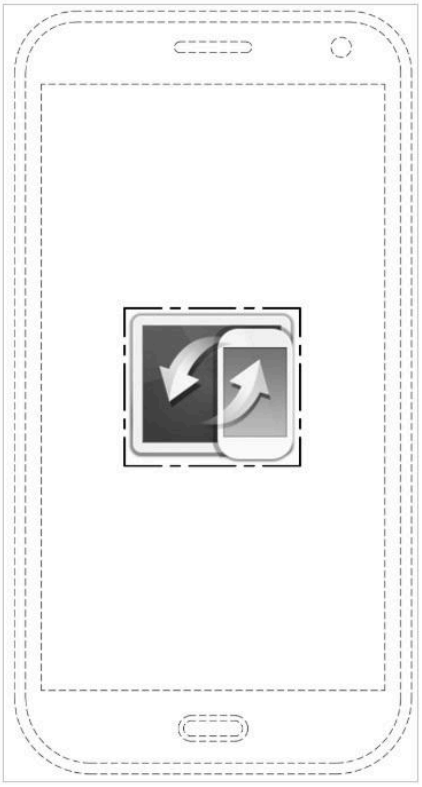
디지털 경제의 발전에 따라, 물리적 제품 외에도 다양한 디자인이 보호 대상이 되고 있습니다. 대표적인 것이 화상 디자인과 글자체 디자인입니다.

화상(GUI) 디자인은 전자기기 화면에 표시되는 그래픽 사용자 인터페이스를 보호하는 디자인권입니다. 스마트폰 앱 아이콘, 웹사이트 인터페이스, 소프트웨어 화면 디자인 등이 여기에 해당합니다.

F사는 독특한 디자인의 음악 플레이어 앱 인터페이스를 화상 디자인으로 등록했습니다. 덕분에 경쟁사가 유사한 디자인의 인터페이스를 사용할 경우 권리를 주장할 수 있게 되었습니다.

화상 디자인 출원 시 주의할 점은, 화상 자체만으로는 등록이 어렵고 **반드시 구현되는 기기(화면)와 함께 표현**해야 한다는 것입니다. 즉, 스마트폰이나 모니터에 구현된 상태로 도면을 작성해야 합니다.

이때 명칭을 "화상디자인이 표시된 디스플레이 패널" 등으로 넓게 기재하면, 다양한 기기에 적용된 동일 디자인을 두루 보호받을 수 있습니다.



글자체(폰트) 디자인은 문자의 형태, 모양을 보호하는 디자인권입니다. 특유의 디자인적 특성을 가진 폰트 세트가 보호 대상이 됩니다.

G사는 독특한 곡선과 두께 변화가 특징인 한글 폰트를 글자체 디자인으로 등록했습니다. 이 폰트의 무단 복제나 유사 폰트 제작을 막을 수 있게 되었습니다.

글자체 디자인 출원 시에는 보통 해당 글자체의 대표 문자군을 도면으로 제출합니다. 예를 들어 한글 폰트라면 자음, 모음, 결합 문자 등 기본 문자 세트를 보여주는 도면이 필요합니다.



디지털 디자인은 쉽게 복제되고 유통될 수 있어 권리 보호가 더욱 중요합니다. 그러나 출원 방법이 일반 제품 디자인과 다르므로, 처음 시도하는 경우 전문가의 도움을 받는 것이 안전합니다.

2. 처음 출원이라면 어떤 디자인부터 해야 할까?

디자인권 종류를 알았으니, 이제 처음 출원하는 초보자가 어떤 유형부터 시작하면 좋을지 알아봅시다.

1) 초보자가 쉽게 출원 가능한 일반 디자인 추천

디자인권을 처음 출원한다면 **일반 디자인부터 시작**하는 것이 가장 안전합니다. 다음과 같은 이유로 일반 디자인은 초보자에게 적합합니다.

첫째, **도면 작성이 비교적 간단**합니다. 제품의 6면도와 사시도만 준비하면 되고, 별도의 점선 처리나 복잡한 표현 방식이 필요 없습니다.

둘째, **설명서 작성이 단순**합니다. "이 디자인은 ○○○용 제품으로, 도면과 같다"와 같은 간단한 설명만으로도 충분한 경우가 많습니다.특히 GPT와 같은 AI LLM서비스의 도움을 받으면 변리사급의 설명서 작성을 쉽게 할 수 있습니다.

셋째, **심사 과정에서 거절될 가능성이 상대적으로 낮**습니다. 부분 디자인이나 한 벌 물품 디자인은 요건 판단이 엄격하여 초보자가 출원했을 때 거절될 확률이 높습니다.

실제 사례를 살펴보겠습니다. 소규모 제품 디자인 회사 H사는 처음으로 디자인권을 출원하면서, 새로 개발한 스탠드 램프의 일반 디자인부터 시작했습니다. 비교적 간단한 절차로 첫 출원을 성공시켰고, 이 경험을 바탕으로 이후 다른 제품의 부분 디자인도 도전할 수 있었습니다.

따라서 디자인 출원 경험이 없다면, 우선 가장 중요한 제품의 일반 디자인부터 등록하고, 출원 과정에 익숙해진 후 더 복잡한 유형의 디자인권에 도전하는 전략이 효과적입니다.

일반 디자인에 적합한 예시 제품들은 다음과 같습니다.

- 전체 형태가 특징적인 가구나 조명

- 독특한 외관의 생활용품
- 특이한 형태의 전자제품
- 패션 액세서리나 신발 디자인

2) 부분디자인·관련디자인·시리즈 디자인은 왜 꼭 변리사에게 맡겨야 할까?

부분 디자인, 관련 디자인, 시리즈 디자인과 같은 고급 유형의 디자인권은 전문가의 도움이 필요합니다. 그 이유를 구체적으로 알아봅시다.

a. 초보자들이 흔히 하는 실수와 거절 사례

부분 디자인 출원 시 초보자들이 자주 하는 실수는 **보호받고자 하는 부분의 경계 표시가 불명확**한 경우입니다.

I사는 키보드의 특이한 키캡 디자인을 부분 디자인으로 출원했으나, 실선과 점선의 경계가 불분명하여 "디자인이 불명확하다"는 이유로 거절되었습니다. 실선(보호 부분)과 점선(참고 부분)의 경계를 명확히 해야 하는데, 이를 위해서는 정확한 도면 작성 방법을 알아야 합니다.

관련 디자인 출원에서는 **기본 디자인과의 유사성 판단**이 중요합니다. 관련 디자인은 기본 디자인과 유사해야 하지만, 너무 유사하면 별도의 권리로 인정받기 어렵습니다.

J사는 기본 디자인과 거의 동일한 디자인을 관련 디자인으로 출원했으나, "기본 디자인과 실질적으로 동일하여 별도의 권리로 인정할 수 없다"는 이유로 거절되었습니다. 반면 K사는 관련 디자인으로 출원했으나 기본 디자인과 너무 달라 "유사성이 인정되지 않는다"는 이유로 거절되었습니다.

시리즈 디자인(한 벌 물품의 여러 디자인)의 경우, **통일된 미감을 입증하지 못해** 거절되는 사례가 많습니다.

L사는 가구 시리즈를 한 벌 물품으로 출원했으나, 각 구성품 간의 디자인적 통일성이 부족하다는 이유로 거절되었습니다. 단순히 같은 브랜드의 제품이라고 해서 한 벌 물품으로 인정되는 것이 아니라, 디자인적 일관성이 명확해야 합니다.

이러한 실수들은 디자인보호법의 세부 규정과 심사 기준에 대한 이해 부족에서 비롯됩니다. 특히 부분 디자인과 관련 디자인은 도면 작성 방법과 디자인 권리 범위 설정에 전문적 지식이 필요합니다.

b. 꼭 전문가(변리사)를 통해 출원해야 하는 이유

위에서 본 거절 사례들을 피하기 위해, 다음과 같은 경우에는 변리사의 도움을 받는 것이 좋습니다.

첫째, **부분 디자인**은 보호 범위 설정이 매우 중요합니다. 너무 좁게 설정하면 쉽게 회피 가능한 약한 권리가 되고, 너무 넓게 설정하면 선행 디자인에 의해 거절될 수 있습니다. 변리사는 적절한 보호 범위를 설정하고, 실선과 점선의 경계를 명확히 표현하는 도면을 작성할 수 있습니다.

둘째, **관련 디자인**은 기본 디자인과의 유사성 판단과 출원 시기가 중요합니다. 기본 디자인 출원일로부터 1년 이내에 출원해야 하며, 적절한 유사성을 가져야 합니다. 변리사는 이러한 시기적 요건과 유사성 판단에 전문적 조언을 제공할 수 있습니다.

셋째, **시리즈 디자인**(한 벌 물품)은 구성품 간의 디자인적 통일성을 명확히 보여주어야 합니다. 변리사는 이러한 통일성을 효과적으로 설명하고, 심사관을 설득할 수 있는 디자인 설명서를 작성할 수 있습니다.

넷째, **화상(GUI) 디자인**은 출원 방식이 일반 제품과 달라, 어떤 기기에 구현되었는지, 어떤 상태에서 표시되는지 등을 명확히 해야 합니다. 변리사는 이러한 특수성을 고려한 출원 전략을 수립할 수 있습니다.

이처럼 복잡한 유형의 디자인권은 전문가의 도움을 받는 것이 성공적인 등록과 효과적인 권리 보호를 위한 최선의 방법입니다. 특히 비즈니스의 핵심이 되는 중요한 디자인일수록, 변리사를 통한 전문적인 출원이 필요합니다.

디자인권 선택 전략 정리

지금까지 다양한 디자인권의 종류와 특징, 그리고 각각에 적합한 출원 방법을 살펴보았습니다. 이를 바탕으로 효과적인 디자인권 선택 전략을 정리해 보겠습니다.

1. **제품 특성에 맞는 디자인권 선택하기**: 제품 전체가 특징적이라면 일반 디자인, 특정 부분만 독창적이라면 부분 디자인, 시리즈로 판매된다면 한 벌 물품 디자인, 디지털 인터페이스라면 화상 디자인을 고려합니다.
2. **출원 경험에 따른 단계적 접근**: 디자인 출원 경험이 없다면 일반 디자인부터 시작하고, 경험이 쌓이면 부분 디자인, 관련 디자인 등으로 확장합니다.

3. **비즈니스 중요도에 따른 리소스 배분**: 핵심 디자인은 변리사를 통해 철저하게 보호하고, 부가적인 디자인은 직접 출원하는 방식으로 비용을 효율적으로 관리합니다.

4. **시장 전략과 연계한 출원 계획**: 제품 출시 일정, 마케팅 계획, 경쟁사 동향 등을 고려하여 출원 시기와 디자인권 종류를 결정합니다.

이러한 전략적 접근을 통해, 스타트업도 효율적으로 디자인 자산을 보호하고 비즈니스 경쟁력을 강화할 수 있습니다.

다음 장에서는 본격적인 디자인 출원을 위한 준비 과정을 자세히 알아보겠습니다. 도면 작성 방법부터 ChatGPT를 활용한 디자인 설명서 작성까지, 실질적인 출원 준비 과정을 단계별로 안내해 드리겠습니다.

3장. 혼자 하는 디자인권 출원 준비

이제 디자인권의 기본 개념과 종류를 알았으니, 본격적으로 출원 준비를 시작해봅시다. 변리사의 도움 없이도 충분히 출원이 가능한 일반 디자인을 중심으로, 실제 출원에 필요한 준비 사항들을 단계별로 알아보겠습니다.

1. 도면 준비, 이렇게만 따라 하세요!

디자인권 출원에서 가장 중요한 것은 바로 도면입니다. 도면이 얼마나 정확하고 명확하게 작성되었는지에 따라 권리의 범위와 심사 결과가 크게 달라집니다. 하지만 걱정하지 마세요. 몇 가지 기본 규칙만 알면 누구나 출원에 적합한 도면을 준비할 수 있습니다.

1) 도면 준비 규정

디자인 출원용 도면은 제품의 종류와 형태에 따라 필요한 도면이 다릅니다. 일반적인 규정을 알아봅시다.

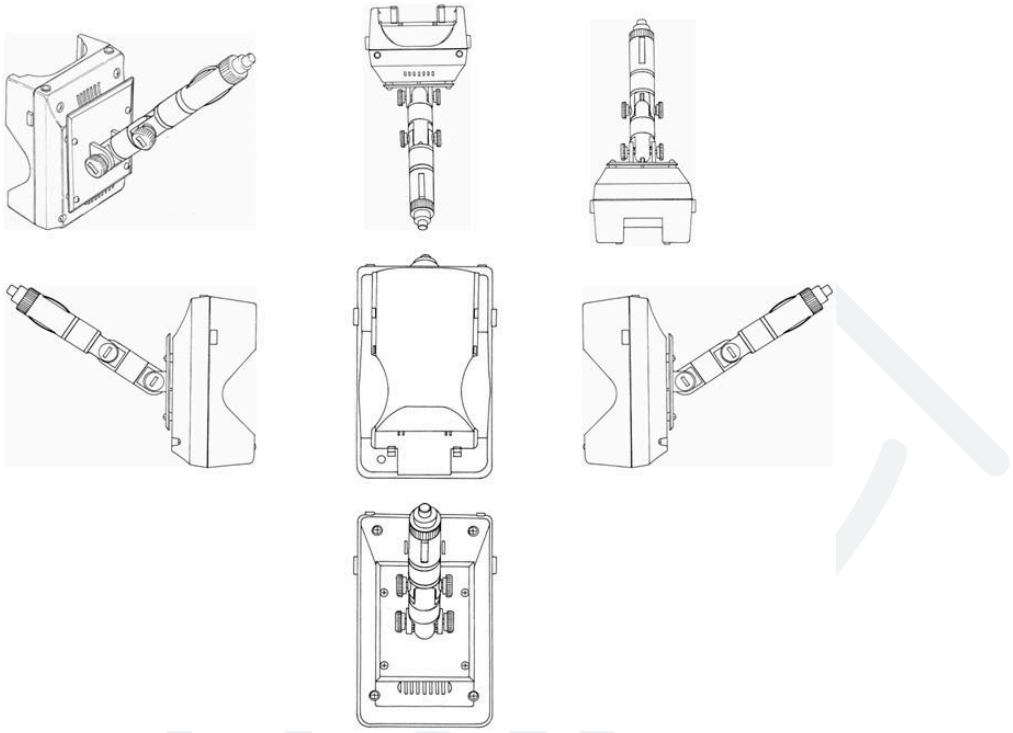
3차원 제품(입체 디자인)의 경우

의자, 가방, 전자제품 등 일반적인 3차원 제품은 총 7장의 도면이 필요합니다.

- **사시도(perspective view):** 제품을 비스듬히 바라본 모습으로, 전체적인 형태를 보여줍니다.
- **정면도(front view):** 제품의 앞면
- **배면도(rear view):** 제품의 뒷면
- **좌측면도(left view):** 제품의 왼쪽 면
- **우측면도(right view):** 제품의 오른쪽 면
- **평면도(top view):** 제품의 윗면
- **저면도(bottom view):** 제품의 아랫면

만약 제품의 일부 면이 대칭이거나 동일하다면, 해당 면의 도면은 생략할 수 있습니다. 다만 이 경우 디자인 설명서에 "좌측면과 우측면은 대칭이므로 좌측면도를 생략함" 등으로 반드시 명시해야 합니다.

실제 예시를 통해 살펴보겠습니다. 아래는 스마트폰 거치대의 출원 도면입니다.



사시도를 통해 전체적인 형태를 보여주고, 6면도를 통해 각 방향에서 본 모습을 상세히 표현하고 있습니다. 모든 선이 명확하게 표현되어 있고, 각 면 사이의 관계가 일관되게 그려져 있다는 점에 주목하세요.

2차원 제품(평면 디자인)의 경우

직물 패턴, 벽지, 포장지 등 2차원 평면 디자인은 기본적으로 2장의 도면만 필요합니다.

- 표면도(front view): 디자인이 표현된 면
- 이면도(rear view): 뒷면 (대부분 단색이거나 표면과 같은 경우 생략 가능)

패턴이 반복되는 경우에는 반복 단위를 명확히 표시하고, 전체 패턴에서 어떻게 배치되는지 보여주는 도면을 추가하면 좋습니다.

화상(GUI) 디자인의 경우

앱 인터페이스, 웹 디자인, 아이콘 등 디지털 화면에 표시되는 디자인은 기본적으로 1장의 정면도만으로 충분합니다. 다만 이 경우 화면이 구현되는 기기(스마트폰, 모니터 등)를 함께 표현해야 합니다.

만약 GUI가 시간에 따라 변화하거나 다양한 상태를 가진다면, 각 상태별로 도면을 추가해 제출할 수 있습니다.

2) 도면 작성 시 가장 많이 하는 실수와 주의사항

초보자가 도면을 준비할 때 흔히 저지르는 실수들을 알아보고, 이를 피하는 방법을 살펴봅시다.

① 도면 간 불일치

가장 흔한 실수는 각 도면 사이의 비율이나 형상이 일치하지 않는 것입니다. 예를 들어, 정면도에서는 네모난 형태였는데 측면도에서는 원형으로 그려지는 경우가 있습니다. 또 각 도면은 반드시 1:1로 비율이 같아야 합니다. 한 도면은 크고, 다른 도면은 작다면 거절 사유가 됩니다.

이런 불일치는 디자인이 불명확하다는 이유로 거절될 수 있으니, 모든 도면이 서로 정확히 일치하는지 반드시 확인해야 합니다. 3D 모델링 프로그램을 사용하면 이런 실수를 크게 줄일 수 있습니다.

② 해상도와 선명도 문제

도면은 선명하고 명확해야 합니다. 흐릿하거나 작게 그린 도면은 심사관이 디자인을 정확히 파악하기 어렵게 만들어 거절 사유가 될 수 있습니다.

특허청은 도면의 이미지 해상도를 최소 300dpi 이상으로 권장하고 있으며, 도면의 크기는 가로 165mm × 세로 222mm 이내여야 합니다. 선은 굵고 명확하게, 음영이나 그라데이션 효과는 가급적 사용하지 않는 것이 좋습니다.

③ 불필요한 요소 포함

도면에는 디자인의 외관만 표현해야 하며, 제품명, 치수, 설명 텍스트 등의 부가적인 정보를 포함해서는 안 됩니다. 또한 배경이나 다른 물체가 함께 표현되는 것도 피해야 합니다.

예를 들어, 의자를 출원할 때 사람이 앉아있는 모습이나 배경 공간을 함께 그리는 것은 부적절합니다. 순수하게 디자인 대상인 의자만 표현해야 합니다.

④ 도면 형식 오류

특허청은 도면 제출 시 JPEG, GIF, TIFF 등의 이미지 파일 형식이나 PDF 문서를 권장합니다. 파일 크기도 중요한데, 한 장당 2MB를 초과하지 않는 것이 좋습니다.

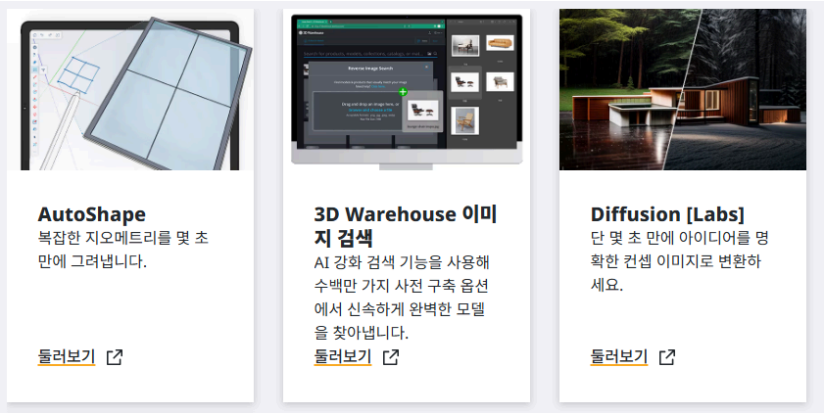
또한 도면의 명칭도 규칙에 맞게 작성해야 합니다. 일반적으로 '도면1.1(사시도)', '도면1.2(정면도)' 등의 형식으로 이름을 붙입니다.

3) 도면 제작 프로그램 추천

도면을 직접 제작할 때 사용할 수 있는 프로그램을 소개합니다. 각자의 디자인 종류와 익숙함에 따라 적합한 프로그램을 선택하세요.

무료 프로그램

- **SketchUp Free**: 3D 모델링 초보자도 쉽게 사용할 수 있는 무료 버전입니다. 직관적인 인터페이스로 간단한 제품 디자인에 적합합니다.
- **Blender**: 전문적인 3D 모델링 프로그램이지만 무료입니다. 학습 곡선이 다소 가파르나, 디자인 자유도가 매우 높고 강력한 기능을 제공합니다.
- **FreeCAD**: 제품 디자인과 기계 부품 설계에 특화된 오픈소스 CAD 소프트웨어입니다.
- **Tinkercad**: 웹 브라우저에서 사용 가능한 간단한 3D 모델링 도구로, 초보자에게 매우 친화적입니다.
- **GIMP, Inkscape**: 2D 디자인이나 GUI 디자인을 위한 무료 그래픽 편집 소프트웨어입니다.



유료 프로그램

- **AutoCAD**: 전문적인 2D, 3D 설계 프로그램으로, 정확한 치수와 형상을 표현하기에 적합합니다.
- **SolidWorks**: 제품 디자인에 많이 사용되는 3D CAD 소프트웨어로, 고품질 렌더링과 정밀한 모델링이 가능합니다.
- **Adobe Illustrator**: 2D 그래픽과 로고, GUI 디자인 등에 최적화된 벡터 그래픽 편집 도구입니다.
- **Rhinoceros (Rhino)**: 복잡한 곡면 처리에 강점이 있는 3D 모델링 소프트웨어로, 제품 디자인에 널리 사용됩니다.

처음 도면을 준비하는 경우라면, **SketchUp Free**나 **Tinkercad**와 같은 초보자 친화적인 프로그램으로 시작하는 것이 좋습니다. 기본 모델링을 한 후 다양한 각도에서 캡처하여 도면으로 활용할 수 있습니다. 또 이미 제품이 있는 경우 스마트폰으로 사진을 촬영한 후 각 사진간의 제품의 크기를 1:1로 겹쳐가며 만드는 것도 방법 입니다.

2. 물품명과 디자인 분류, 특허청 Kipris에서 쉽게 찾기

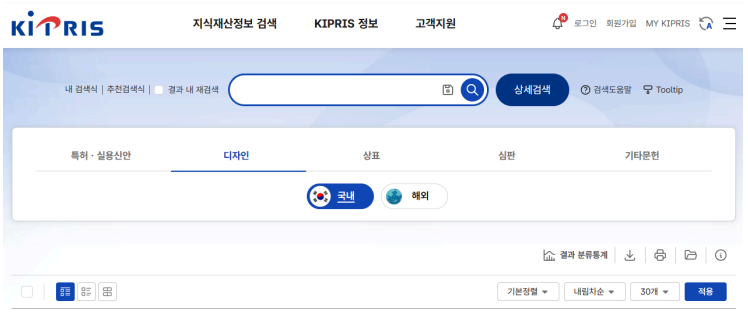
도면을 준비했다면, 다음으로 중요한 것은 정확한 '물품명'과 '디자인 분류'를 정하는 것입니다. 이 정보는 출원서에 반드시 기재해야 하며, 심사 과정과 권리 범위에 영향을 미칩니다.

1) 키프리스(KIPRIS)에서 유사 디자인 검색하는 법

키프리스(KIPRIS)는 특허청에서 운영하는 특허정보 검색서비스로, 여기서 유사한 디자인을 미리 검색하고 적절한 물품명과 분류를 찾을 수 있습니다. 다음은 키프리스를 활용하는 단계별 방법입니다.

① 키프리스 접속 및 디자인 검색 선택

먼저 키프리스(www.kipris.or.kr) 사이트에 접속한 후, 상단 메뉴에서 '디자인' 검색을 선택합니다.



KIPRIS 지식재산정보 검색 서비스입니다.

② 키워드로 유사 디자인 찾기

검색창에 자신의 디자인과 관련된 키워드를 입력합니다. 예를 들어 '텀블러'를 디자인했다면, '텀블러', '물병', '보틀', '컵' 등 다양한 유사어를 시도해보세요.

이때 하나의 키워드로만 검색하지 말고, 다양한 관련 용어를 사용하여 여러 번 검색하는 것이 좋습니다. 특허청에서 지정한 공식 물품명이 일상적으로 사용하는 용어와 다를 수 있기 때문입니다.



③ 검색 결과 분석하기

검색 결과에서 자신의 디자인과 유사한 제품들을 찾아봅니다. 해당 제품들의 '물품명'과 '디자인 분류'를 확인하고 메모해 두세요. 이 정보는 출원서 작성 시 참고하게 됩니다.

예를 들어, 텀블러를 검색했을 때 '보온병', '휴대용 물병', '음료용기' 등 다양한 물품명이 나올 수 있습니다. 이 중에서 자신의 디자인 목적과 가장 가까운 것을 선택하면 됩니다.

2) 물품명과 디자인 분류(IPC코드) 쉽게 찾는 요령

물품명 선택하기

물품명은 디자인이 적용된 제품의 명칭을 의미합니다. 물품명은 가능한 한 특허청에서 이미 사용되고 있는 명칭을 그대로 사용하는 것이 좋습니다.

키프리스에서 유사한 디자인을 찾았다면, 그 디자인의 물품명을 참고하세요. 만약 적절한 물품명을 찾기 어렵다면, 특허청 디자인 심사기준에 수록된 '물품류별 물품목록'을 참고할 수 있습니다.

물품명은 너무 광범위하거나 추상적이지 않아야 합니다. 예를 들어 '가구'라고 하기보다는 '의자', '식탁' 등 구체적인 명칭을 사용하는 것이 좋습니다.

디자인 분류(IPC코드) 이해하기

디자인 분류는 국제디자인분류(Locarno 분류)를 기준으로 하며, 총 32개의 대분류와 그 아래 세부 분류로 나뉩니다. 이 코드는 디자인 검색과 관리를 위한 것으로, 정확한 분류를 기재하는 것이 중요합니다.

주요 대분류 예시:

- 제01류: 식품
- 제02류: 의류 및 패션잡화
- 제06류: 가구
- 제07류: 가정용품
- 제14류: 기록, 통신 또는 정보처리 장비
- 제19류: 문구, 사무용품, 미술재료

키프리스에서 유사 디자인을 찾았다면, 해당 디자인의 분류 코드를 확인할 수 있습니다. 예를 들어, 스마트폰 거치대를 검색하면 '제14-99류'(정보처리장비 기타)로 분류되어 있을 수 있습니다.

분류 코드를 정확히 모르더라도 너무 걱정하지 마세요. 출원 시 대략적인 분류만 기재해도, 심사관이 정확한 분류를 지정하게 됩니다. 다만, 정확한 분류를 미리 알고 기재하면 심사가 더 원활하게 진행될 수 있습니다.

3) 디자인 등록 가능성 미리 판단하는 간단한 팁

키프리스 검색을 통해 유사한 디자인을 찾았다면, 이를 기준으로 자신의 디자인이 등록 가능할지 대략적으로 판단해볼 수 있습니다.

① 유사성 판단의 기준

디자인 등록을 위해서는 '신규성'과 '창작성'이 필요합니다. 이미 공개된 디자인과 동일하거나 유사하면 등록이 거절됩니다. 디자인의 유사성은 '일반 수요자의 시각'에서 전체적인 미감을 기준으로 판단합니다.

② 자가 진단 방법

키프리스에서 찾은 유사 디자인과 본인의 디자인을 비교해보세요. 다음과 같은 질문을 스스로에게 던져볼 수 있습니다.

- **전체적인 형태와 비율이 확연히 다른가?**
- **주요 특징적 요소가 선행 디자인과 구별되는가?**
- **일반 소비자가 봤을 때 다른 제품으로 인식할 수 있는가?**

이 질문들에 '예'라고 답할 수 있다면, 디자인 등록 가능성이 높다고 볼 수 있습니다.

③ 구체적인 비교 방법

보다 구체적인 판단을 위해, 아래와 같은 방식으로 디자인을 비교해 볼 수 있습니다.

- **형태 비교**: 기본적인 형상(원형, 사각형, 곡선 등)이 다른가?
- **비율 비교**: 각 부분의 크기 비율이 다른가?
- **배치 비교**: 각 요소들의 위치와 배열이 다른가?
- **질감/패턴 비교**: 표면의 처리나 패턴이 다른가?

예를 들어, 스마트폰 케이스를 디자인했는데 기존 제품들이 대부분 직사각형 모서리에 단순한 패턴만 있다면, 귀여운 동물 형태를 추가하거나 입체적인 요소를 부가한 디자인은 충분히 구별될 수 있습니다.

④ 판단이 어려운 경우

유사성 판단이 모호하거나 확신이 없다면, 다음과 같은 접근을 고려해보세요.

- 디자인의 핵심 특징을 더 강화하거나 차별화하여 수정
- 특허정보검색서비스 전문가의 선행 디자인 조사 의뢰
- **변리사 상담을 통한 전문적 판단 구하기**

3. 디자인 설명서, GPT를 활용하면 쉬워진다!

디자인 도면을 준비하고 물품명과 분류까지 정했다면, 이제 '디자인 설명서'를 작성할 차례입니다. 설명서는 도면만으로 표현하기 어려운 디자인의 특징이나 창작 의도를 설명하는 부분으로, 잘 작성하면 심사 과정에서 유리하게 작용할 수 있습니다.

하지만 많은 초보자들이 이 부분에서 어려움을 겪습니다. 전문 용어를 사용해야 할지, 어떤 내용을 담아야 할지 막막하기 때문입니다. 다행히 ChatGPT를 활용하면 이 과정이 훨씬 수월해집니다.

1) GPT를 활용한 디자인 설명서 작성법

ChatGPT는 적절한 프롬프트(지시문)만 제공하면 전문적인 디자인 설명서를 작성해줄 수 있습니다. 다음은 효과적인 프롬프트 작성법과 실제 사용 예시입니다.

① 기본 프롬프트 템플릿

사용자 입력 프롬프트

> 다음의 등록된 디자인 설명서를 참고하여, 내 디자인의 특징을 반영해 디자인 설명서를 작성해줘.
>
> [참고할 유사 디자인 설명서 내용]
>
> 내 디자인은 [제품명]으로, 다음과 같은 특징이 있어.
>
> 1. [특징 1]
>
> 2. [특징 2]
>
> 3. [특징 3]
>
> 디자인보호법에 맞는 공식적인 형식으로 작성해줘.

② 실제 프롬프트 예시

사용자 입력 프롬프트

다음의 등록된 디자인 설명서를 참고하여, 내 디자인의 특징을 반영해 디자인 설명서를 작성해줘.

"이 디자인은 휴대용 보틀로서, 투명한 재질로 되어 있으며, 본체 하단부가 넓고 상단으로 갈수록 좁아지는 형상이다.

뚜껑은 원통형으로 본체에 나사식으로 결합되며, 측면에는 손잡이가 부착되어 있다."

내 디자인은 접이식 텀블러로, 다음과 같은 특징이 있어.

1. 실리콘 재질로 되어 있어 사용하지 않을 때 접어서 보관할 수 있음

2. 본체는 하늘색이며, 접이식 부분에 물결무늬 패턴이 있음

3. 뚜껑은 플라스틱 재질로 스트랩이 부착되어 있음

디자인보호법에 맞는 공식적인 형식으로 작성해줘.

③ ChatGPT 응답 예시

ChatGPT 답변 예시:

디자인의 설명

본 디자인은 접이식 텀블러에 관한 것으로, 사용하지 않을 때는 압축하여 부피를 줄일 수 있도록 구성되어 있다.

본체는 하늘색 실리콘 재질로 제작되었으며, 접이식 부분에는 물결무늬 패턴이 규칙적으로 배치되어 미적 요소를 더하고 있다. 접이식 구조는 상하 방향으로 압축 가능하도록 설계되어 있다.

뚜껑은 본체와 대비되는 플라스틱 재질로 되어 있으며, 휴대 편의성을 높이기 위한 스트랩이 부착되어 있다. 본체와 뚜껑은 나사선 구조로 결합되어 내용물의 누수를 방지한다.

본 디자인의 재질, 색상, 패턴 및 형상은 도면에 표현된 바와 같다.

이렇게 작성된 설명서는 이미 등록된 디자인의 형식을 따르면서도, 자신의 디자인만의 특징을 잘 담고 있습니다. 법적 용어를 적절히 사용하고 있어 심사관이 디자인을 이해하는 데 도움이 됩니다.

④ 주의사항과 팁

- ChatGPT가 작성한 내용은 반드시 검토하고 필요에 따라 수정하세요. 가끔 실제와 다른 내용이 포함될 수 있습니다.
- 도면에 표현되지 않은 내용(예: 기능, 작동 원리)은 가급적 설명서에 포함시키지 않는 것이 좋습니다.
- 부분 디자인인 경우 "실선으로 표시된 부분이 디자인 등록을 받고자 하는 부분이며, 점선으로 표시된 부분은 디자인 등록을 받고자 하는 부분이 아님"과 같은 문구를 반드시 포함해야 합니다.
- 색채를 등록받고자 하는 경우 "도면에 표현된 색채는 디자인의 일부임"이라고 명시해야 합니다.

2) 기존 등록된 유사 디자인의 설명서를 쉽게 찾는 방법

효과적인 설명서를 작성하기 위해서는 이미 등록된 유사한 디자인의 설명서를 참고하는 것이 좋습니다. 이를 찾는 방법을 알아봅시다.

① 키프리스에서 등록된 디자인 설명서 찾기

1. 키프리스(www.kipris.or.kr)에 접속하여 디자인 검색을 선택합니다.
2. 자신의 디자인과 유사한 제품의 키워드로 검색합니다.
3. 검색 결과 중 '등록' 상태의 디자인을 선택합니다.
4. 디자인 상세 정보 페이지에서 '공보' 탭을 클릭합니다.
5. 공고 내용 중 '디자인의 설명' 부분을 찾아 참고합니다.



② 다양한 분야의 설명서 참고하기

단지 같은 제품군뿐만 아니라, 비슷한 특성을 가진 다른 분야의 디자인 설명서도 참고할 수 있습니다. 예를 들어, 접이식 구조의 텀블러를 디자인했다면, 접이식 의자나 접이식 우산 등의 설명서를 함께 찾아보는 것도 도움이 됩니다.

③ 분야별 설명서 작성 팁

분야에 따라 디자인 설명서 작성 시 중점을 둬야 할 내용이 다릅니다.

- **가구류**: 재질, 조립 방식, 구성 요소 간의 관계를 중심으로 설명
- **전자제품**: 외관 형상, 버튼이나 디스플레이의 배치, 특징적인 마감 처리 강조
- **생활용품**: 사용 목적, 인체공학적 설계 요소, 특징적인 형태 설명
- **패션 제품**: 독특한 패턴, 질감, 색상 조합, 독창적 디테일에 초점
- **GUI 디자인**: 화면 구성, 아이콘 배치, 색상 체계, 사용자 흐름 설명

4. 창작 내용의 요점, GPT로 간단히 작성하기

디자인 출원서에는 '창작 내용의 요점'이라는 항목이 있습니다. 이 부분은 디자인의 핵심적인 창작 포인트를 간략하게 설명하는 것으로, 심사관이 디자인의 창작성을 판단하는 중요한 기준이 됩니다. 이 항목도 ChatGPT를 활용하면 전문적으로 작성할 수 있습니다.

1) 강한 디자인권 확보를 위한 GPT 활용법

창작 내용의 요점은 디자인의 독창성을 강조하고, 기존 디자인과의 차별점을 명확히 보여주는 것이 중요합니다. 이를 효과적으로 작성하기 위한 프롬프트와 활용법을 알아보겠습니다.

① 기본 프롬프트 템플릿

사용자 입력 프롬프트

> 아래 기존 등록된 디자인권의 창작요점을 분석해서 내 디자인에 맞게 강력하게 창작요점을 작성해줘.
>
> [기존 등록된 디자인 창작요점 예시]
>
> 내 디자인은 [제품명]으로, 기존 디자인과 다른 특징은:
>
> 1. [차별점 1]
>
> 2. [차별점 2]
>
> 3. [차별점 3]
>
> 특히 [가장 독창적인 부분]이 핵심 창작 포인트야. 이를 강조하는 창작요점을 작성해줘.

② 실제 프롬프트 예시

사용자 입력 프롬프트

> 아래 기존 등록된 디자인권의 창작요점을 분석해서 내 디자인에 맞게 강력하게 창작요점을 작성해줘.
>
> "본 디자인은 화장품 용기에 관한 것으로, 원통형 본체 상단에 돔 형태의 캡이 결합된 형상이다. 본체 측면에 물결 무늬 패턴을 규칙적으로 배치하고, 캡과 본체의 색상 대비를 통해 시각적 주목성을 높인 점이 창작의 요점이다."
>
> 내 디자인은 접이식 텀블러로, 기존 디자인과 다른 특징은:
>
> 1. 실리콘 소재로 만들어 접었다 펼 수 있는 형태
>
> 2. 접히는 부분에 독특한 물결 패턴을 적용
>
> 3. 본체와 뚜껑의 색상 대비와 뚜껑에 부착된 스트랩
>
> 특히 실리콘 소재의 접이식 구조가 핵심 창작 포인트야. 이를 강조하는 창작요점을 작성해줘.

③ ChatGPT 응답 예시

ChatGPT 답변 예시:

> 창작 내용의 요점
>
> 본 디자인은 접이식 텀블러에 관한 것으로, 실리콘 소재를 활용하여 사용하지 않을 때는 압축 가능한 혁신적인 구조를 구현한 점이 주된 창작 특징이다. 특히 접이식 부분에 적용된 물결 패턴은 시각적 심미성을 높임과 동시에 접힘과 펼침의 기능성을 강화하였다. 또한 본체와 뚜껑 간의 선명한 색상 대비 및 뚜껑에 부착된 스트랩 디자인을 통해 실용성과 독창적 미감을 조화롭게 구현한 점이 본 디자인의 핵심적 창작 요점이다.
>
> ---
>
> 이 창작 요점은 디자인의 독창적인 측면을 강조하면서도 전체적인 미감과 실용성이 어떻게 조화를 이루는지 설명하고 있습니다. 특히 '혁신적인 구조', '시각적 심미성', '독창적 미감' 등의 표현은 창작성을 부각시키는 데 효과적입니다.

④ 강한 창작 요점 작성 팁

- 기존 제품과의 '차별점'을 구체적으로 명시하세요.
- '독창적', '혁신적', '고유한' 등의 강조 표현을 적절히 사용하세요.
- 단순한 기능이나 효과보다는 '디자인적 특징'에 중점을 두세요.
- 너무 길거나 기술적인 설명은 피하고 간결하게 작성하세요.
- 가장 중요한 창작 요소 하나를 중심으로 서술하는 것이 효과적입니다.

2) 디자인 개발 중간 과정의 변형 디자인은 스스로 GPT로 쉽게 출원하기

제품 개발 과정에서는 하나의 기본 디자인에서 파생된 여러 변형 디자인이 나오는 경우가 많습니다. 이런 중간 과정의 변형 디자인을 효율적으로 출원하는 방법을 알아보겠습니다.

① 변형 디자인의 ChatGPT 활용 전략

기본 디자인의 설명서와 창작 요점이 이미 작성되어 있다면, 변형 디자인은 더 쉽게 준비할 수 있습니다. 기존 내용을 기반으로 변경된 부분만 수정하면 되기 때문입니다.

사용자 입력 프롬프트

다음은 내가 이미 출원한 기본 디자인의 설명서와 창작 요점이야.

[기본 디자인 설명서]

[기본 디자인 창작 요점]

이제 이 디자인의 변형 버전을 출원하려고 해. 변형된 내용은 다음과 같아.

1. [변경 사항 1]

2. [변경 사항 2]

이 변경 사항을 반영하여 변형 디자인의 설명서와 창작 요점을 새로 작성해줘.

② 실제 활용 예시

사용자 입력 프롬프트

다음은 내가 이미 출원한 기본 디자인의 설명서와 창작 요점이야.

[설명서]

"본 디자인은 접이식 텀블러에 관한 것으로, 사용하지 않을 때는 압축하여 부피를 줄일 수 있도록 구성되어 있다. 본체는 하늘색 실리콘 재질로 제작되었으며, 접이식 부분에는 물결무늬 패턴이 규칙적으로 배치되어 있다..."

[창작 요점]

"본 디자인은 접이식 텀블러에 관한 것으로, 실리콘 소재를 활용하여 사용하지 않을 때는 압축 가능한 혁신적인 구조를 구현한 점이 주된 창작 특징이다..."

이제 이 디자인의 변형 버전을 출원하려고 해. 변형된 내용은 다음과 같아.

1. 접이식 부분의 물결무늬 대신 육각형 패턴으로 변경

2. 뚜껑 부분이 원형에서 각진 형태로 변경

3. 색상이 하늘색에서 그라데이션 핑크로 변경

이 변경 사항을 반영하여 변형 디자인의 설명서와 창작 요점을 새로 작성해줘.

ChatGPT는 이러한 지시를 받으면, 기본 디자인의 형식과 구조를 유지하면서도 변경된 요소를 반영한 새로운 설명서와 창작 요점을 작성해줍니다.

③ 변형 디자인 출원 시 주의사항

- 변형 디자인이 기본 디자인과 너무 유사하면, '관련 디자인'으로 출원하는 것이 더 유리할 수 있습니다. 이 경우 변리사의 자문을 구하는 것이 좋습니다.
- 변형이 '색상'만 다른 경우라면, 색채를 포함한 디자인으로 출원해야 합니다.
- 여러 변형 디자인을 동시에 출원할 때는 각각의 디자인이 충분히 구별되는지 확인하세요.

출원 준비의 마무리 체크리스트

디자인 출원을 위한 모든 준비가 거의 끝났습니다. 실제 출원 전에 다음 체크리스트를 통해 누락된 부분이 없는지 확인해보세요.

1. **도면 준비**
    - 도면 규격(해상도, 크기)이 적합한가?
    - 필요한 모든 도면(사시도, 6면도 등)이 준비되었는가?
    - 도면 간 일관성이 유지되는가?
    - 불필요한 요소(배경, 텍스트 등)가 제거되었는가?
2. **물품명 및 분류**
    - 특허청에서 인정하는 물품명을 사용했는가?
    - 적절한 디자인 분류(Locarno)를 찾았는가?
3. **디자인 설명서**
    - 디자인의 특징이 명확히 기술되었는가?
    - 도면에 표현되지 않는 사항이 포함되었는가?
    - 부분 디자인인 경우, 보호 부분에 대한 설명이 있는가?

4. **창작 내용의 요점**

    - 디자인의 독창적 특징이 강조되었는가?
    - 기존 디자인과의 차별점이 명시되었는가?
    - 간결하면서도 핵심을 담고 있는가?

5. **기타 준비 사항**

    - 신규성 상실 예외 적용이 필요한 경우, 관련 증빙이 준비되었는가?
    - 출원료 납부를 위한 결제 수단이 준비되었는가?
    - 특허고객번호가 있는가? (없다면 발급 필요)

이 모든 항목을 체크한 후에는 4장에서 다룰 실제 출원 과정으로 넘어갈 준비가 되었습니다.

이제 ChatGPT의 도움을 받아 도면, 설명서, 창작 요점까지 완벽하게 준비했으니, 다음 장에서는 특허청의 전자출원 시스템을 이용해 직접 출원을 진행하는 방법을 배워보겠습니다.

4장. 셀프 디자인 출원, 이것만 따라 하면 된다!

3장에서 출원에 필요한 도면과 설명서를 준비했다면, 이제 실제로 특허청에 출원서를 제출할 차례입니다. 변리사 없이 직접 출원하는 것이 처음에는 복잡해 보일 수 있지만, 이 장에서 안내하는 단계를 따라가면 누구나 쉽게 디자인권을 출원할 수 있습니다.

대한민국 특허청은 **'특허로(www.patent.go.kr)'** 사이트를 통해 전자출원 서비스를 제공하고 있으며, 이를 활용하면 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. 이 장에서는 특허고객번호 발급부터 출원료 납부까지 전체 과정을 단계별로 상세히 안내해 드립니다.

1. 출원 전 사전 준비

실제 출원을 시작하기 전에, 특허청 시스템에 등록하고 필요한 인증서를 준비해야 합니다. 한 번만 설정해두면 이후 모든 출원에 활용할 수 있으니, 처음 한 번만 꼼꼼히 따라해 보세요.

1) 특허고객번호 간단히 발급받는 방법

특허고객번호는 특허청에서 출원인을 식별하기 위한 고유 번호로, 최초 1회만 발급받으면 이후 모든 특허, 상표, 디자인 출원에 활용할 수 있습니다.

① 특허로 웹사이트 접속 및 회원가입

먼저 특허로 웹사이트(www.patent.go.kr)에 접속하여 회원가입을 합니다. 이미 회원이라면 로그인하면 됩니다.

회원가입 버튼을 클릭하고 필요한 정보를 입력하여 사이트 회원으로 가입합니다. 가입 과정은 일반적인 웹사이트와 유사하니 어렵지 않게 진행할 수 있습니다.



② 특허고객번호 발급 신청

로그인 후, 상단 메뉴에서 '특허고객 등록'을 선택합니다.



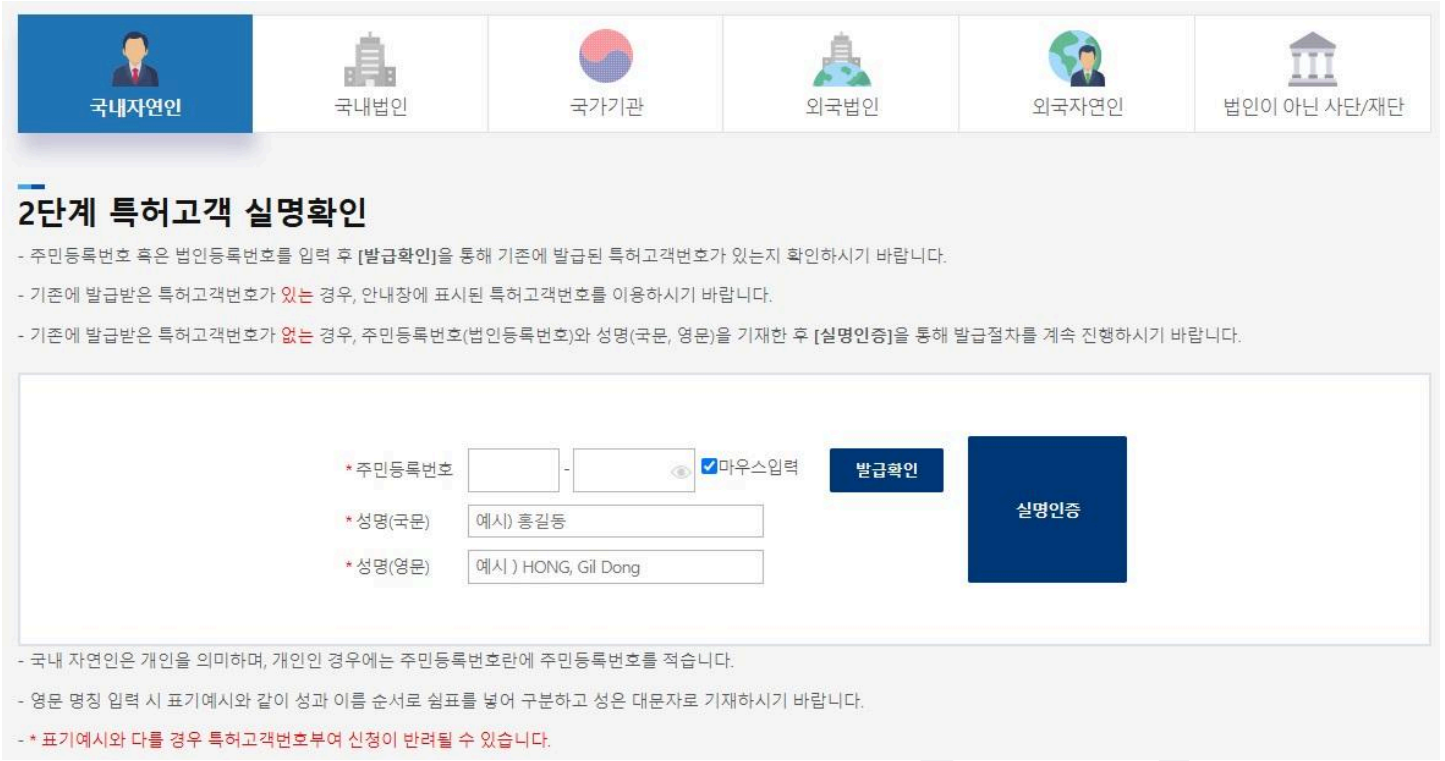
특허고객번호 발급 페이지에서 출원인 유형(개인, 법인 등)을 선택하고 필요한 정보를 입력합니다.

개인의 경우:

- 성명, 주민등록번호
- 주소 (주민등록상 주소)
- 연락처, 이메일 등

법인의 경우:

- 법인명, 사업자등록번호
- 법인 주소
- 대표자 정보
- 연락처, 이메일 등



③ 필요 서류 제출

개인의 경우 주민등록등본이나 초본, 법인의 경우 사업자등록증 사본이 필요합니다. 이 서류는 스캔하여 파일로 첨부합니다.

디지털 서류를 준비하기 어렵다면, 서류를 제출하지 않고 진행한 후 나중에 특허청에서 요청할 때 제출하는 방법도 있습니다. 다만 이 경우 발급이 지연될 수 있습니다.

④ 신청 완료 및 번호 확인

모든 정보를 입력하고 신청을 완료하면, 보통 1~2일 내에 특허고객번호가 발급됩니다. 발급된 번호는 **'특허관리'** → **'특허고객정보 조회'** 메뉴에서 확인할 수 있으며, 등록된 이메일로도 통보됩니다.

2) 공인인증서 등록 및 특허로 로그인 쉽게 따라하기

특허청 전자출원 시스템을 이용하려면 공동인증서(구 공인인증서)나 금융인증서를 등록해야 합니다. 이 인증서는 출원서에 전자서명을 하는 데 사용됩니다.

① 인증서 준비

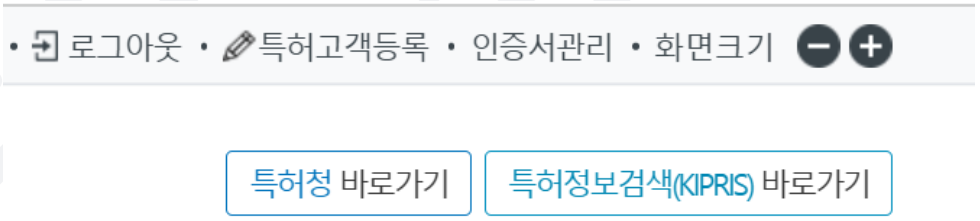
대부분의 사람들은 인터넷뱅킹이나 정부24 등의 서비스를 위해 이미 공동인증서나 금융인증서를 갖고 있을 것입니다. 없다면 거래 은행이나 한국정보인증, 코스콤 등의 공인인증기관을 통해 발급받을 수 있습니다.

사용 가능한 인증서 종류:

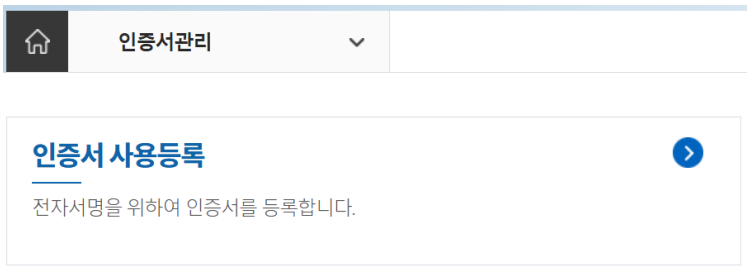
- 공동인증서 (구 공인인증서)
- 금융인증서
- 간편인증 (카카오, 네이버, 패스 등)

② 인증서 등록

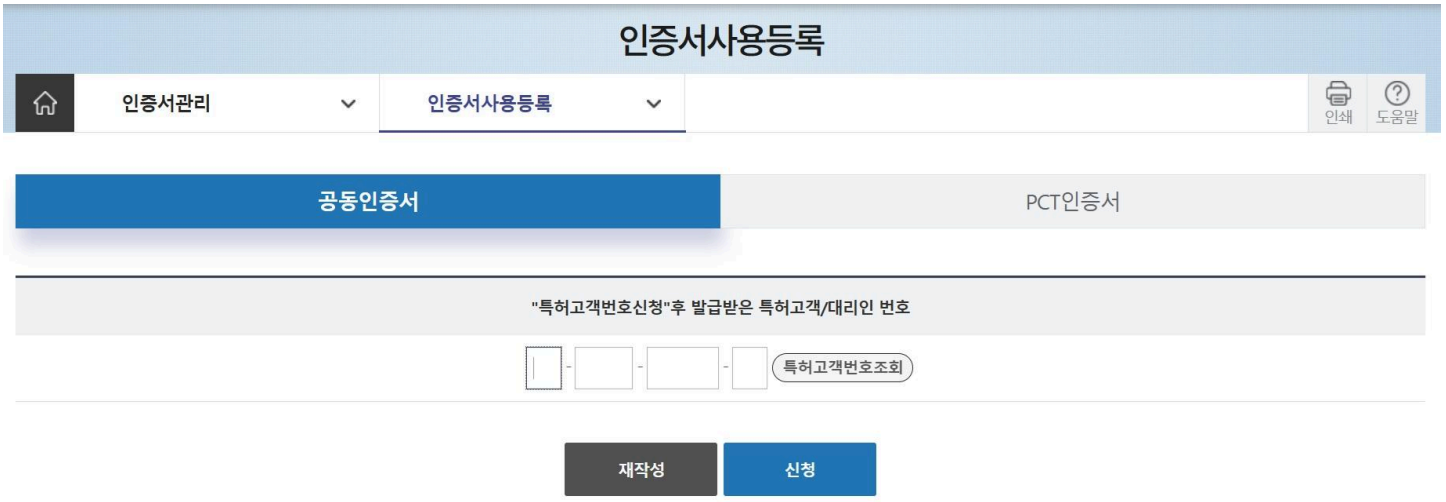
특허로 사이트에 로그인한 후, 상단 메뉴에서 '인증서 관리'를 선택합니다.



인증서 등록 화면에서 '인증서 등록' 버튼을 클릭하고, 보유한 인증서를 선택한 후 인증서 비밀번호를 입력합니다.

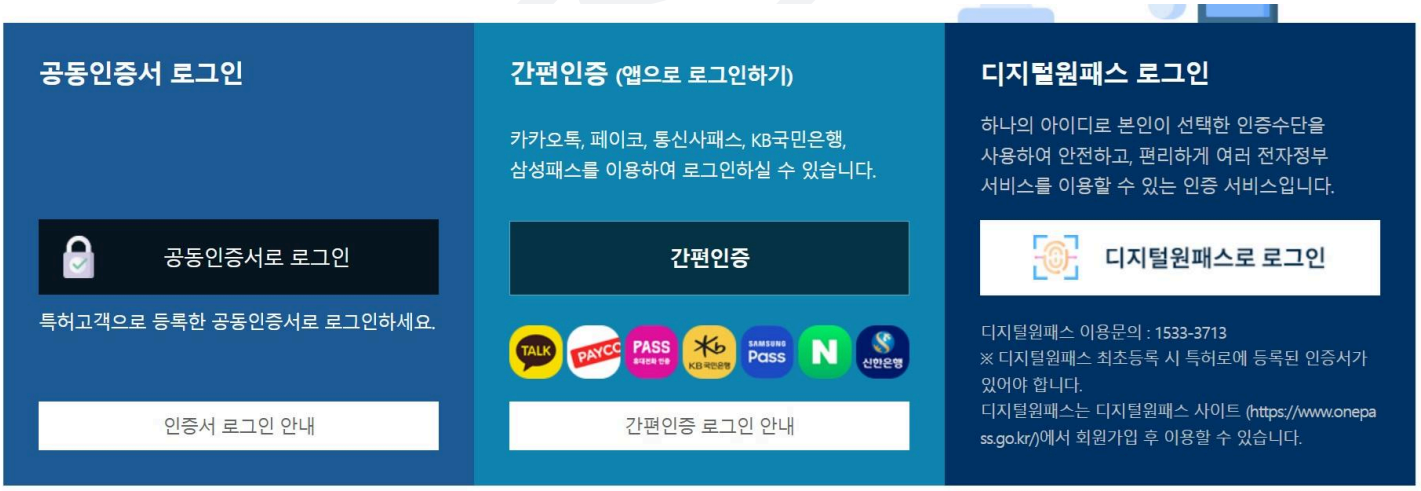


등록이 완료되면 "인증서가 정상적으로 등록되었습니다"라는 메시지가 표시됩니다.



③ 인증서를 이용한 특허로 로그인

이제 특허로 사이트에 접속할 때 인증서를 이용하여 로그인할 수 있습니다. 로그인 페이지에서 '인증서 로그인' 버튼을 클릭하고, 등록한 인증서를 선택한 후 비밀번호를 입력하면 됩니다.



④ 자주 발생하는 오류와 해결 방법

인증서 관련 오류가 발생할 경우, 다음 해결 방법을 시도해보세요.

- **인증서 인식 오류**: 인증서가 올바른 위치에 저장되어 있는지 확인합니다. 보통 USB, 하드디스크 또는 클라우드에 저장되어 있습니다.
- **만료된 인증서**: 인증서 유효기간은 보통 1년입니다. 만료된 경우 발급기관에서 갱신해야 합니다.

- **브라우저 호환성 문제**: Google Chrome이나 Microsoft Edge를 이용하는 것이 안정적입니다.
- **보안 프로그램 설치 필요**: 특허로 사이트에서 필요한 보안 프로그램을 모두 설치했는지 확인합니다.

클라우드에 저장된 인증서는 오류가 나는 경우가 많기 때문에 인증서를 PC 하드디스크로 복사한 후 사용하시는 것이 더 안정적 입니다.

2. 전자출원 서류 작성하기 (통합서식작성기 사용법)

특허고객번호와 인증서 준비가 완료되었다면, 이제 본격적으로 출원서류를 작성할 차례입니다. 특허청에서 제공하는 '통합서식작성기'라는 프로그램을 사용하여 디자인 출원서를 작성하게 됩니다.

1) 소프트웨어 다운로드 및 설치

특허로 웹사이트에 로그인한 후, '신청/제출' → '국내출원' → '전자출원SW 설치' 메뉴를 선택합니다.



'통합서식작성기(PKEAPS)'와 '명세서작성기(KIPO-Editor)' 다운로드 버튼을 클릭하여 설치 파일을 다운로드합니다. 다운로드한 파일을 실행하여 설치를 진행합니다.

개별설치

구분	제공내역	다운로드
통합서식작성기 (PKEAPS) 다운로드 용량 : 459MB 설치 용량(추정치) : 1.77GB	서식작성기(NKEAPS)에서 제공하는 기능 및 국제상표출원(MM) 서식 작성, 국제디자인출원(DM) 서식 작성, 첨부서류입력기의 기능을 일괄 제공합니다.	다운로드 사용설명서
명세서작성기 (KIPO-Editor) 다운로드 용량 : 342MB 설치 용량(추정치) : 357MB	명세서, PCT명세서를 작성할 수 있는 특허문서 작성 전용 워드 프로세스형 SW입니다. 첨부서류입력기능을 제공합니다.	다운로드 사용설명서

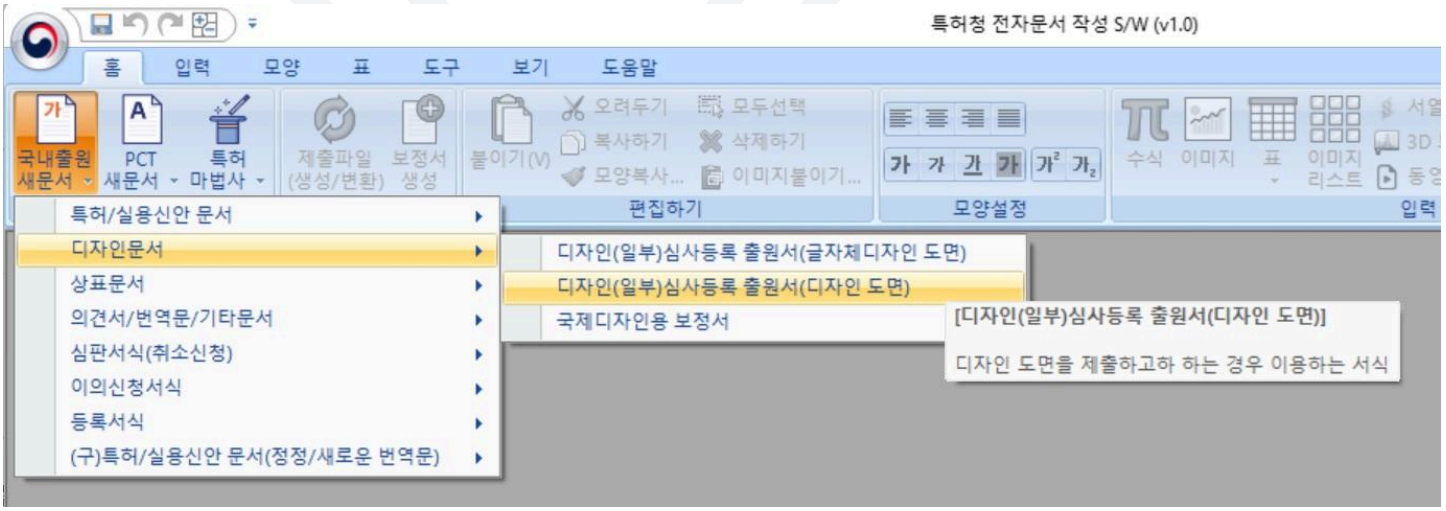
설치 중 표시되는 안내 메시지에 따라 '다음' 버튼을 클릭하며 진행하면 됩니다. 보통 기본 설정을 그대로 유지하는 것이 좋습니다. 명세서 작성기는 출원 명세서를 작성하는 용도로 사용합니다. 그리고 작성한 명세서를 통합서식작성기를 통해서 출원 합니다.

2) 통합 명세서 작성기

지식재산권을 출원하기 위해서는 명세서를 작성해야 합니다. 디자인권 역시 명세서를 작성해야하는데요. 통합 명세서 작성기 프로그램으로 명세서를 작성하면 됩니다.

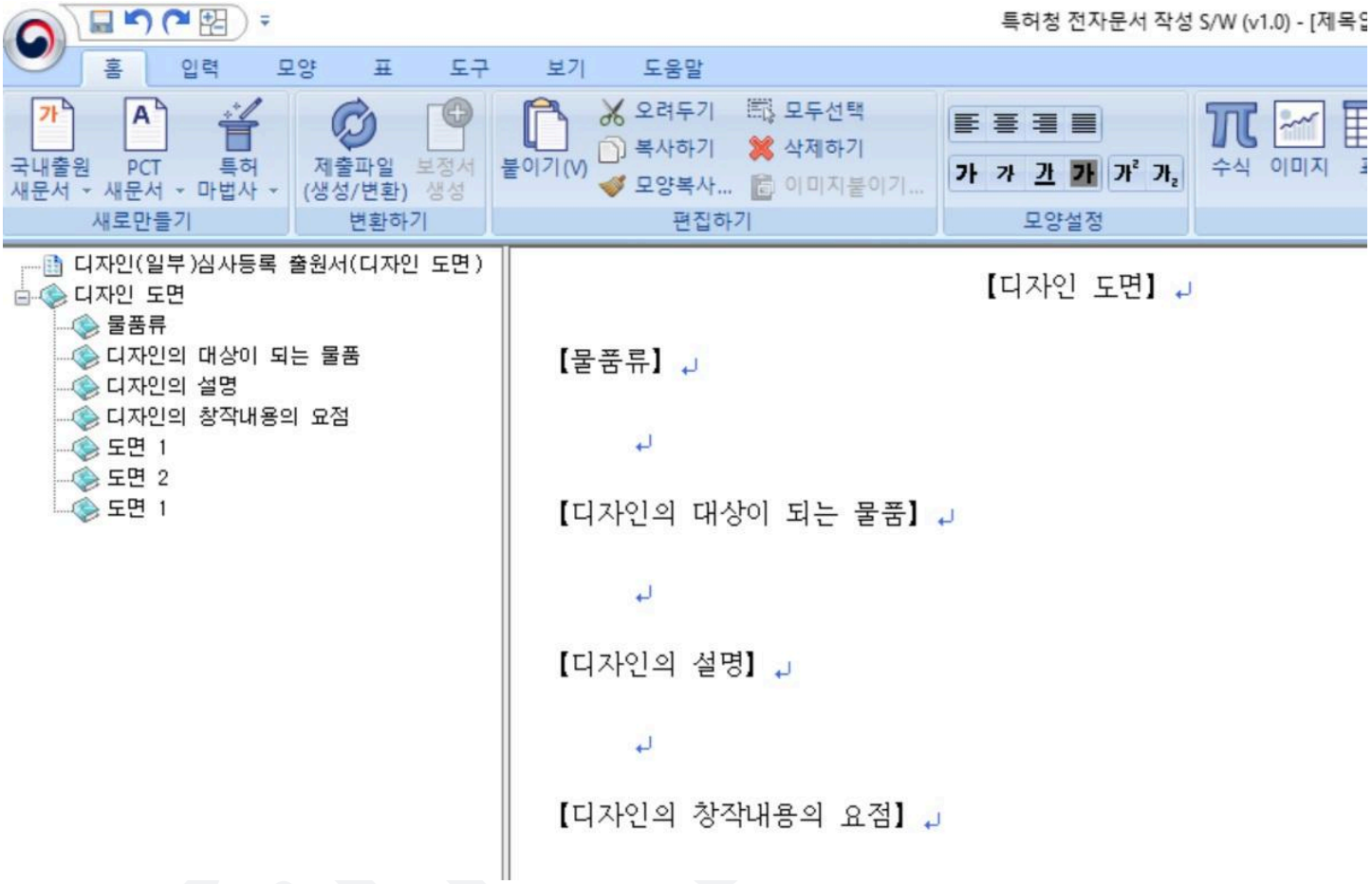
① 통합명세서작성기 실행

통합서식작성기의 상단 도구 모음에서 '명세서작성' 버튼을 클릭하여 통합명세서작성기(KIPO Editor)를 실행합니다.



② 물품류 및 기본 설명 내용 작성

물품류, 디자인의 대상이되는 물품, 디자인의 설명, 디자인의 창작 내용의 요점을 작성합니다. 가장 쉬운 방법은 비슷한 제품 또는 경쟁 제품 중 등록이된 제품의 내용을 그대로 차용하면 됩니다. 다만 우리 제품의 특징을 표현해야하기 때문에 이 부분은 ChatGPT의 도움을 받는 것이 좋습니다.



사용자 입력 프롬프트

다음 내용은 경쟁사 제품의 디자인 출원 명세서야. 내가 만든 제품의 디자인 특징은 OOO이야.
이 내용에 맞춰서 [디자인의 대상이 되는 물품], [디자인의 설명], [디자인의 창작 내용의 요점]을 작성해줘.

물품류
제6류
디자인의 대상이 되는 물품
연결의자
디자인의 설명
1. 본 디자인 연결의자의 좌판, 등판은 레자, 다리 프레임, 등 프레임은 금속 재질로 이루어짐.
2. 본 디자인 연결의자는 1인용으로 사용할 수도 있고, 여러개 연결시 중간 팔걸이가 1개이므로 공간적으로 양

호함.
3. 본 디자인 연결의자 뒷 판에는 독서대를 형성하여 연결 브라켓에 의해 책등을 놓을 수 있도록 형성함.
4. 본 디자인 연결의자는 [참고도면 1.1]에 도시된 바와 같이 좌판 측면에 연결된 연결 부재에 의해 의자 여러 개를 고정 및 연결하여 사용하며, 다리 프레임 하부에는 목재를 끼워 미끄러지지 않도록 구성함.
5. 도면의 설명.
도면 1.1 내지 1.7은 본 디자인에 따른 연결의자이며, 구체적으로 설명하면,
도면 1.1은 연결의자의 사시 도면이며,
도면 1.2는 앞에서 본 연결의자의 도면이며,
도면 1.3은 뒤에서 본 연결의자의 도면이며,
도면 1.4는 위에서 본 연결의자의 도면이며,
도면 1.5는 아래에서 본 연결의자의 도면이며,
도면 1.6은 좌측에서 본 연결의자의 도면이며,
도면 1.7은 우측에서 본 연결의자의 도면이다.
디자인 창작 내용의 요점
'연결의자'의 형상과 모양의 결합을 디자인 창작내용의 요점으로 함.

디자인 도면 준비

첨부할 도면 파일은 다음 요건을 충족해야 합니다.

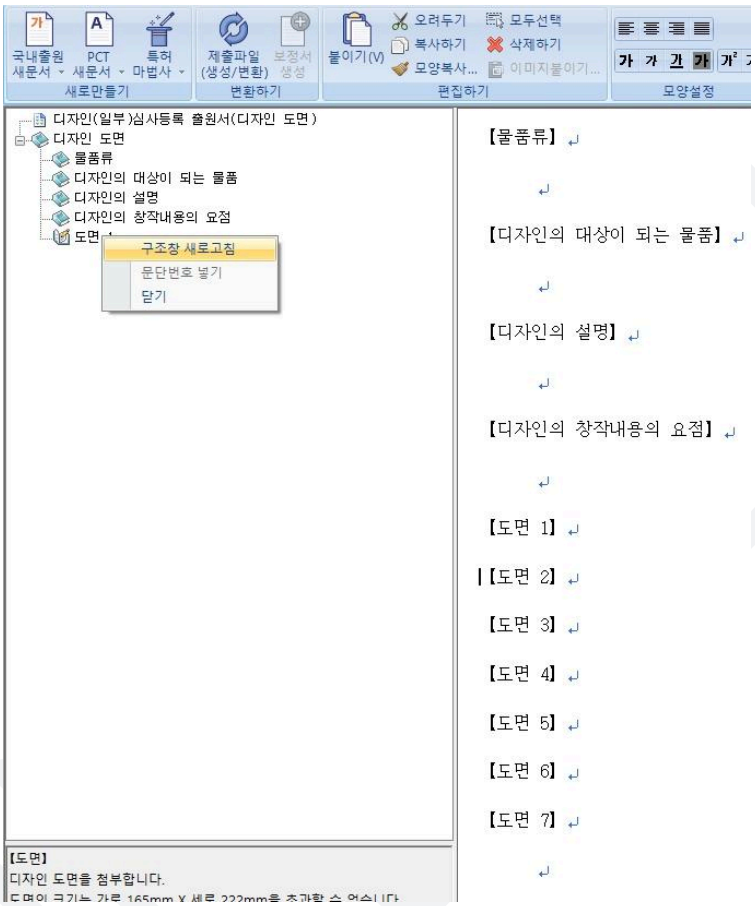
- 파일 형식: JPG, TIFF, GIF, BMP, PNG 중 하나
- 해상도: 300~400dpi 권장
- 크기: 가로 165mm × 세로 222mm 이내
- 용량: 파일당 2MB 이내

도면 파일의 이름은 다음과 같이 명명하는 것이 좋습니다.

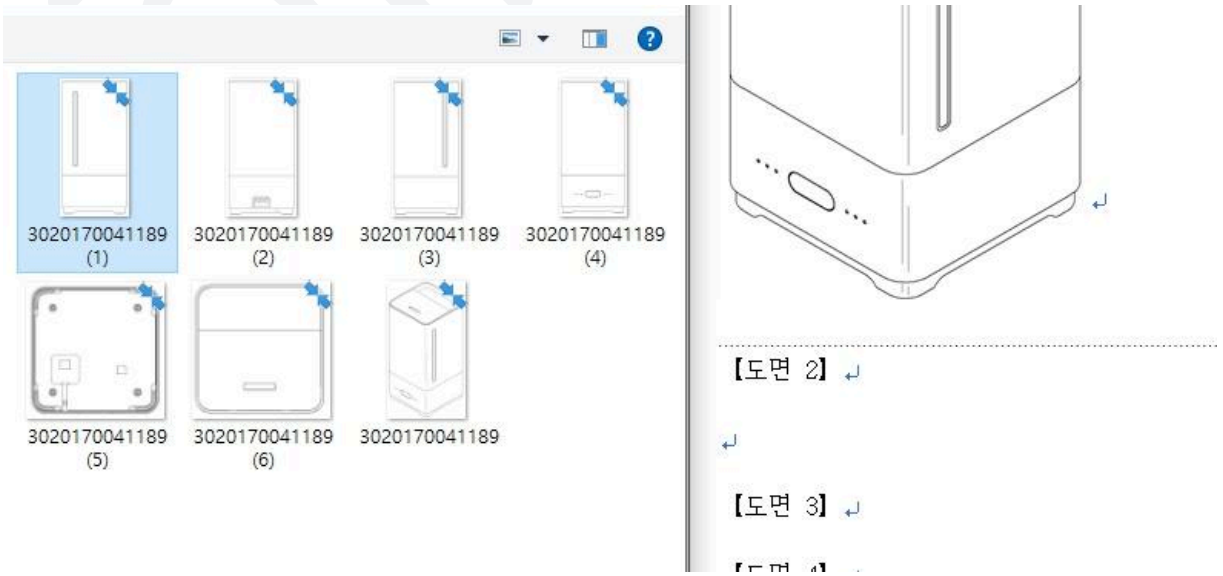
- 도면1.1(사시도).jpg
- 도면1.2(정면도).jpg
- 도면1.3(배면도).jpg
- 도면1.4(좌측면도).jpg
- 도면1.5(우측면도).jpg
- 도면1.6(평면도).jpg
- 도면1.7(저면도).jpg

③ 도면 삽입

통합명세서작성기에서 '디자인도(도면)'를 선택하고 도면의 개수 만큼 '[도면 번호]'를 추가합니다. 그런 다음 좌측 창에서 '구조창 새로고침'을 선택하면 도면 번호가 들어간것을 확인할 수 있습니다.



파일 선택 창에서 준비한 도면 파일을 선택하여 추가합니다.



모든 도면을 순서대로 추가한 후, 도면의 순서가 올바른지 확인합니다.

④ 디자인 설명 및 창작 내용 요점 입력

'디자인의 설명' 항목을 선택하고, 3장에서 준비한 디자인 설명을 입력합니다.

마찬가지로 '창작 내용의 요점' 항목을 선택하고, 준비한 내용을 입력합니다.

【디자인 도면】

【물품류】

제23류

【디자인의 대상이 되는 물품】

가습기

【디자인의 설명】

1. 재질은 아크리로나이트릴-뷰타다이엔-스타이렌(ABS), 폴리카보네이트, 아크릴, 폴리에탈렌 및 폴리프로필렌임.

2. 본 디자인은 가습기에 관한 디자인으로서, 모서리가 라운드 형상인 정사각 기둥 형태로, 정면 하단에 기기의 조작 버튼 및 상태부가 형성되어 있으며 양 측면에 본체 내부에 저장된 물의 잔량을 확인할 수 있는 표시부가

결합된 것임.

3. 실선으로 표현된 부분이 부분디자인으로 등록을 받고자 하는 부분이고, 점선으로 표현된 후면 하단의 구멍들과 바닥면 일부는 디자인 등록의 대상이 아님.

4. 도면 1은 본 디자인의 사시도, 도면 2는 본 디자인의 정면도, 도면 3은 본 디자인의 배면도, 도면 4는 본 디자인의 좌측면도, 도면 5는 본 디자인의 우측면도, 도면 1.6은 본 디자인의 평면도, 도면 1.7은 본디자인의 저면도를 각각 도시한 것임.

【디자인의 창작내용의 요점】

본 디자인 "가습기"의 형상 및 모양의 결합을 디자인창작내용의 요점으로 함.

⑤ 최종 확인 및 저장

모든 내용을 입력한 후, 상단 메뉴의 '미리보기'를 클릭하여 전체 내용을 확인합니다. 도면과 설명이 정확하게 표시되는지, 누락된 부분은 없는지 확인합니다.

문제가 없으면 '제출용 파일 생성' 버튼을 클릭하여 HLZ 파일(특허청 제출용 파일)을 생성합니다. 이 파일은 자동으로 통합서식작성기에 첨부됩니다.



⑥ 자주 발생하는 오류와 해결 방법

도면 첨부 시 흔히 발생하는 오류와 해결 방법은 다음과 같습니다.

- **도면 크기 초과**: 이미지 편집 프로그램으로 도면 크기를 조정합니다.
- **해상도 부족**: 도면이 흐릿하게 보인다면 더 높은 해상도로 다시 준비합니다.
- **도면 번호 불일치**: 도면 번호가 연속적이고 일관되게 부여되었는지 확인합니다.
- **파일 형식 오류**: 지원되는 형식(JPG, TIFF 등)으로 변환합니다.

3) 통합 서식 작성기

출원서 서지 사항 작성이 끝났다면, 통합 서식 작성기를 통해 추가 내용을 작성 후 제출하면 됩니다.

① 통합서식작성기 실행 및 기본 화면 이해

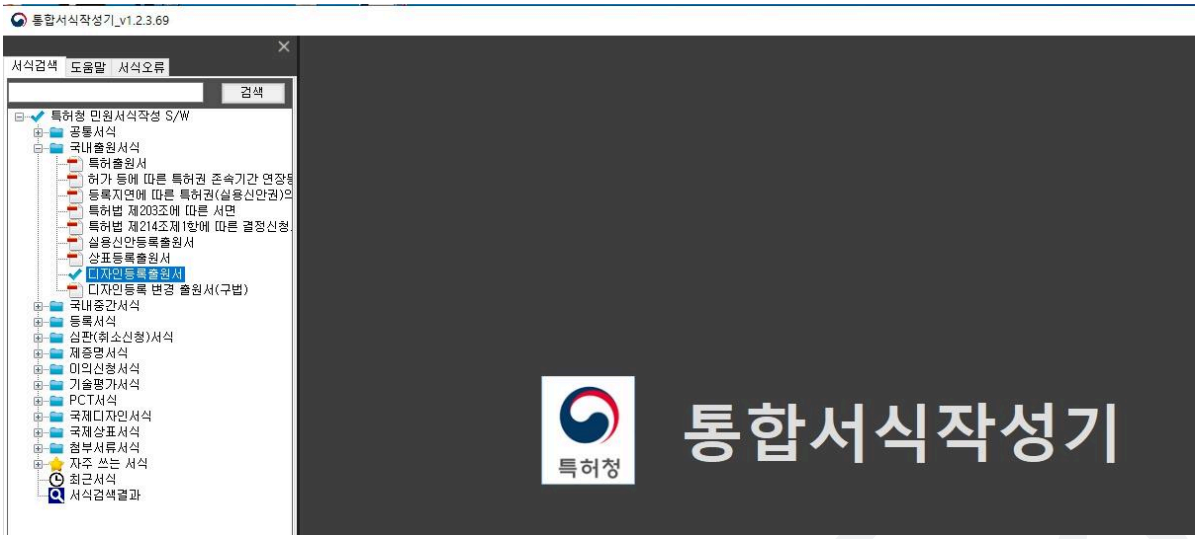
설치가 완료되면 바탕화면이나 시작 메뉴에서 '통합서식작성기'를 실행합니다.

통합서식작성기의 기본 화면은 크게 다음과 같은 영역으로 구성됩니다.

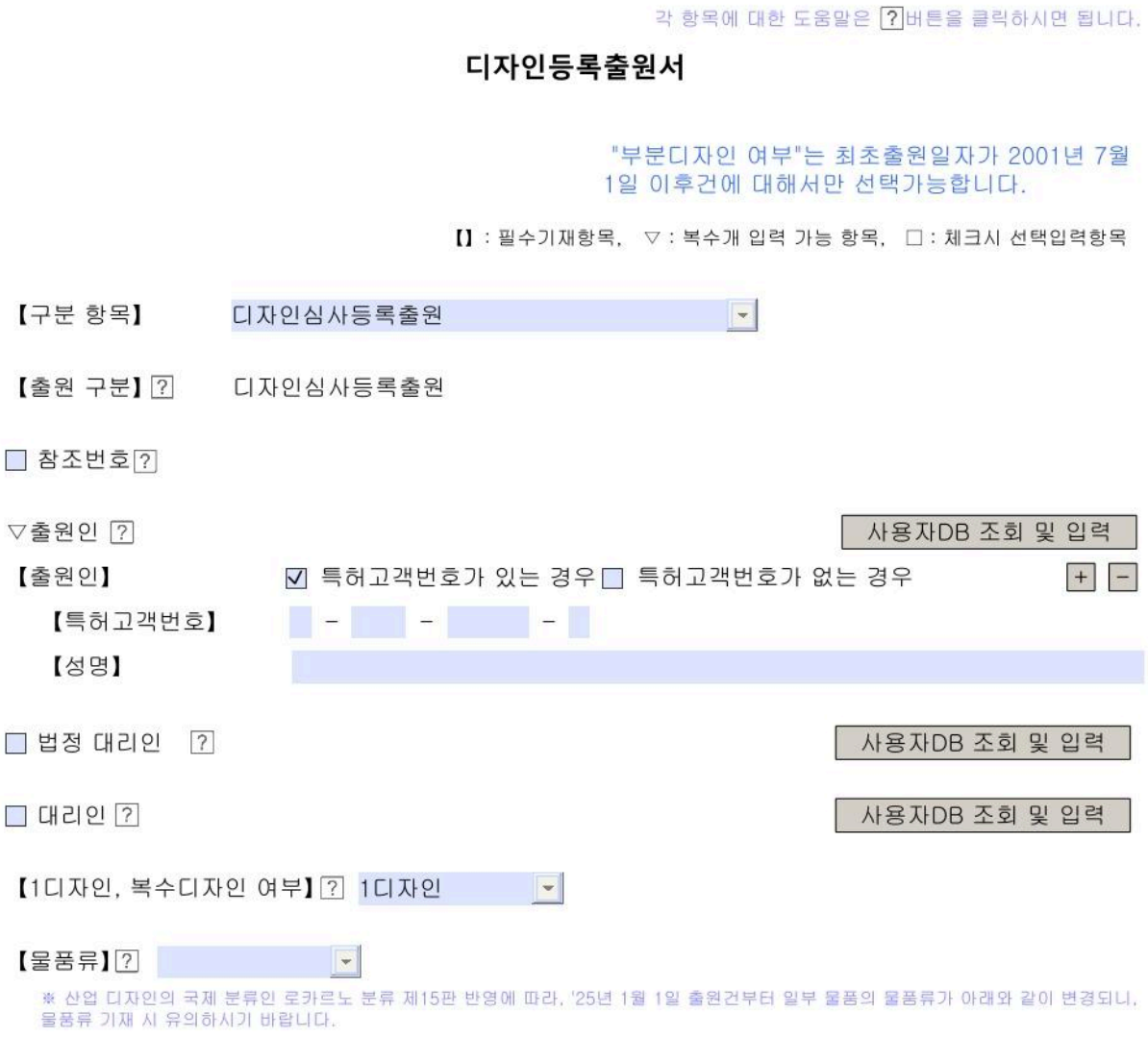
- 좌측 메뉴: 서식 유형 및 기능 메뉴
- 중앙 영역: 서식 작성 영역
- 상단 도구 모음: 저장, 검증, 제출 등의 기능 버튼

② 디자인등록출원서 작성 시작

좌측 메뉴에서 '디자인' → '출원서' → '디자인등록출원서'를 선택합니다.



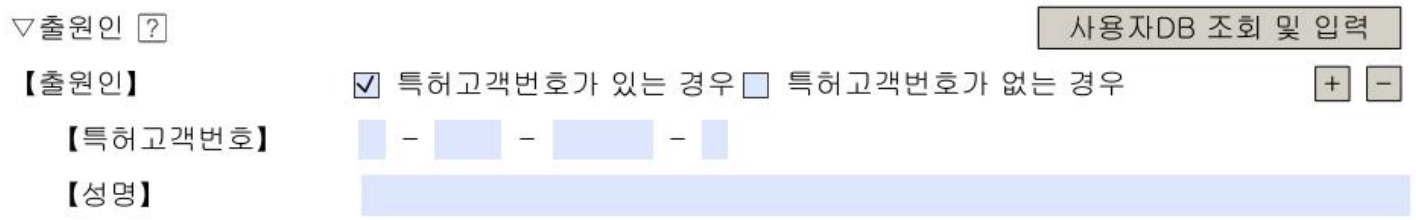
디자인등록출원서 양식이 중앙 영역에 표시됩니다. 이제 각 항목을 순서대로 작성해 나갑니다.



③ 출원인 정보 입력

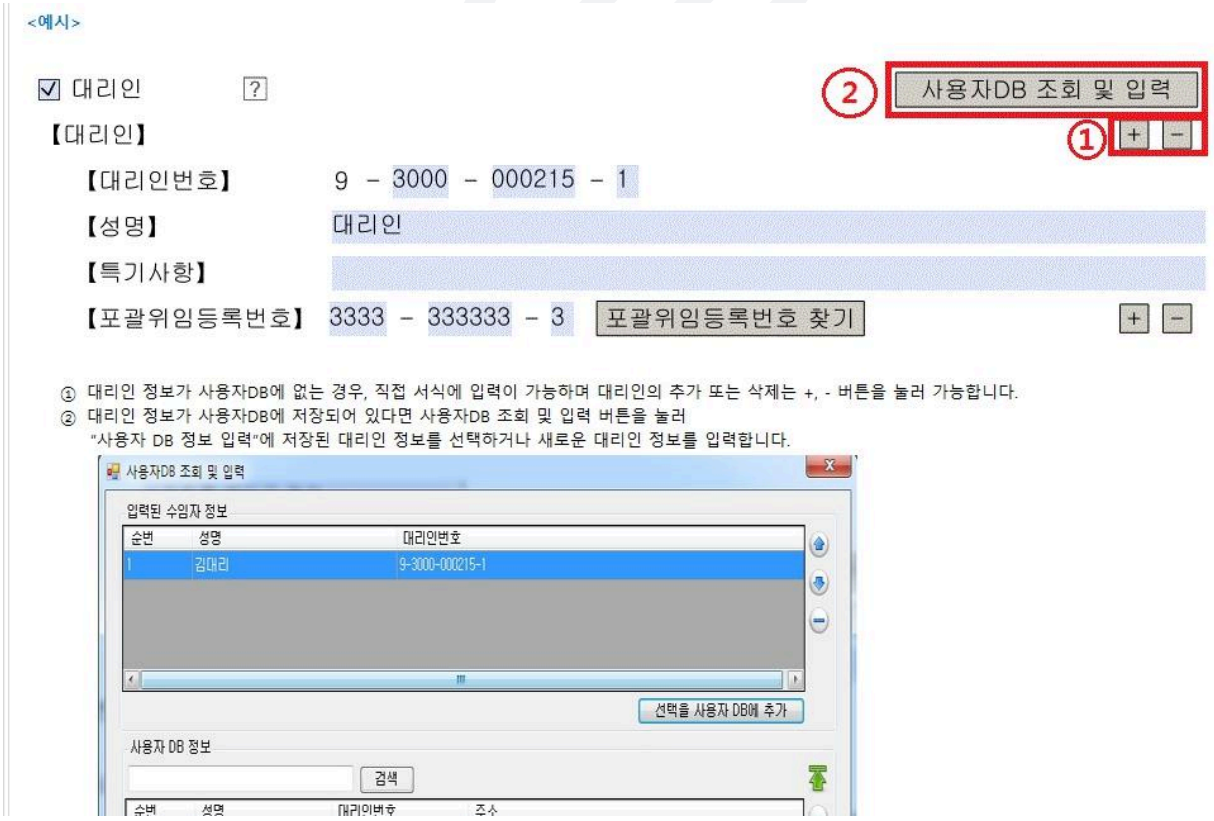
'출원인' 섹션에서 '특허고객번호'를 입력합니다. 발급받은 특허고객번호를 입력하고 '검색' 버튼을 클릭하면 자동으로 등록된 출원인 정보가 표시됩니다.

여러 명의 출원인이 있을 경우 '+' 버튼을 클릭하여 출원인을 추가할 수 있습니다.



④ 법정 대리인 및 대리인 정보 입력

'법정 대리인'은 만18세 미만의 미성년자가 출원할 때 입력하는 칸 입니다. 성인이라면 입력할 필요가 없습니다. '대리인'은 변리사를 의미 합니다. 포괄위임등록번호를 함께 입력해야 합니다.

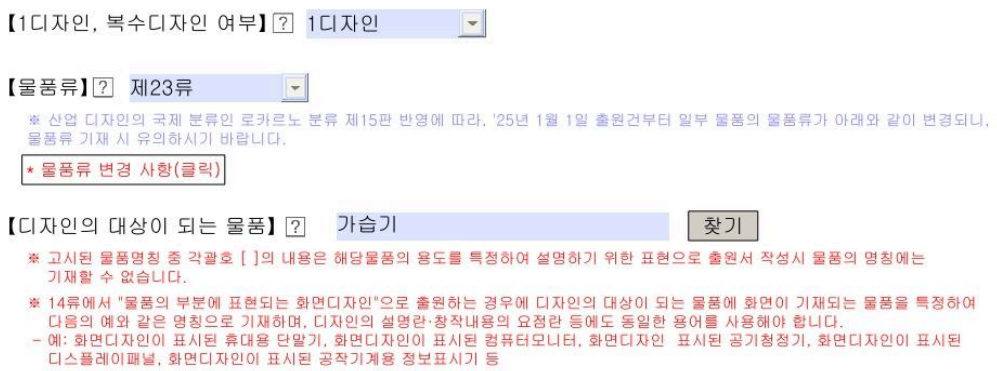


⑤ 디자인 정보 입력

- **디자인 수**: 일반적으로 '1'을 입력합니다. 한 벌 물품 디자인의 경우 구성품 개수를 기재합니다. 앞에서 설명한 한 벌 물품 이외에는 모두 '1디자인'을 선택하면 됩니다.

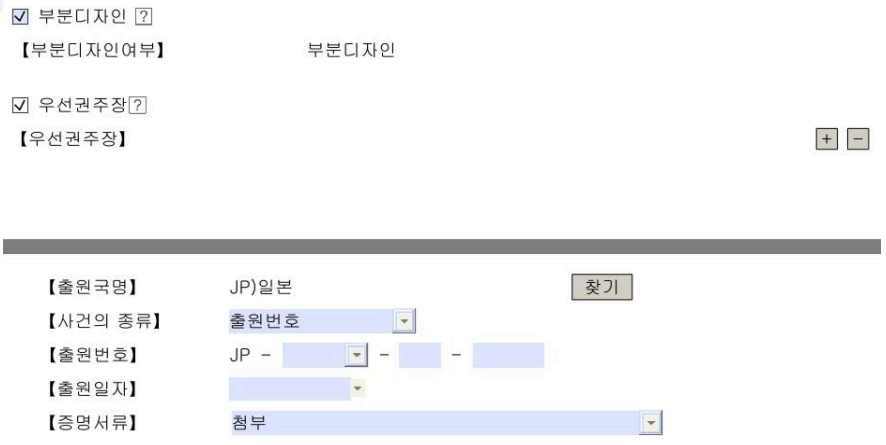
- **물품류**: 3장에서 조사한 국제디자인분류(Locarno 분류) 코드를 입력합니다. 정확히 모르는 경우 등록된 경쟁 제품의 물품류를 그대로 사용하시면 됩니다.

- **디자인의 대상이 되는 물품(한글)**: 디자인이 적용된 제품의 이름을 입력합니다. 예: '텀블러', '스마트폰 케이스', '화상디자인이 표시된 디스플레이 패널' 등으로 입력하고, 이 때 찾기를 눌러서 검색된 이름을 사용해야 합니다.



- **부분디자인 여부**: 부분 디자인인 경우 '예'를 선택합니다. 일반 디자인(전체 디자인)의 경우 '아니오'를 선택합니다.

- **우선권 주장**: 해외에 이미 출원한 디자인에 대해 우선권을 주장하는 경우에만 '있음'을 선택합니다. 일반적인 국내 출원의 경우 '없음'을 선택합니다. 우선권 주장은 6개월 이내에만 가능합니다. 특허의 경우 1년이지만, 상표와 디자인은 6개월 입니다.

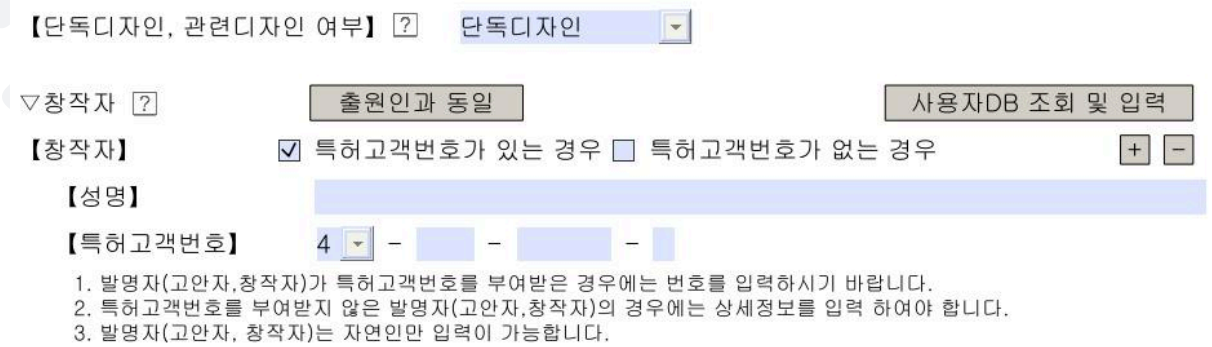


- **신규성 상실 예외 주장:** 디자인을 출원하기 전에 이미 공개한 경우(예: 제품 출시, 전시회 출품, SNS 공개 등), '신규성 상실 예외 주장'을 선택하고 공개 일자와 공개 방법을 기재합니다. 이는 디자인 공개일로부터 12개월 이내에만 적용 가능합니다. 과거에는 6개월 이었으나 지금은 12개월입니다. 미국과 일본도 12개월을 인정하고 있지만, 일본은 공개된 자료를 모두 제출해야 하기 때문에 현실적으로 어렵습니다. 내가 올린 자료를 다른 사람들이 복사해서 다른 곳에 올렸을 수도 있기 때문입니다. 중국의 경우 신규성 상실 예외가 없습니다. 그래서 어딘가 공개가 되었다면 디자인권이 등록 되더라도 추후 소송을 거쳐서 박탈 될 수 있습니다.



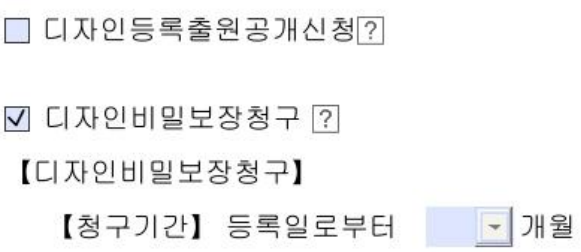
- **단독/관련 디자인**: 일반적으로 '단독디자인'을 선택합니다. 관련 디자인인 경우 '관련디자인'을 선택하고 기본 디자인 정보를 입력합니다.

- **창작자**: '창작자' 섹션도 출원인과 마찬가지로 특허고객번호를 입력하고 검색하여 정보를 불러옵니다. 창작자가 출원인과 동일한 경우 '출원인과 동일' 체크박스를 선택하면 자동으로 정보가 복사됩니다. 창작자는 실제로 디자인을 만든 사람이어야 합니다. 회사에서 개발한 디자인이라면 담당 디자이너나 개발자를 창작자로 기재합니다.

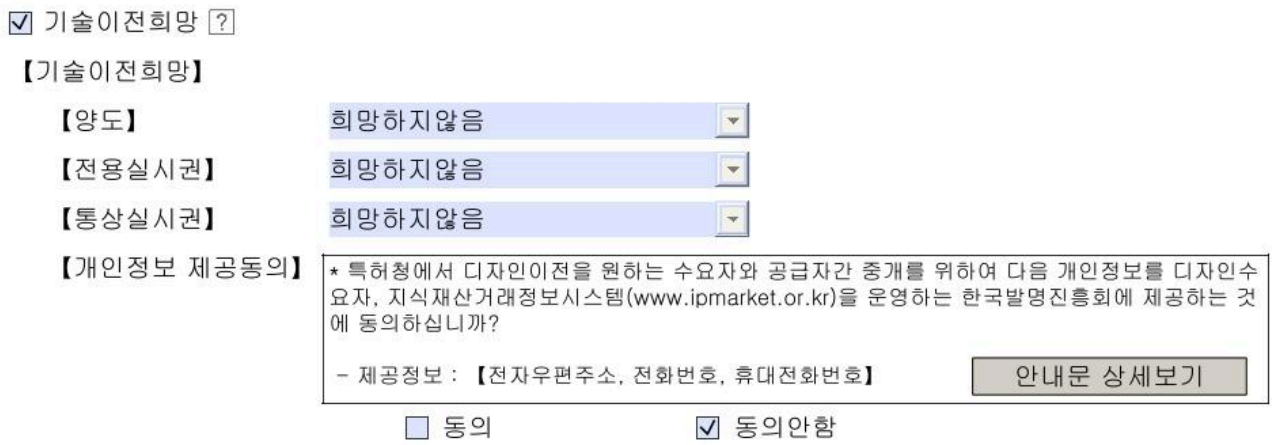


- **디자인 등록 출원 공개신청**: 출원과 동시에 공개하는 경우 선택을 합니다. 빠르게 등록해야 할 필요성이 있을 때 선택을 하고, 추가 비용을 내고 우선 심사를 신청합니다.

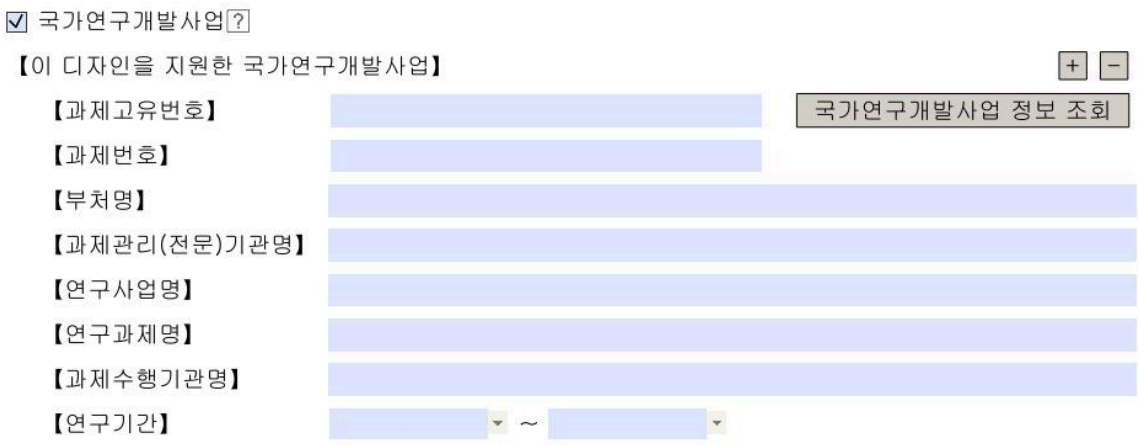
- **디자인 비밀 보장 청구**: 디자인 등록 출원 공개신청과 반대로 최대 36개월까지 디자인을 공개하지 않을 경우 사용합니다. 원하는 개월수를 추가 작성하면 됩니다.



- **기술이전 희망**: 양도, 전용실시권, 통상실시권 등의 방법으로 기술이전을 하겠다는 경우에 선택하면 됩니다. 직접 사업을 할 것이 아니라 좋은 아이디어 단계의 디자인이라면 선택을 해두는 것도 좋습니다.



- **국가연구개발사업**: 국가 연구개발사업으로 디자인을 개발하고 출원한 것이라면 이 부분을 체크하고 관련 내용을 입력해야합니다. 이 내용은 디자인 출원 및 심사와는 관련이 없고, 국가 연구 개발사업의 결과 보고 시 이 내용이 들어가 있어야 실적으로 인정을 받을 수 있습니다. 그래서 일반의 경우에는 선택 할 필요가 없습니다.

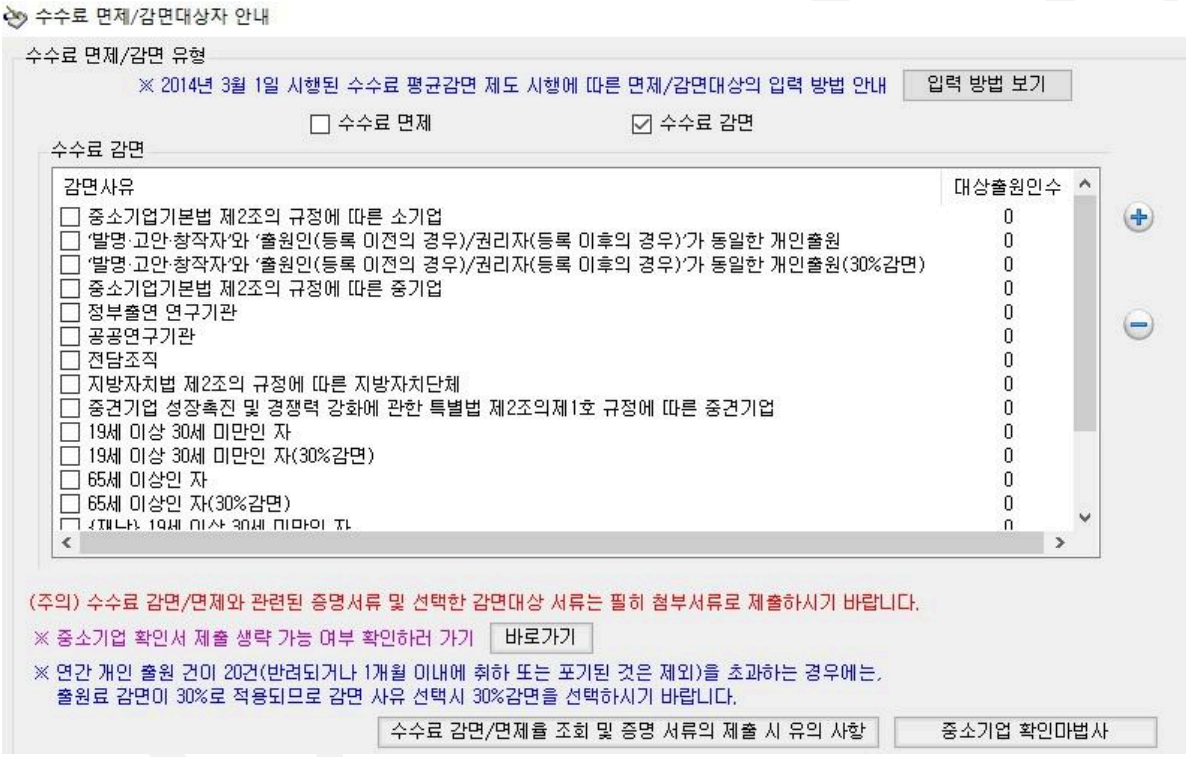


⑥ 수수료 감면 신청

출원인이 개인, 중소기업, 대학 등 감면 대상에 해당하는 경우 '수수료 감면 신청'을 선택하고 해당 감면 코드를 입력합니다. 감면율은 출원인 유형에 따라 30%~85%까지 다양합니다.

주요 감면 코드:

- G001: 개인 출원인 (70% 감면)
- G201: 중소기업 (70% 감면)
- G202: 중견기업 (50% 감면)
- G001+A301: 만 19세~30세 미만인 자 (85% 감면)
- G001+A303: 만 65세 이상인 자 (85% 감면)

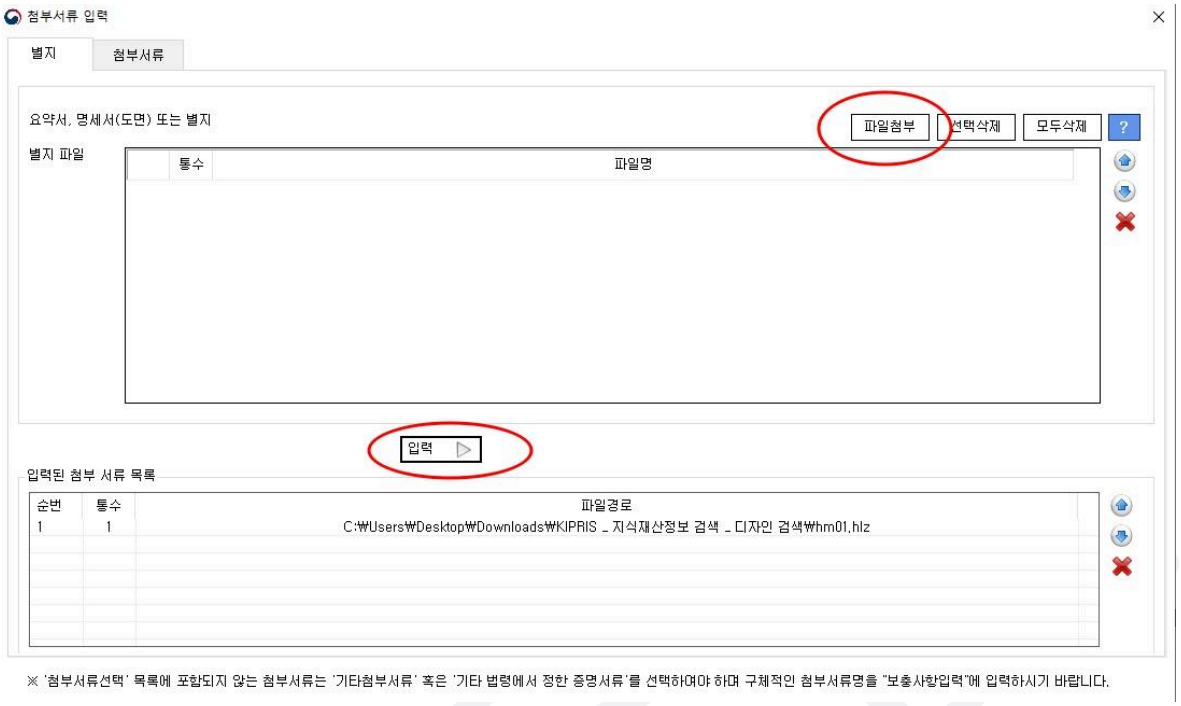


⑦ 명세서 추가

상단의 명세서 버튼을 눌러서 “특허 명세서 작성기”에서 작성했던 파일을 추가합니다.



'파일첨부'를 누른 후 '통합 명세서 작성기'에서 '제출파일(생성/변환)'버튼을 눌러서 생성했던 .hlz파일을 선택합니다. 그런 다음 해당 파일을 클릭하고, 중앙의 '입력'을 누르면 추가 됩니다.



⑧ 최종 검증

모든 정보를 입력한 후, 상단 도구 모음의 '검증' 버튼을 클릭하여 누락된 항목이나 오류가 있는지 확인합니다. 오류가 있으면 해당 항목을 수정해야 합니다.



⑨ 저장

입력한 내용을 '저장' 버튼을 클릭하여 PC에 저장합니다. 파일명은 나중에 찾기 쉽도록 날짜와 디자인명을 포함하는 것이 좋습니다. 저장은 pdf파일로 됩니다.



이제 제출 및 출원료 납부만 하면 출원이 마무리 됩니다.

3. 출원 서류 제출 및 출원료 납부까지

도면과 설명서까지 모두 준비되었다면, 이제 출원서를 제출하고 출원료를 납부할 차례입니다. 이 과정이 성공적으로 완료되면 출원번호가 부여되고 본격적인 심사 과정이 시작됩니다.

1) 온라인 제출 쉽게 따라하기

① 제출 마법사 실행

통합서식작성기에서 모든 내용을 입력하고 도면을 첨부한 후, 상단 도구 모음의 '온라인 제출' 버튼을 클릭합니다.

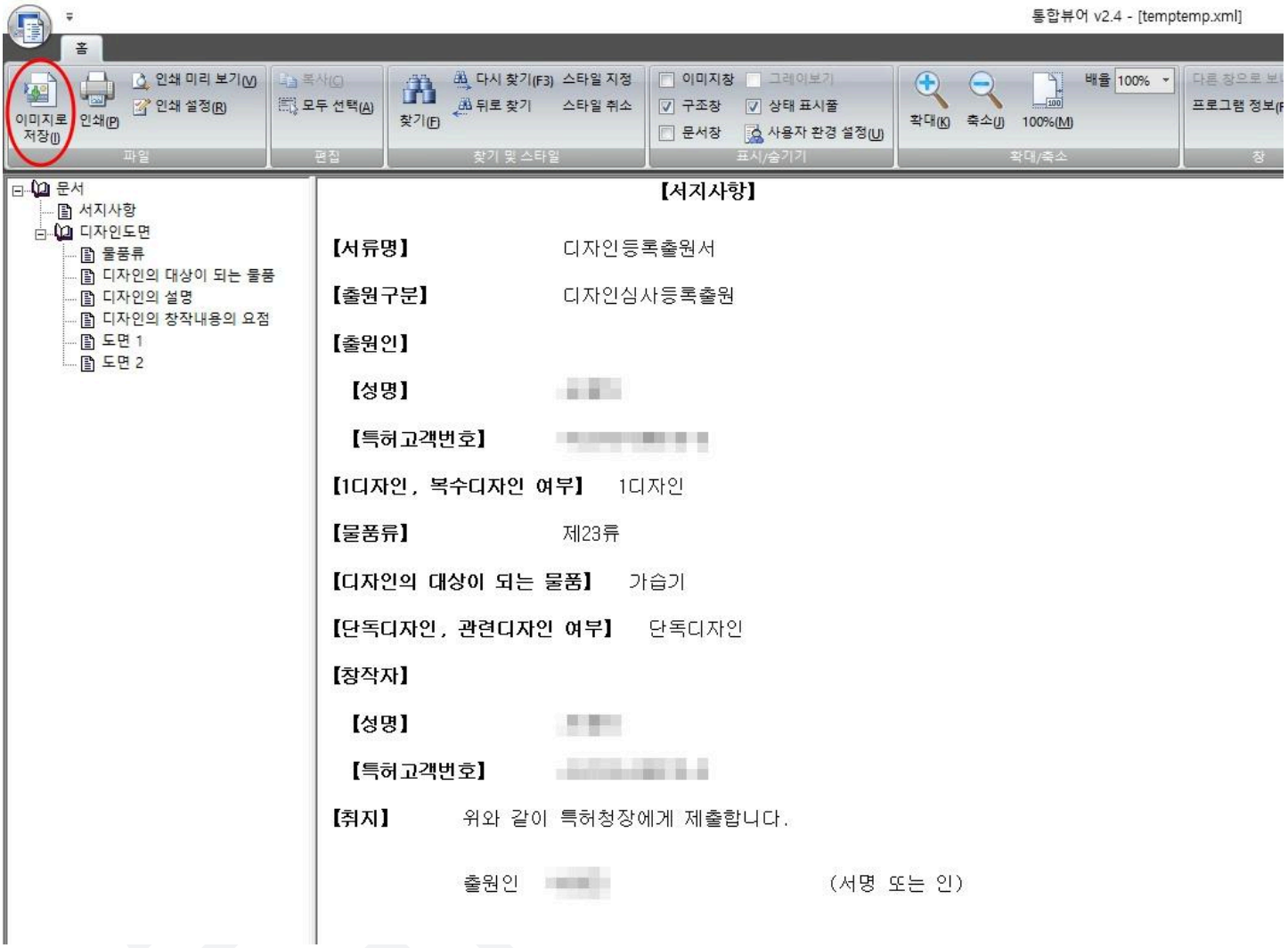


'온라인 제출 마법사'가 실행됩니다. 내용을 확인 하고 이상이 없다면 우측 아래 '제출문서 생성'을 클릭합니다.



② 서지사항 확인

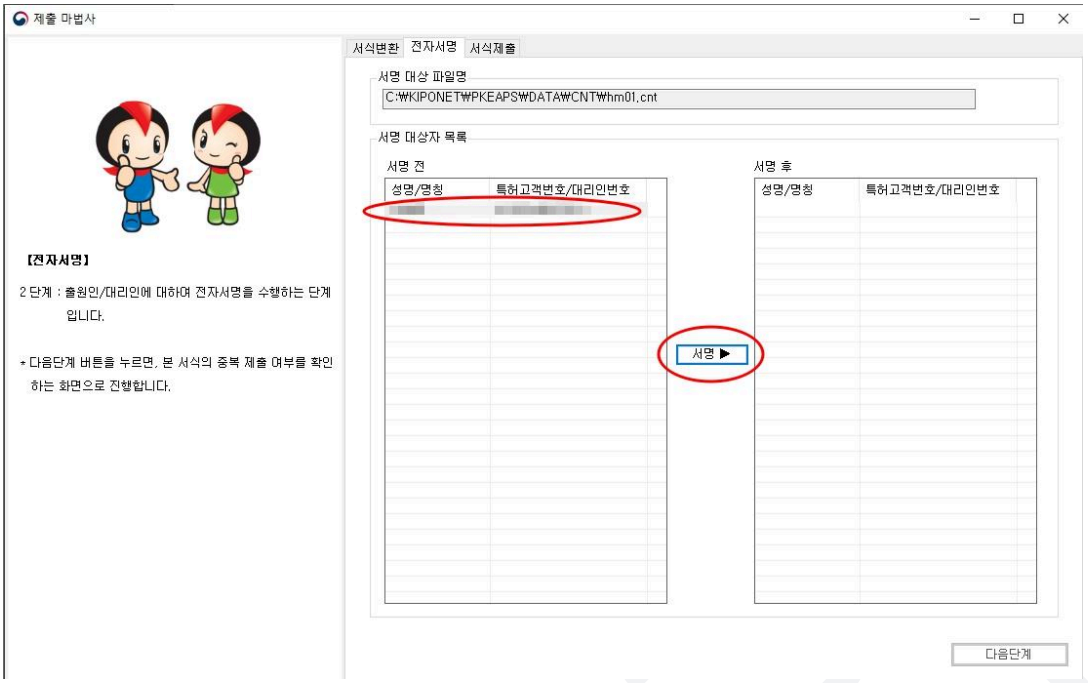
'제출문서 생성'을 누르면 자동으로 통합뷰어가 실행됩니다. 앞에서 작성한 내용이 서지사항에 잘 반영 되어있는지 한 번 더 확인 후 좌측 상단 '이미지로 저장'을 누릅니다.



다 되었다면 창을 닫습니다.

③ 제출 마법사

창을 닫으면 바로 뒤에 제출 마법사가 보일 거에요. 여기서 서명 전 이름과 특허 번호를 클릭 후 '서명'을 누르면 됩니다.

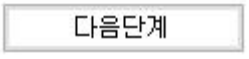


④ 인증서 선택 및 출원서 암호화

인증서 선택 화면에서 등록한 인증서를 선택하고 비밀번호를 입력합니다.

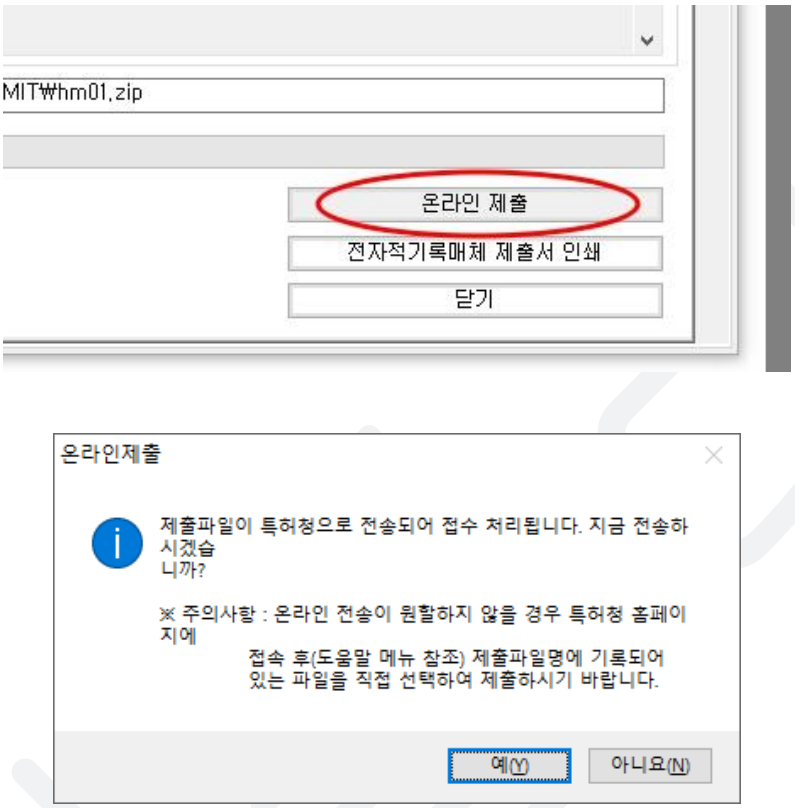


서명 후에 이름이 들어간 것을 확인할 수 있을거에요. '다음 단계'를 선택합니다. 그러면 출원서가 암호화되어 전송 준비가 완료됩니다.



⑤ 온라인 제출

'온라인 제출' 버튼을 클릭하여 출원서를 특허청 서버로 전송합니다. 전송 과정에서 네트워크 상태에 따라 시간이 조금 걸릴 수 있습니다.



⑥ 제출 결과 확인

전송이 완료되면 '온라인 제출 결과' 창이 표시됩니다. 여기서 출원번호와 접수번호를 확인할 수 있습니다. 이 정보는 반드시 메모해두세요.



⑦ 수수료 결제

스크롤을 해서 페이지를 내려보면 '신용카드 등 온라인 납부'내용을 확인할 수 있습니다. 수수료를 납부하지 않으면 출원이 취소 됩니다. 특허로 사이트에서 직접 납부 할 수도 있으나, 출원하면서 한 번에 하는 것이 잊어버리지 않아서 좋습니다. 아래의 '온라인 납부' 바로가기를 클릭합니다.



그러면 특허로 사이트가 나오게 됩니다. 만약 이 페이지에서 바로가기를 못 눌렀다면, 특허로 사이트에서 직접 납부하면 되는데요. 이 내용은 다음 내용을 참고해주세요. 우선 특허로 사이트에 로그인을 합니다.



⑧ 특허로 사이트에서 제출 결과 재확인

특허로 웹사이트에 로그인한 후, 'My특허로' → '제출결과조회' 메뉴에서 제출한 출원서의 상태를 확인할 수 있습니다.





2) 출원료 납부 방법과 비용 절감 팁

출원서가 성공적으로 제출되었다면, 이제 출원료를 납부해야 합니다. 출원료는 **출원일 다음날까지** 납부해야 하며, 그렇지 않으면 출원이 무효가 됩니다. 그래서 잊지 않도록 출원 즉시 출원료를 납부하는 것이 좋습니다.

① 출원료 확인

디자인 등록출원의 기본 출원료는 다음과 같습니다 (2025년 기준):

- 일반 디자인 출원료: 94,000원 (전자출원 시)
- 일부심사 디자인 출원료: 45,000원 (전자출원 시)

한 벌 물품 디자인의 경우, 구성품 개수에 따라 추가 비용이 발생할 수 있습니다.

출원료

2023.08.01 기준 (★표는면제·감면대상 수수료입니다.)

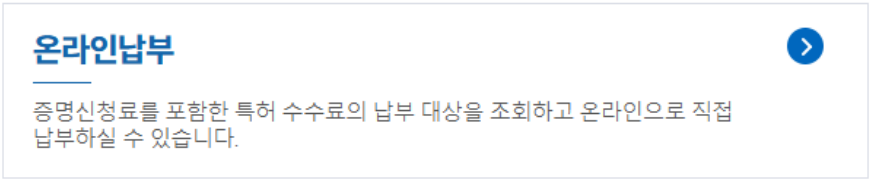
구분/권리		디자인★		상표
		심사	일부심사	
전자출원 (온라인)	기본료	1디자인마다 94,000원	1디자인마다 45,000원	1상품류구분마다 52,000원 + 지정상품 가산금 ※ 특허청에서 고시하는 상품명칭만을 사용하여 출원하는 경우 1상품류구분마다 46,000원 + 지정상품 가산금
서면출원	기본료	1디자인 마다 104,000원	1디자인 마다 55,000원	1상품류구분마다 62,000원 + 지정상품 가산금 ※ 특허청에서 고시하는 상품명칭만을 사용하여 출원하는 경우 1상품류마다 56,000원 + 지정상품 가산금
	가산료	없음	없음	없음

② 온라인 납부

특허로 웹사이트에 로그인한 후, '수수료관리' → '수수료납부' 메뉴를 선택합니다.



상단 '온라인 납부'를 선택합니다.



리스트가 나오면, 가장 앞 열을 체크 합니다. 그러면 아래쪽에 정상 납부 금액과 결제 금액이 자동으로 표시 됩니다.

금액을 확인 후 결제 방법을 선택합니다. 신용카드, 계좌이체, 가상계좌 등 다양한 방법으로 납부할 수 있습니다.



결제가 완료되면 '수수료 납부 영수증'이 표시됩니다. 이 영수증은 출력하여 보관하거나, PDF로 저장해두는 것이 좋습니다.

③ 오프라인 납부

온라인 납부가 어려운 경우, 다음과 같은 오프라인 납부 방법도 있습니다.

- **은행 창구 납부**: 특허청 지정 은행(우리은행, 신한은행 등) 창구에서 출원번호와 함께 납부할 수 있습니다.
- **우체국 납부**: 우체국 창구에서 특허청 납부용지를 작성하여 납부할 수 있습니다.
- **특허청 방문 납부**: 특허청 수수료 창구를 직접 방문하여 납부할 수 있습니다.

다만, 오프라인 납부는 처리 시간이 더 걸릴 수 있으므로 가능하면 온라인 납부를 이용하는 것이 좋습니다.

④ 수수료 감면 제도 활용하기

출원료를 절약할 수 있는 다양한 감면 제도가 있습니다. 자신에게 해당하는 감면 제도를 잘 활용하면 상당한 비용을 절약할 수 있습니다.

주요 감면 대상과 감면율:

- **개인 출원인**: 70% 감면
- **중소기업**: 70% 감면
- **중견기업**: 50% 감면
- **대학, 공공연구기관**: 50~70% 감면
- **청년 창업자(만 19~29세)**: 85% 감면
- **만 65세 이상 고령자**: 85% 감면
- **장애인**: 85% 감면

감면을 받으려면 **출원서 작성 시 '수수료 감면 신청' 항목에서 해당 감면 코드를 선택하고, 필요한 경우 증빙 서류를 첨부해야 합니다.** 출원 후 감면 비용을 환급받는 것은 불가능합니다. 그래서 출원 시 감면을 신청하셔야 합니다.

⑤ 비용 절감을 위한 추가 팁

- **전자출원 이용**: 서면 출원 대비 약 15% 저렴합니다.
- **일부심사 제도 활용**: 식품, 의복, 문구류 등 일부 물품류는 일부심사를 선택하면 출원료가 절반 수준입니다.
- **다수 디자인 일괄 출원**: 유사한 디자인이 여러 개 있을 경우, 하나의 출원서로 일괄 출원하면 비용을 절약할 수 있습니다.
- **관련 디자인 제도 활용**: 기본 디자인과 유사한 디자인들은 관련 디자인으로 출원하면 효율적입니다.

4. 출원 후 절차 간단 정리

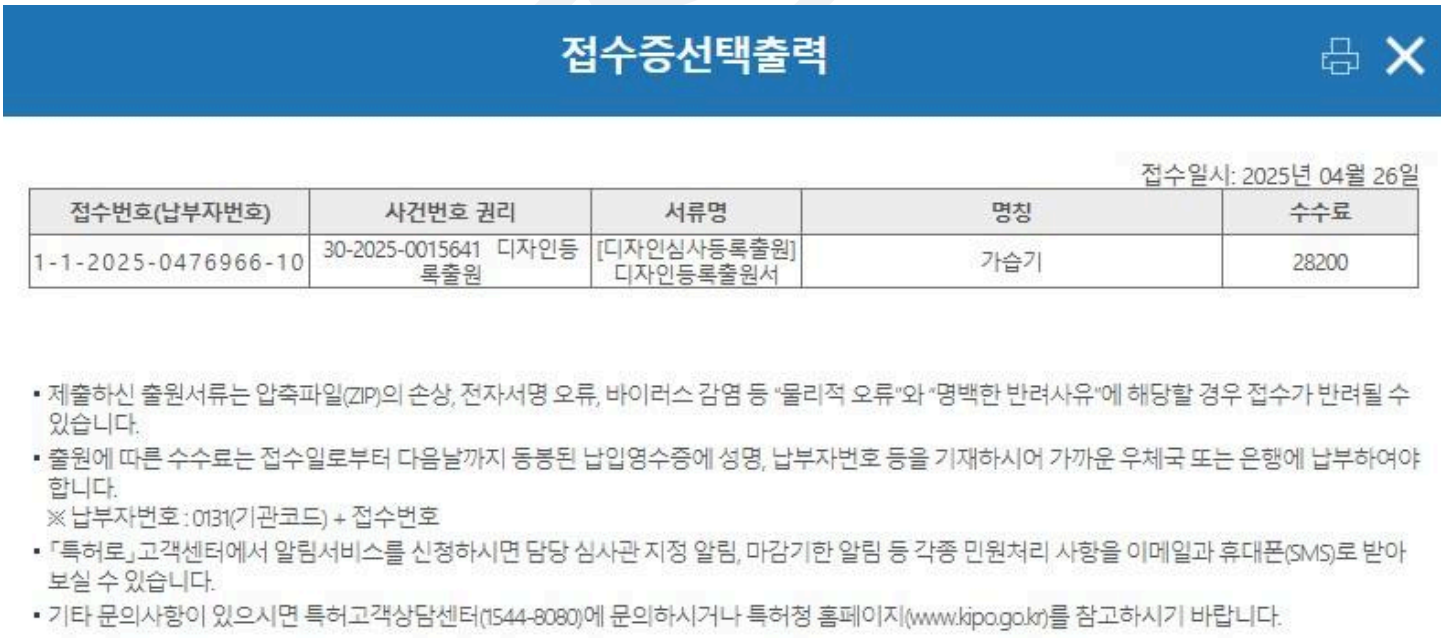
출원서 제출과 출원료 납부가 완료되었다면, 이제 본격적인 심사 과정이 시작됩니다. 출원 후에 어떤 절차가 진행되는지, 그리고 어떤 사항을 확인해야 하는지 알아보겠습니다.

1) 출원 후 반드시 확인해야 할 사항

① 출원번호와 접수증 확인

출원이 성공적으로 완료되면 출원번호가 부여됩니다. 이 출원번호는 이후 모든 절차에서 중요한 식별 정보이므로 반드시 기록해 두어야 합니다.

접수증은 특허로 웹사이트의 'MY특허로' → '제출결과조회'메뉴에서 출력할 수 있습니다. 우선 “출력문서”에서 접수증과 출원번호통지서 중 원하는 문서를 선택합니다. 접수증에는 출원인 정보, 출원번호, 출원일자, 디자인 정보 등이 포함되어 있습니다.



접수증선택출력

접수일시: 2025년 04월 26일

접수번호(납부자번호)	사건번호 권리	서류명	명칭	수수료
1-1-2025-0476966-10	30-2025-0015641 디자인등록출원	[디자인심사등록출원] 디자인등록출원서	가습기	28200

- 제출하신 출원서류는 압축파일(ZIP)의 손상, 전자서명 오류, 바이러스 감염 등 “물리적 오류”와 “명백한 반려사유”에 해당할 경우 접수가 반려될 수 있습니다.
- 출원에 따른 수수료는 접수일로부터 다음날까지 등록된 납입영수증에 성명, 납부자번호 등을 기재하시어 가까운 우체국 또는 은행에 납부하여야 합니다.
  ※ 납부자번호 : 0131(기관코드) + 접수번호
- 「특허로」고객센터에서 알림서비스를 신청하시면 담당 심사관 지정 알림, 마감기한 알림 등 각종 민원처리 사항을 이메일과 휴대폰(SMS)로 받아 보실 수 있습니다.
- 기타 문의사항이 있으시면 특허고객상담센터(1544-8080)에 문의하시거나 특허청 홈페이지(www.kipo.go.kr)를 참고하시기 바랍니다.

② 보정서 제출 기간 확인

출원 후에도 도면이나 설명서에 오류가 있는 경우, 특허청 심사관의 요청이 없더라도 자발적으로 보정서를 제출할 수 있습니다. 이를 '자진 보정'이라고 합니다.

자진 보정은 다음 시점까지 가능합니다.

- 디자인등록 여부 결정의 통지서가 발송되기 전까지
- 디자인일부심사등록 출원의 경우 출원 후 3개월 이내

보정이 필요한 경우, 통합서식작성기에서 '보정서'를 선택하여 작성하고 제출합니다.

③ 출원 공개 여부 확인

디자인등록출원은 기본적으로 등록 결정 후에 공개됩니다. 그러나 필요한 경우 '공개신청서'를 제출하여 조기에 공개하도록 요청할 수 있습니다.

공개가 되면 디자인 내용이 일반에 공개되므로, 비밀 유지가 중요한 경우에는 공개 시점에 주의해야 합니다.

④ 통지서 확인 방법

특허청으로부터 오는 모든 통지서(심사결과 통지, 보정요구서, 거절이유통지서, 등록결정서 등)는 '특허로' 웹사이트의 'My특허로' → '통지서/등록료안내'에서 확인할 수 있습니다.



통지서를 받으면 반드시 내용을 확인하고, 기한이 정해진 경우(예: 의견서 제출, 보정서 제출 등) 해당 기한을 반드시 지켜야 합니다.

⑤ 출원 취하 또는 포기

경우에 따라 출원을 취하하거나 포기해야 할 수도 있습니다. 예를 들어, 심사 과정에서 등록 가능성이 없다고 판단되거나, 사업 방향이 바뀌어 해당 디자인이 더 이상 필요 없게 된 경우 등입니다.

- **출원 취하**: 출원 자체를 없었던 것으로 하는 것으로, 공개되기 전에만 가능
- **출원 포기**: 출원된 권리를 포기하는 것으로, 언제든지 가능

취하나 포기를 원할 경우, 통합서식작성기에서 '취하(포기)서'를 작성하여 제출합니다.

2) 진행 상황 간단하게 확인하는 방법

① 특허로 웹사이트에서 조회하기

특허로 웹사이트에 로그인한 후, '조회/발급' → '특허보관함' 메뉴에서 자신의 모든 출원 목록과 상태를 확인할 수 있습니다. 출원 심사 정보조회 화면에서 해당 출원의 상세 정보와 진행 상황을 확인할 수 있습니다.



② 심사 진행 단계 이해하기

디자인 등록출원의 심사는 일반적으로 다음과 같은 단계로 진행됩니다.

1. **방식심사**: 출원서류가 형식적 요건을 충족하는지 심사
2. **실체심사**: 디자인의 신규성, 창작성 등 실질적 요건 심사
3. **심사결과 통지**: 등록결정 또는 거절이유 통지
4. **의견서/보정서 제출**: 거절이유 통지를 받은 경우, 이에 대응
5. **최종 결정**: 등록 또는 거절 결정

각 단계의 진행 상황은 '특허로' 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.

③ 심사 소요 기간 및 등록까지의 일정

디자인 심사는 일반적으로 출원 후 3~9개월이 소요됩니다. 다만, 출원 분야나 특허청의 업무 부하에 따라 달라질 수 있습니다.

일부심사 대상인 경우(의류, 패션잡화, 문구류 등)에는 약 1~3개월 내에 심사가 완료됩니다.

등록결정이 나면, 통지서 발송일로부터 3개월 이내에 최초 3년분의 등록료를 납부해야 합니다. 등록료를 납부하면 디자인등록증이 발급되고, 디자인권이 발생합니다.

정리: 셀프 디자인 출원의 핵심 포인트

이번 장에서 배운 셀프 디자인 출원의 핵심 내용을 정리해 보겠습니다.

1. **사전 준비가 중요합니다**: 특허고객번호 발급과 인증서 등록은 한 번만 해두면 이후 모든 출원에 활용할 수 있습니다.
2. **통합서식작성기 활용이 핵심입니다**: 특허청에서 제공하는 공식 프로그램을 사용하면 형식 오류를 최소화하고 출원료도 절감할 수 있습니다.
3. **도면 준비에 각별히 신경 쓰세요**: 도면은 디자인권의 보호 범위를 결정하는 가장 중요한 요소입니다. 해상도, 명확성, 일관성에 주의해야 합니다.
4. **수수료 감면 제도를 적극 활용하세요**: 개인, 중소기업 등 해당되는 감면 혜택을 놓치지 마세요. 최대 85%까지 감면받을 수 있습니다.
5. **출원 후 진행 상황을 지속적으로 확인하세요**: 통지서 확인을 통해 필요한 대응을 적시에 해야 합니다.
6. **일정을 놓치지 마세요**: 출원료 납부, 의견서 제출, 등록료 납부 등 모든 절차에는 기한이 있습니다. 기한을 놓치면 권리를 잃을 수 있습니다.

이제 여러분도 이 장의 안내를 따라 직접 디자인권을 출원해보세요. 처음에는 다소 복잡해 보일 수 있지만, 한 번 경험해보면 생각보다 어렵지 않다는 것을 알게 될 것입니다. 스스로 출원하며 절약한 비용으로 더 많은 디자인을 보호하거나, 사업에 재투자할 수 있을 것입니다.

다음 장에서는 디자인권을 등록받은 후, 만약 침해가 발생했을 때 어떻게 대응할 수 있는지 알아보겠습니다. 디자인권은 등록만으로 끝나는 것이 아니라, 효과적으로 행사하고 보호해야 그 가치를 발휘할 수 있기 때문입니다.

5장. 디자인권 침해 대응, 스스로 해결하기

디자인권을 성공적으로 등록했다면 축하합니다! 하지만 권리를 확보했다고 모든 일이 끝난 것은 아닙니다. 경쟁이 치열한 비즈니스 환경에서는 언제든 디자인권 침해가 발생할 수 있습니다. 이런 상황에 맞닥뜨렸을 때, 변리사나 변호사의 도움 없이도 적절히 대응할 수 있다면 비용과 시간을 크게 절약할 수 있습니다.

이 장에서는 디자인권 침해가 의심될 때 초기에 스스로 취할 수 있는 조치부터 분쟁 해결을 위한 다양한 방법까지 실무적인 대응 방법을 알아보겠습니다. 모든 단계에서 필요한 실제 문서 작성 예시와 효과적인 대화 전략도 함께 소개합니다.

1. 침해가 발생했다면 가장 먼저 해야 할 일

어느 날 온라인 쇼핑몰을 둘러보다가, 또는 경쟁사의 신제품 출시 소식을 듣고 여러분의 디자인과 매우 유사한 제품을 발견했다고 가정해 봅시다. 이럴 때 감정적으로 대응하기보다는 체계적인 단계를 밟아나가는 것이 중요합니다.

1) 침해 증거 간단하게 확보하는 방법

가장 먼저 해야 할 일은 침해 증거를 확보하는 것입니다. 이 증거는 추후 협상이나 법적 대응 시 필수적인 자료가 됩니다.

① 온라인 판매 페이지 캡처하기

만약 침해 제품이 온라인에서 판매되고 있다면

- 제품 판매 페이지를 전체 캡처합니다. 이때 판매자 정보, 가격, 제품 설명, 모든 제품 이미지를 포함해야 합니다.
- 화면 캡처만으로는 증거력이 부족할 수 있으므로, 공증 사이트를 활용하거나 타임스탬프가 찍히는 캡처 도구를 사용하는 것이 좋습니다.

- 가능하다면 판매 페이지 URL, 검색 경로 등도 함께 기록해 둡니다.

② 실물 제품 구매하기

가능하다면 침해 의심 제품을 직접 구매하는 것이 가장 좋습니다.

- 제품 구매 시 주문 내역, 결제 영수증, 배송 정보 등을 모두 보관합니다.
- 제품 수령 시 개봉 과정을 동영상으로 촬영해두면 더욱 좋습니다.
- 실물 제품의 모든 면을 자세히 촬영하고, 자신의 등록 디자인과 비교할 수 있는 각도에서 사진을 남깁니다.

③ 오프라인 매장에서의 증거 확보

침해 제품이 오프라인 매장에서 판매되고 있다면

- 매장 위치, 방문 일시를 메모합니다.
- 매장 내부와 제품 진열 상태를 사진으로 촬영합니다(매장 정책상 가능한 경우).
- 가능하다면 제품을 구매하고 영수증을 보관합니다.
- 매장 직원의 설명을 녹음하거나 메모할 수 있다면 더욱 좋습니다(법적 허용 범위 내에서).

④ 권리 상태 확인하기

침해 의심 사례를 발견했다면, 자신의 디자인권 상태도 확인해야 합니다.

- 디자인권 등록증을 확인하고, 현재 권리가 유효한지 확인합니다.
- 등록료가 정상적으로 납부되었는지 점검합니다.
- 등록 디자인의 보호 범위를 다시 한번 확인합니다.

⑤ 침해 가능성 분석하기

확보한 증거를 바탕으로 실제 침해 가능성을 객관적으로 분석합니다.

- 등록된 디자인과 침해 의심 제품을 나란히 놓고 유사점과 차이점을 정리합니다.

- '일반 수요자의 시각'에서 두 디자인이 얼마나 유사하게 보이는지 판단합니다.
- 가능하다면 제3자의 의견도 구해보는 것이 좋습니다.
- 분석은 ChatGPT나 Claude같은 AI LLM 서비스의 도움을 받는 것도 좋은 방법 입니다.

2) 내용증명 경고장 쉽게 작성하는 방법

침해 증거를 충분히 확보했고 침해 가능성이 높다고 판단되면, 다음 단계는 침해자에게 경고장을 보내는 것입니다. 내용증명 우편으로 보내면 법적 효력과 함께 상대방에게 강한 경고 메시지를 전달할 수 있습니다.

① 내용증명이란 무엇인가?

내용증명은 우체국에서 제공하는 특수한 우편 서비스로, 발송인이 어떤 내용의 문서를 언제 누구에게 발송했는지를 공식적으로 증명해주는 제도입니다. 분쟁 시 법적 증거로 활용할 수 있어 매우 유용합니다. 법무사에게 공증 받은 후 등기 우편으로 보내는 것과 같은 법적 효력이 있지만, 비용과 시간이 크게 단축 되기 때문에 내용증명을 많이 사용합니다.

② 경고장 기본 구성요소

효과적인 경고장에는 다음 내용이 포함되어야 합니다.

- 발신자와 수신자의 정확한 정보(이름, 주소, 연락처)
- 디자인권 등록 정보(등록번호, 등록일, 디자인 명칭 등)
- 침해 사실에 대한 구체적 설명(어떤 제품이 어떻게 침해하는지)
- 요구사항(판매 중단, 재고 폐기, 손해배상 등)
- 회신 기한
- 불응 시 취할 법적 조치에 대한 언급

RJ KIIT

③ 경고장 작성 예시

다음은 디자인권 침해에 대한 내용증명 경고장의 예시입니다.

경 고 장

발신인: [회사명/개인명]

[주소]

[연락처/이메일]

수신인: [침해자 회사명/개인명]

[주소]

제목: 디자인권 침해 중지 요청

안녕하세요.

본 서신은 귀사/귀하의 [제품명]이 당사/본인의 디자인권을 침해하고 있어 이에 대한 즉각적인 조치를 요청하기 위해 발송합니다.

1. 당사/본인의 디자인권 정보

- 등록번호: 제30-XXXXXX호

- 등록일: 20XX년 XX월 XX일

- 디자인의 명칭: [디자인 명칭]

2. 침해 사실

당사/본인은 귀사/귀하가 현재 판매 중인 [제품명]이 상기 당사/본인의 등록디자인과 실질적으로 동일하거나 유사하여 디자인권을 침해하고 있음을 확인하였습니다. 침해 제품은 [온라인 쇼핑몰명/오프라인 매장명]에서 [날짜]에 확인하였으며, 증거 자료를 보관하고 있습니다.

3. 요청사항

이에 당사/본인은 귀사/귀하에게 다음과 같이 요청합니다.

(1) 본 서신 수령 후 즉시 해당 제품의 제조, 판매, 홍보 등 일체의 행위 중단

(2) 현재 보유 중인 침해 제품의 재고 현황 공개

(3) 기존 판매량 및 판매금액에 대한 정보 제공

(4) 추가 협의를 위한 연락

4. 회신 기한

본 요청에 대해 서신 수령일로부터 10일 이내(20XX년 XX월 XX일까지)에 서면으로 회신해주시기 바랍니다.

5. 향후 조치

만약 상기 기한 내에 적절한 조치와 회신이 없을 경우, 당사/본인은 디자인보호법에 따른 법적 절차(침해금지가처분, 손해배상청구, 형사고소 등)를 진행할 수밖에 없음을 알려드립니다.

본 건과 관련하여 문의사항이 있으시면 상기 연락처로 연락주시기 바랍니다.

20XX년 XX월 XX일

[회사명/개인명]

[대표자명] (인)

다음 내용을 미리 작성해둔 후,위 내용과 다음 내용을 함께 ChatGPT에게 첨부파일로 주고 경고장을 작성해달라고 하면, 한 번에 잘 작성해줍니다.

1. 발신인 정보
[회사명/개인명] :
[주소] :
[연락처/이메일] :

2.수신인 정보
[침해자 회사명/개인명] :
[주소] :

3. 제품명 :

4. 디자인권 정보
1) 등록번호 :

2) 등록일 :
3) 디자인 명칭 :

5. 침해 사실
1) [온라인 쇼핑몰명/오프라인 매장명] :
2) [날짜] :

6. 회신기한 :

7. 작성 또는 발송일 :

④ 경고장 작성 시 주의사항

경고장은 강력하면서도 전문적인 인상을 주어야 하지만, 지나치게 위협적이거나 사실과 다른 내용을 포함해서는 안 됩니다.

- 객관적 사실과 증거에 기반하여 작성합니다.
- 감정적인 표현이나 인신공격성 문구는 피합니다.
- 너무 짧은 회신 기간을 요구하지 않습니다(보통 7~14일이 적절).
- 지나치게 과도한 요구사항(예: 터무니없이 큰 금액의 손해배상)은 피합니다.
- 협상 여지를 남겨두는 표현을 포함합니다.

처음에 너무 공격적인 어조의 경고장을 발송했다가 상대방으로부터 오히려 명예훼손으로 역공을 당할 뻔 한 경우도 많습니다. 그래서 객관적이고 전문적인 어조로 경고장을 발송하는 편이 침해자로부터 긍정적인 회신을 받을 수 있는 가능성을 높여줍니다.

⑤ 내용증명 발송 방법

작성한 경고장은 다음 절차를 통해 내용증명으로 발송합니다.

1. 작성한 경고장을 3부 출력합니다.
2. 가까운 우체국을 방문하여 내용증명 우편 발송을 요청합니다.

3. 내용증명 봉투에 **발신인**과 **수신인** 정보를 정확히 기재합니다. '발신인'이라는 단어와 '수신인'이라는 단어가 문서에 들어가 있어야 합니다.
4. 우체국 직원의 안내에 따라 서류에 날인하고 절차를 완료합니다.
5. 발송 후 받은 영수증과 보관용 내용증명 사본을 잘 보관합니다.

최근에는 우체국 홈페이지에서 온라인으로 내용증명 발송 예약도 가능하니 참고하세요.

2. 협상의 기술: 변리사 없이 분쟁 해결하기

내용증명 경고장을 받은 침해자로부터 연락이 오면, 이제 협상을 통해 분쟁을 해결할 단계입니다. 소송은 시간과 비용이 많이 들기 때문에, 가능하다면 협상을 통해 원만히 해결하는 것이 양측 모두에게 유리합니다.

1) 처음부터 소송이 아닌 협상을 선택해야 하는 이유

소송보다 협상을 먼저 시도해야 하는 이유는 다음과 같습니다.

① 시간과 비용 절감

디자인권 침해 소송은 통상 1심에서만 1년 이상이 소요되며, 변호사 비용, 인지대, 감정료 등 수백만 원에서 수천만 원의 비용이 발생합니다. 반면 협상은 몇 주에서 몇 개월 내에 해결될 수 있으며, 비용도 크게 절감됩니다.

② 비즈니스 관계 유지 가능

법적 소송은 양측 간의 관계를 돌이킬 수 없을 정도로 악화시킬 수 있습니다. 협상을 통한 해결은 향후 비즈니스 관계를 유지하거나 심지어 협력할 가능성도 열어둡니다.

③ 결과의 불확실성 감소

소송은 결과를 예측하기 어렵고, 심지어 승소하더라도 원하는 수준의 보상을 받지 못할 수 있습니다. 반면 협상은 양측이 수용 가능한 합의점을 찾을 수 있습니다.

④ 비공개 해결 가능

소송은 공개적으로 진행되어 회사 이미지에 영향을 줄 수 있지만, 협상은 비공개로 진행할 수 있어 평판 관리에 유리합니다.

2) 상대가 협상에 응할 수밖에 없는 전략

효과적인 협상을 위해서는 상대방이 협상 테이블에 앉도록 만드는 것이 중요합니다. 다음은 그 전략들입니다.

① 강한 증거 제시하기

침해 사실을 명확히 보여주는 증거를 제시하면 상대방은 부인하기 어렵습니다.

- 등록디자인과 침해품을 비교 분석한 표를 작성하고 유사점을 명확히 표시합니다.
- 전문가의 의견서나 유사 사례의 판결문이 있다면 함께 제시합니다.
- 침해자가 판매한 물량, 매출액 등에 대한 추정 자료도 준비합니다.

H사는 침해자에게 매우 상세한 비교 분석표와 함께, 유사한 디자인 침해 사례에서 침해자가 패소한 판결문 사본을 함께 전달했습니다. 이에 침해자는 협상에 빠르게 응하게 되었습니다.

② '당근과 채찍' 전략

협상에 응하면 얻을 수 있는 이점('당근')과 거부할 경우의 불이익('채찍')을 함께 제시합니다.

- **당근(이점)**: 비공개 해결, 법적 비용 절감, 기존 재고 처리 기간 제공, 라이선스 계약 가능성 등
- **채찍(불이익)**: 형사고소, 가처분 신청, 손해배상 청구소송, 언론 공개 등

예를 들어, "협상을 통해 해결되면 비공개로 진행되고 기존 재고에 대한 처리 기간을 드릴 수 있습니다. 그러나 합의가 이루어지지 않으면 형사고소와 함께 침해금지가처분 신청을 진행할 수밖에 없습니다."라는 방식으로 제안할 수 있습니다.

③ 상호 이익 강조하기

협상이 양측 모두에게 유리하다는 점을 강조합니다.

- 신속한 해결로 양측 모두 비즈니스에 집중할 수 있다는 점
- 법정 다툼 보다 비용 효율적이라는 점
- 기업 이미지 보호 측면에서도 유리하다는 점

I사의 경우, 침해자에게 "소송으로 가면 양측 모두 많은 시간과 비용을 소모하게 될 것입니다. 협상을 통해 이 문제를 신속히 해결하고 각자의 비즈니스에 집중하는 것이 양측 모두에게 유리합니다"라고 설득하여 협상 테이블로 이끌었습니다.

④ 제3자 개입 시사하기

필요하다면 제3자의 개입 가능성을 언급할 수도 있습니다.

- 산업재산권 분쟁조정위원회 조정 신청 가능성
- 공정거래위원회 신고 가능성
- 언론 보도 가능성

단, 이러한 접근은 협박으로 느껴질 수 있으므로 신중하게 사용해야 합니다.

3) 빠져나갈 구멍을 만들어 협상 성공하는 법

효과적인 협상에서 중요한 것은 상대방이 체면을 지키며 합의할 수 있는 '빠져나갈 구멍'을 만들어주는 것입니다. 이는 상대가 실수나 과실을 인정하면서도 자존심을 지킬 수 있는 방법입니다.

① 의도적 침해가 아님을 인정해주기

많은 경우 침해자들은 자신이 고의로 디자인을 도용했다는 인식이 없을 수 있습니다. 이런 상황에서는:

- "의도적인 침해가 아니었을 수 있다는 점을 이해합니다"라고 언급합니다.
- "귀사/귀하가 저희 디자인권을 알지 못했을 수 있다고 생각합니다"라고 표현합니다.
- "이번 건은 불행한 우연의 일치로 인한 것일 수 있습니다"라고 언급할 수 있습니다.

J사는 침해자에게 "귀사가 의도적으로 침해했다고 생각하지 않습니다. 다만 결과적으로 저희 디자인권 범위에 포함되어 조치가 필요한 상황입니다"라고 표현하여 상대방이 체면을 지키며 협상에 응할 수 있게 했습니다.

② 단계적 해결책 제시하기

모든 요구사항을 한 번에 받아들이기 어려울 수 있으므로, 단계적인 해결책을 제시합니다.

- 1단계: 즉시 추가 생산 및 신규 판매 중단
- 2단계: 기존 재고는 일정 기간 동안 판매 허용(로열티 지급 조건)
- 3단계: 손해배상 협의 및 합의서 작성

이렇게 단계적으로 접근하면 상대방도 점진적으로 수용하기 쉬워집니다.

③ 다양한 옵션 제공하기

상대방에게 선택할 수 있는 여러 옵션을 제공하면 더 쉽게 합의에 도달할 수 있습니다.

- 옵션 1: 즉시 판매 중단 및 일시불 보상금 지급
- 옵션 2: 현재 재고 소진 후 판매 중단 및 판매량에 따른 로열티 지급
- 옵션 3: 디자인 수정 후 계속 판매 (일정 보상금 지급)

K사는 침해자에게 이러한 다양한 옵션을 제시했고, 침해자는 자신들에게 가장 부담이 적은 옵션 2를 선택하여 합의에 이르렀습니다.

④ 효과적인 협상 문구 예시

협상 과정에서 사용할 수 있는 효과적인 문구들을 소개합니다.

- "이 문제를 법적 절차 없이 합리적으로 해결하는 것이 양측 모두에게 이로울 것입니다."
- "귀사의 입장을 이해합니다. 그러나 객관적으로 봤을 때 저희 디자인권의 침해가 발생한 상황입니다."
- "의도적인 침해가 아니었더라도, 결과적으로 권리 침해가 발생했으므로 적절한 조치가 필요합니다."
- "이번 건을 계기로 향후에는 사전에 디자인권을 확인하는 절차를 마련하시면 좋을 것 같습니다."
- "기존 재고에 대해서는 일정 기간 판매를 허용할 의향이 있습니다."
- "합의 내용은 비공개로 유지되므로 외부에 알려질 걱정은 하지 않으셔도 됩니다."

⑤ 합의서 작성 가이드

협상이 성공적으로 진행되어 합의에 이르렀다면, 반드시 서면으로 합의서를 작성해야 합니다. 합의서에 포함되어야 할 주요 내용은 다음과 같습니다.

합의서

디자인권자: [회사명/개인명], [주소], [대표자명]
침해자: [회사명/개인명], [주소], [대표자명]

합의 내용
제1조 (침해 인정)
침해자는 자신이 제조/판매한 [제품명]이 디자인권자의 등록디자인(등록번호: 제30-XXXX호)을 침해하였음을 인정한다.

제2조 (침해 행위 중단)
침해자는 본 합의서 체결일로부터 [제품명]의 제조, 판매, 광고 등 일체의 행위를 중단한다. 다만, 현재 보유 중인 재고에 대해서는 [날짜]까지 판매할 수 있다.

제3조 (보상금 지급)
침해자는 디자인권 침해에 대한 보상으로 디자인권자에게 금 [금액]원을 다음과 같이 지급한다.
1. 1차 지급: [날짜]까지 [금액]원
2. 2차 지급: [날짜]까지 [금액]원

제4조 (재발 방지)
침해자는 향후 디자인권자의 디자인권을 침해하는 행위를 하지 않을 것을 약속한다.

제5조 (비밀유지)
양 당사자는 본 합의의 내용을 제3자에게 공개하지 않는다.

제6조 (효력)
본 합의서는 양 당사자가 서명날인한 날로부터 효력이 발생한다.

제7조 (합의 불이행 시 조치)
침해자가 본 합의서의 내용을 이행하지 않을 경우, 디자인권자는 별도의 통지 없이 법적 절차를 진행할 수 있으며, 침해자는 이에 대해 이의를 제기하지 않는다.

20XX년 XX월 XX일
디자인권자: [회사명/개인명] (인)
침해자: [회사명/개인명] (인)

합의서 작성 시 주의할 점은 다음과 같습니다.

- 모호한 표현은 피하고, 구체적인 날짜와 금액을 명시합니다.
- 침해 사실 인정 문구를 반드시 포함합니다.
- 위약금 조항을 넣으면 합의 이행의 가능성이 높아집니다.
- 합의서 작성 전에 변호사나 변리사의 검토를 받는 것이 좋습니다.

금액이 크지 않은 경우 판매 중지만을 하고, 이를 어겼을 때 위약금을 크게 하는 것도 좋은 전략 입니다.

3. 지식재산권 분쟁조정위원회 쉽게 활용하기

직접 협상이 어렵거나 교착 상태에 빠졌다면, 소송 전 단계로 '산업재산권 분쟁조정위원회'를 활용하는 것이 좋습니다. 이 위원회는 특허청 산하 기관으로, 지식재산권 분쟁을 전문적으로 조정해주는 곳입니다.

1) 신청부터 해결까지 단계별 따라 하는 방법

① 분쟁조정 개요

분쟁조정은 제3자인 조정위원이 양 당사자 간의 중재 역할을 하여 합의를 이끌어내는 절차입니다. 소송보다 간편하고 비용이 저렴하며, 전문가의 도움을 받을 수 있다는 장점이 있습니다.

주요 특징:

- 신청 비용: 무료
- 처리 기간: 평균 2~3개월(소송 1~2년 대비 매우 짧음)
- 비공개 진행: 회사 이미지에 부담 없음
- 전문가 도움: 분야별 전문가가 조정위원으로 참여
- 법적 강제성: 양측이 합의하면 재판상 화해와 동일한 효력

② 신청 준비하기

분쟁조정을 신청하려면 다음 서류를 준비해야 합니다.

- 산업재산권 분쟁조정신청서
- 당사자 증명서류(개인: 신분증 사본, 법인: 사업자등록증 사본)
- 권리 관계 증명서류(디자인등록증, 등록원부 등)
- 침해 관련 증거자료(침해품 사진, 비교 자료 등)
- 대리인이 신청하는 경우 위임장

신청서는 산업재산권 분쟁조정위원회 홈페이지(www.koipa.re.kr)에서다운로드하거나 온라인으로 작성할 수 있습니다.



③ 신청서 작성 및 제출

신청서 작성 예시:

산업재산권 분쟁조정신청서
1. 신청인
성명(상호): [회사명/개인명]
주소: [주소]
연락처: [전화번호/이메일]

2. 피신청인
성명(상호): [침해자 회사명/개인명]
주소: [주소]
연락처: [전화번호/이메일]

3. 분쟁의 대상
산업재산권의 종류: 디자인권
등록번호: 제30-XXXX호
등록일: 20XX년 XX월 XX일
디자인의 명칭: [디자인 명칭]

4. 분쟁의 경위
[디자인권 침해 발견 시점, 경고장 발송 여부, 협상 시도 내용 등 구체적으로 기술]

5. 조정 요청사항
① 침해행위의 중지
② 적정 보상금 [금액]원 지급
③ 향후 침해 금지 약속

6. 첨부서류
① 디자인등록증 사본
② 침해품 사진 및 증거자료
③ 비교 분석표
④ 사업자등록증 사본(법인의 경우)

20XX년 XX월 XX일
신청인: [회사명/개인명] (인)

작성한 신청서와 첨부서류는 온라인, 우편, 팩스, 직접 방문 등의 방법으로 제출할 수 있습니다.

④ 조정 절차 진행

신청서 접수 후 조정 절차는 다음과 같이 진행됩니다.

1. **사전 검토**: 조정위원회 사무국에서 신청서와 첨부서류 검토
2. **피신청인 통보**: 피신청인(침해자)에게 조정 신청 사실 통보 및 답변 요청
3. **조정부 구성**: 해당 분야 전문가 3인 이내로 조정부 구성
4. **조정 기일 지정**: 양 당사자에게 조정 일정 통보
5. **조정 회의**: 양 당사자가 참석하여 각자의 입장 설명 및 조정위원의 중재
6. **합의 도출**: 양측이 수용 가능한 합의안 도출
7. **조정 성립**: 양측이 합의안에 서명하면 조정 성립

⑤ 조정 참석 시 준비사항

조정 회의에 참석할 때는 다음 사항을 준비하세요:

- 디자인권 관련 모든 증거 자료(등록증, 도면, 등록원부 등)
- 침해 증거 자료(침해품, 사진, 구매 영수증 등)
- 비교 분석표 및 설명 자료
- 희망하는 합의 조건(최소, 기대, 최대치)
- 양보 가능한 사항과 양보 불가능한 핵심 사항 정리

조정 회의 시 자세와 태도도 중요합니다. 감정적으로 대응하기보다는 객관적 사실을 중심으로 설명하고, 조정위원의 의견을 존중하는 태도를 보이는 것이 유리합니다.

2) 실제 조정 성공 사례로 보는 빠른 해결 방법

다음은 산업재산권 분쟁조정위원회를 통해 디자인권 침해 문제를 성공적으로 해결한 사례입니다.

① 가구 디자인 침해 조정 사례

M 디자인 스튜디오는 독특한 형태의 의자 디자인을 개발하여 디자인권을 등록했습니다. 그러나 얼마 후 대형 가구 업체 N사가 매우 유사한 디자인의 의자를 출시했습니다. M 스튜디오는 내용증명을 발송했지만, N사는 침해가 아니라고 주장하며 협상에 응하지 않았습니다.

M 스튜디오는 소송 대신 분쟁조정위원회에 조정을 신청했습니다. 조정 과정에서 가구 디자인 전문가인 조정위원들이 양측의 디자인을 객관적으로 분석했고, N사의 디자인이 M 스튜디오의 디자인권을 침해한다는 의견을 제시했습니다.

결국 N사는 ① 현재 재고를 모두 판매한 후 해당 디자인 판매 중단, ② 적정 로열티 지급, ③ 향후 새로운 디자인 출시 시 사전 협의를 조건으로 합의했습니다. 전체 과정은 신청일로부터 2개월 만에 완료되어, 소송을 준비하던 것보다 훨씬 빠르고 적은 비용으로 해결되었습니다.

② 패션 액세서리 디자인 조정 사례

개인 디자이너 O씨는 특이한 형태의 팔찌 디자인을 개발하여 디자인권을 취득했습니다. 그런데 온라인 쇼핑몰에서 그의 디자인과 매우 유사한 제품이 판매되고 있는 것을 발견했습니다. 해당 업체 P사에 경고장을 보냈지만, P사는 "독자 개발한 디자인"이라고 주장하며 협상을 거부했습니다.

O씨는 분쟁조정위원회에 조정을 신청했고, 조정 과정에서 자신의 디자인 스케치와 개발 과정을 담은 자료를 제출했습니다. 조정위원들은 이 증거들을 검토한 후, P사에게 디자인 침해 가능성이 높다는 의견을 전달했습니다.

P사는 조정위원들의 전문적 의견을 듣고 입장을 바꿔, ① 즉시 해당 제품 판매 중단, ② 판매된 수량에 대한 일정 금액 배상이라는 조건으로 합의했습니다. O씨는 소송 없이도 자신의 권리를 보호하고 적절한 보상을 받을 수 있었습니다.

③ 조정 성공을 위한 팁

분쟁조정 과정에서 합의 가능성을 높이기 위한 팁은 다음과 같습니다.

- **충분한 증거 준비**: 디자인 개발 과정, 등록 정보, 침해 증거 등을 체계적으로 준비합니다.
- **유연한 태도**: 조정은 타협의 과정이므로, 일정 부분 양보할 준비가 되어 있어야 합니다.
- **전문가 의견 존중**: 조정위원의 전문적 의견을 존중하고 수용하는 태도가 중요합니다.

- **합리적인 요구사항**: 과도한 요구는 합의를 어렵게 만들므로, 합리적인 요구사항을 제시합니다.
- **비공개 이점 활용**: 조정은 비공개로 진행되므로, 이 점을 상대방에게 강조하면 합의 가능성이 높아집니다.

Q사는 처음에 매우 높은 보상금을 요구하여 조정이 난항을 겪었지만, 조정위원의 조언에 따라 보상금액을 합리적인 수준으로 조정함으로써 결국 합의에 도달할 수 있었습니다.

4. 권리범위확인심판 쉽게 따라 하기

직접 협상이나 분쟁조정으로 해결되지 않을 경우, 다음 단계로 '권리범위확인심판'을 고려할 수 있습니다. 이 심판은 특허심판원에 특정 제품이 자신의 디자인권 범위에 속하는지 여부를 확인해달라고 요청하는 절차입니다.

1) 이 심판을 꼭 해야 하는 이유

권리범위확인심판은 소송 전 단계에서 유용한 수단이며, 다음과 같은 중요한 이유가 있습니다.

① 공식적인 침해 판단 획득

침해 여부에 대한 공식적인 판단을 받을 수 있어, 이후 협상이나 소송에서 강력한 증거로 활용할 수 있습니다. 특허심판원은 지식재산권 분야의 전문 기관이므로, 그 판단에 상당한 무게가 실립니다.

② 협상력 강화

심판에서 승소하면 침해자에게 강한 압박을 가할 수 있어 협상력이 크게 향상됩니다. 많은 경우, 권리범위확인심판 청구 이후 또는 심결 이후에 합의가 이루어지기도 합니다.

③ 본 소송 전 위험 평가

심판 결과를 통해 본 소송에서의 승소 가능성을 가늠해볼 수 있습니다. 심판에서 패소할 경우, 소송으로 진행하기 전에 전략을 재검토할 기회가 됩니다.

④ 비용 효율성

침해금지소송에 비해 상대적으로 비용이 저렴하고 절차가 간단합니다. 또한 소송 준비 단계에서 필요한 자료를 미리 정리할 수 있습니다.

⑤ 심리적 압박

침해자에게 권리자가 적극적으로 권리 행사를 하고 있다는 메시지를 전달함으로써 심리적 압박을 줄 수 있습니다.

R사는 침해자와의 협상이 결렬된 후 권리범위확인심판을 청구했습니다. 심판 청구 사실만으로도 침해자는 심판에 대응해야 하는 부담을 느꼈고, 심판이 진행되는 도중에 다시 협상 테이블에 앉게 되었습니다.

2) 심판 청구서 작성법

권리범위확인심판 청구서 작성은 다소 전문적인 지식이 필요하지만, 다음 가이드를 참고하여 작성할 수 있습니다.

① 기본 구성요소

권리범위확인심판 청구서에 포함되어야 할 기본 요소는 다음과 같습니다.

- 당사자 정보(청구인, 피청구인)
- 대리인 정보(있는 경우)
- 디자인권 정보(등록번호, 디자인의 명칭 등)
- 확인대상디자인 설명
- 청구취지
- 청구이유
- 첨부서류 목록

② 청구서 작성 예시

다음은 권리범위확인심판 청구서의 예시입니다.

권리범위확인심판청구서

1. 심판의 종류: 적극적 권리범위확인심판

2. 디자인의 표시
등록번호: 제30-XXXX호
등록일: 20XX년 XX월 XX일
디자인의 명칭: [디자인 명칭]

3. 청구인
성명(상호): [회사명/개인명]
주소: [주소]

4. 피청구인
성명(상호): [침해자 회사명/개인명]
주소: [주소]

5. 대리인 (있는 경우)
성명(상호): [변리사/변호사 이름]
주소: [주소]

6. 청구의 취지
피청구인이 제조, 판매하는 [제품명]은 청구인의 등록디자인 제30-XXXX호의 권리범위에 속한다는 심결을 구합니다.

7. 청구의 이유
가. 등록디자인의 개요
[등록디자인의 특징과 주요 요소 설명]
나. 확인대상디자인의 개요
[침해품의 특징과 현황 설명]
다. 대비 및 검토
[등록디자인과 확인대상디자인의 유사점 분석]
[디자인보호법상 디자인 유사 판단 기준에 따른 검토]
라. 결론
[위 분석에 따라 확인대상디자인이 등록디자인의 권리범위에 속함을 주장]

8. 첨부서류
가. 등록디자인공보 1통
나. 확인대상디자인 도면 및 설명서 1통
다. 피청구인의 침해품 실물 또는 사진 1통
라. 대리인의 경우 위임장 1통

20XX년 XX월 XX일
청구인: [회사명/개인명] (인)

③ 확인대상디자인 특정하기

권리범위확인심판에서 가장 중요한 부분은 확인대상디자인(침해품)을 정확히 특정하는 것입니다. 다음 요령으로 작성합니다.

- 확인대상디자인의 모든 면(사시도, 6면도)을 도면이나 사진으로 명확히 표현
- 등록디자인과 동일한 방식으로 표현하여 비교가 용이하게 함
- 실물 제품명, 모델명, 제조사, 판매처 등 구체적 정보 포함
- 제품 실물이나 공식 카탈로그 등 신뢰할 수 있는 자료에 기초하여 작성

확인대상디자인을 잘못 특정하면 심판에서 불리해질 수 있으므로 주의해야 합니다.

④ 대비 및 검토 부분 작성 요령

등록디자인과 확인대상디자인의 유사성을 주장하는 '대비 및 검토' 부분은 다음과 같이 작성합니다.

1. 각 디자인의 공통점을 먼저 나열합니다.
2. 차이점이 있다면 이를 인정하되, 그 차이가 전체적인 심미감에 미치는 영향이 미미함을 설명합니다.
3. 물품의 용도와 기능에 비추어 디자인 창작의 자유도를 고려합니다.
4. 일반 수요자의 관점에서 두 디자인이 유사하게 보인다는 점을 강조합니다.
5. 가능하다면 관련 판례나 심결례를 인용하여 논거를 강화합니다.

5. 형사고소는 일반 경찰이 아닌 특허청 특별사법경찰에!

디자인권 침해에 대해 보다 강력하게 대응하고 싶다면, 형사고소를 고려할 수 있습니다. 디자인권 침해는 형사처벌 대상이지만, 일반 경찰보다는 특허청 특별사법경찰에 고소하는 것이 효과적입니다.

1) 특허청 특별사법경찰 활용이 중요한 이유

① 전문성

특허청 특별사법경찰(IP경찰)은 지식재산권 분야에 특화된 전문 수사기관입니다. 일반 경찰과 달리 디자인권을 포함한 산업재산권 침해에 대한 전문 지식과 경험을 갖추고 있어, 보다 정확하고 효율적인 수사가 가능합니다.

② 신속한 대응

IP경찰은 산업재산권 침해만을 전담하기 때문에, 일반 경찰보다 훨씬 신속하게 사건을 처리합니다. 특히 증거 확보가 중요한 지식재산권 침해 사건에서 이러한 신속성은 큰 장점입니다.

③ 강력한 수사권한

IP경찰은 압수수색, 체포 등 일반 경찰과 동일한 수사권한을 가지고 있으며, 특히 특별사법경찰로서 지식재산권 침해에 특화된 수사기법을 보유하고 있습니다.

④ 검찰과의 연계

IP경찰은 검찰과 긴밀히 협력하여 기소 여부까지 지원하기 때문에, 형사 절차가 원활하게 진행됩니다.

⑤ 침해 중단 효과

형사고소는 민사적 조치와 달리 침해자에게 강력한 심리적 압박을 주어, 침해 행위를 신속히 중단시키는 효과가 있습니다.

T사는 처음에 일반 경찰서에 디자인권 침해를 고소했으나, 담당 경찰이 디자인권에 대한 이해가 부족하여 수사가 지연되었습니다. 이후 IP경찰에 다시 고소하자 전문적인 수사가 신속히 진행되어 침해자의 공장에 대한 압수수색까지 이루어졌고, 결국 침해자는 범행을 인정하고 합의에 응하게 되었습니다.

2) 형사고소와 민사소송 전략 비교

디자인권 침해 대응 시 형사고소와 민사소송 중 어떤 방법을 선택할지, 또는 둘 다 병행할지 전략적으로 결정해야 합니다.

① 형사고소의 장단점

장점:

- 침해자에게 강력한 심리적 압박을 줍니다.
- 국가기관이 수사를 대행하므로 증거 확보가 용이합니다.

- 비용이 상대적으로 저렴합니다(고소장 작성 비용 외 추가 비용 거의 없음).
- 침해 중단이 신속하게 이루어질 수 있습니다.
- 형사합의 과정에서 민사적 보상도 함께 논의할 수 있습니다.

단점:

- 검찰의 기소 여부는 통제할 수 없습니다.
- 직접적인 손해배상은 이루어지지 않습니다(별도 민사소송 필요).
- 형사 절차가 끝날 때까지 시간이 걸릴 수 있습니다.
- 무혐의 처분이 나면 이후 민사소송에도 불리하게 작용할 수 있습니다.

② 민사소송의 장단점

장점:

- 침해 금지 및 직접적인 손해배상을 받을 수 있습니다.
- 디자인권자가 주도적으로 소송을 이끌어갈 수 있습니다.
- 침해자의 고의/과실에 따라 손해액을 증액하여 청구할 수 있습니다.
- 승소 판결은 강제집행력이 있습니다.

단점:

- 소송 비용이 많이 듭니다(변호사 비용, 인지대 등).
- 소송 기간이 길어질 수 있습니다(통상 1심만 1년 이상).
- 증거 확보가 어려울 수 있습니다.
- 손해액 입증이 까다롭습니다.

③ 최적의 전략: 상황별 대응법

침해 상황에 따른 최적의 대응 전략은 다음과 같습니다.

1. **명백한 고의적 침해 시**: 형사고소 먼저 진행 → 압수수색 등으로 증거 확보 → 합의 또는 민사소송 병행
2. **경미한 침해 또는 비고의적 침해로 보이는 경우**: 협상 시도 → 분쟁조정 → 민사소송 검토
3. **대규모 침해로 큰 손해가 발생한 경우**: 가처분 신청 + 형사고소 + 민사소송 동시 진행
4. **침해자가 대기업인 경우**: 권리범위확인심판 → 협상 시도 → 민사소송(형사고소는 효과 제한적)

5. **침해자가 영세업체인 경우**: 내용증명 → 분쟁조정 → 형사고소(민사소송은 배상 실효성 낮음)

④ 형사고소장 작성 요령

형사고소장은 다음과 같은 요령으로 작성합니다.

고 소 장

고소인: [회사명/개인명]
[주소]
[주민등록번호/사업자등록번호]
[연락처]
피고소인: [침해자 회사명/개인명]
[주소, 알 수 없는 경우 '주소불상'으로 기재]
[기타 피고소인을 특정할 수 있는 정보]

고소취지:
피고소인은 고소인의 등록디자인(등록번호 제30-XXXX호)을 침해하는 [제품명]을 제조·판매하여 디자인보호법 제220조를 위반하였으므로, 이에 대한 엄중한 처벌을 구합니다.

고소사실:
1. 고소인은 [디자인 명칭]에 관한 디자인권(등록번호 제30-XXXX호, 등록일 20XX년 XX월 XX일)을 보유하고 있습니다. (증거 1: 디자인등록증)
2. 피고소인은 20XX년 XX월경부터 현재까지 고소인의 디자인권을 침해하는 [제품명]을 무단으로 제조·판매하고 있습니다. (증거 2: 침해품 사진 및 구매 영수증)
3. 고소인은 20XX년 XX월 XX일 피고소인에게 내용증명을 발송하여 침해 행위의 중단을 요청하였으나, 피고소인은 이를 무시하고 침해 행위를 계속하고 있습니다. (증거 3: 내용증명 사본 및 배달증명서)
4. 고소인의 등록디자인과 피고소인의 침해품을 비교하면 다음과 같은 유사점이 있어 명백한 디자인권 침해에 해당합니다. (증거 4: 비교 분석표)
가. [유사점 1]

나. [유사점 2]

다. [유사점 3]

증거 및 첨부서류:
1. 디자인등록증 사본
2. 침해품 사진 및 구매 영수증
3. 내용증명 사본 및 배달증명서
4. 디자인 비교 분석표
5. 기타 침해 관련 증거

20XX년 XX월 XX일

고소인: [회사명/개인명] (인)

특허청 특별사법경찰대 귀중

⑤ 고소 후 진행과정

고소장 제출 후에는 다음과 같은 절차로 진행됩니다.

1. 고소장 접수: 특허청 특별사법경찰에 고소장 제출
2. 고소인 진술: 담당 수사관의 연락을 받아 고소내용에 대한 상세 진술
3. 수사 진행: 피고소인 조사, 증거 수집, 필요시 압수수색 등 실시
4. 수사 결과 통지: 통상 1~3개월 내 수사 결과 통지
5. 검찰 송치: 혐의가 인정되면 검찰에 송치
6. 기소 여부 결정: 검찰이 기소 여부 결정
7. 재판 진행: 기소될 경우 형사재판 진행

부록

이 부록에는 디자인 출원과 권리 확보 과정에서 바로 활용할 수 있는 실용적인 자료들을 모았습니다. 체크리스트부터 GPT 프롬프트 템플릿, 출원 서류 작성 예시, 문서 샘플까지 실무에 즉시 적용 가능한 내용으로 구성했습니다. 필요한 상황에 맞게 해당 페이지를 참고하시면 더욱 효율적인 디자인권 출원과 관리가 가능할 것입니다.

1. 디자인 출원 완벽 체크리스트

디자인 출원 과정에서 놓치기 쉬운 항목들을 단계별로 정리했습니다. 이 체크리스트를 따라가면 출원 준비부터 제출까지 빠짐없이 진행할 수 있습니다.

출원 전 준비 단계

디자인 검토

- ☐ 디자인의 창작성과 독창성 검토 완료
- ☐ 공개(제품 출시, SNS 게시, 전시회 등) 여부 확인
- ☐ 공개된 경우 공개일로부터 12개월 이내인지 확인
- ☐ 타인의 디자인권 침해 가능성 검토

선행 조사

- ☐ 키프리스(KIPRIS)에서 유사 디자인 검색 완료
- ☐ 국제디자인분류(Locarno) 코드 확인
- ☐ 정확한 물품명 결정
- ☐ 등록 가능성 판단 (선행 디자인과의 차별성)

도면 준비

- ☐ 3D 제품: 6면도(정면, 배면, 좌측면, 우측면, 평면, 저면) + 사시도 준비

- ☐ 2D 제품: 표면도, 이면도 준비
- ☐ GUI: 화면이 표시된 정면도 준비
- ☐ 도면 해상도 300dpi 이상 확인
- ☐ 도면 규격(가로 165mm x 세로 222mm 이내) 준비
- ☐ 모든 도면의 일관성 확인 (비율, 형상 등)
- ☐ 부분 디자인의 경우 실선/점선 처리 명확히 구분

서류 준비

- ☐ 디자인의 설명 작성
- ☐ 창작 내용의 요점 작성
- ☐ 신규성 상실 예외 주장 필요시 증빙자료 준비
- ☐ 특허고객번호 발급 여부 확인 (없으면 발급 필요)
- ☐ 공동 인증서 준비

출원 서류 작성 및 제출 단계

서식작성기 작업

- ☐ 통합서식작성기 최신 버전 설치 확인
- ☐ 출원인 정보 정확히 입력
- ☐ 창작자 정보 정확히 입력
- ☐ 물품명 및 분류 정확히 입력
- ☐ 부분디자인 여부 정확히 표시
- ☐ 관련디자인인 경우 기본디자인 정보 입력
- ☐ 신규성 상실 예외 주장 필요시 체크 및 정보 입력
- ☐ 우선권 주장 필요시 정보 입력
- ☐ 수수료 감면 대상인 경우 해당 코드 및 정보 입력

도면 첨부

- ☐ 통합명세서작성기를 통해 도면 정확히 첨부
- ☐ 도면 순서 정확히 배열 (사시도, 정면도, 배면도... 순)
- ☐ 각 도면의 제목 정확히 기재

- [ ] 디자인 설명 및 창작 내용의 요점 입력
- [ ] 최종 미리보기로 문제 없는지 확인

전자 서명 및 제출

- [ ] 작성된 서류 저장
- [ ] 문서 검증 실행 및 오류 수정
- [ ] 온라인 제출 마법사 실행
- [ ] 인증서 선택 및 암호 입력
- [ ] 제출 완료 확인 및 출원번호 확인
- [ ] 접수증 출력 또는 저장

출원 후 조치

- [ ] 수수료 납부 (출원일 다음날까지)
- [ ] 제출 서류 사본 및 접수증 보관
- [ ] 향후 일정 체크 (보정 요구, 심사 결과 통지 등)
- [ ] 특허로 사이트에서 진행 상황 주기적 확인

2. 키프리스(KIPRIS) 검색 키워드 예시

효과적인 선행 디자인 검색을 위한 키프리스 활용 방법과 주요 제품별 추천 검색어를 정리했습니다.

키프리스 검색 기본 전략

키프리스(www.kipris.or.kr)에서 효과적으로 선행 디자인을 검색하려면 다음 전략을 활용하세요:

1. **다양한 검색어 사용하기**

   동일한 제품도 다양한 명칭으로 등록될 수 있으므로, 여러 유사어를 사용해 검색합니다. 예를 들어 '물병'을 검색할 때는 '텀블러', '보틀', '컵', '음료용기' 등 다양한 표현을 시도해 보세요. 경쟁사 특허의 제목과 내용을 참고하는 것이 좋습니다.

2. **분류코드 활용하기**

   국제디자인분류(Locarno) 코드를 이용해 검색하면 더 정확한 결과를 얻을 수 있습니다. 예컨대 '의자'는 '06-01' 분류에서 검색하면 더 효과적입니다.

3. **검색 연산자 활용하기**

   AND, OR, NOT 등의 연산자를 활용하면 더 정교한 검색이 가능합니다. 예: '텀블러 AND 접이식', '가방 NOT 핸드백'

4. **등록상태 필터링하기**

   '등록', '소멸', '거절' 등 상태별로 필터링하여 현재 유효한 디자인권만 확인할 수 있습니다.

5. **유사도 기준으로 판단하기**

   검색 결과가 나오면 '전체적인 심미감'을 기준으로 유사도를 판단합니다. 세부 요소보다는 일반 소비자 관점에서의 전체적 인상을 중요시합니다.

주요 제품군별 추천 검색 키워드

효과적인 검색을 위한 제품군별 추천 키워드입니다. 기본 키워드와 함께 다양한 유사어를 활용하세요.

가구류

- 의자: 체어, 소파, 스툴, 벤치, 좌석
- 테이블: 책상, 데스크, 탁자, 식탁
- 수납가구: 캐비닛, 서랍장, 선반, 책장, 옷장

주방용품

- 컵/머그: 텀블러, 보틀, 물병, 음료용기, 잔
- 주전자: 포트, 주전자, 티팟, 커피포트
- 식기류: 그릇, 접시, 볼, 디시, 플레이트

전자제품

- 스마트폰: 휴대전화, 휴대폰, 모바일기기

- 이어폰: 헤드폰, 헤드셋, 무선이어폰, 버즈
- 컴퓨터: 노트북, 랩톱, PC, 태블릿

패션잡화

- 가방: 백, 핸드백, 숄더백, 크로스백, 백팩
- 시계: 손목시계, 워치, 스마트워치
- 안경: 선글라스, 아이웨어, 글라스

화상(GUI)디자인

- 앱 아이콘: 아이콘, 애플리케이션아이콘
- 웹 인터페이스: 사용자인터페이스, UI, 웹디자인
- 게임 인터페이스: 게임UI, 게임화면

운동기구

- 헬스기구: 운동기구, 피트니스, 트레이닝
- 자전거: 바이크, 사이클, 킥보드
- 요가용품: 요가매트, 운동매트, 스트레칭

이러한 키워드를 조합하고 분류코드와 함께 사용하면, 더욱 효과적인 선행 디자인 검색이 가능합니다.

3. GPT 프롬프트 템플릿

ChatGPT를 활용하여 디자인 출원 서류를 효과적으로 작성할 수 있는 프롬프트 템플릿을 제공합니다. 이 템플릿에 여러분의 디자인 정보를 넣어 사용하세요.

디자인 설명서 작성 프롬프트

사용자 입력 프롬프트

> 다음의 등록된 디자인 설명서를 참고하여, 내 디자인의 특징을 반영해 디자인 설명서를 작성해줘.
> [참고할 유사 디자인 설명서 내용]
> 내 디자인은 [제품명]으로, 다음과 같은 특징이 있어:

1. [형상 특징: 전체적인 형태, 비율, 구조 등]
2. [재질 특징: 소재, 질감, 투명도 등]
3. [색상 특징: 색상 조합, 그라데이션, 패턴 등]
4. [기타 특징적 요소: 장식, 문양, 디테일 등]
디자인보호법에 맞는 공식적인 형식으로 작성해줘. 부분 디자인인 경우 "실선으로 표시된 부분이 디자인 등록을 받고자 하는 부분임"이라는 내용을 포함해줘.

창작 내용의 요점 작성 프롬프트

사용자 입력 프롬프트

아래 기존 등록된 디자인권의 창작요점을 분석해서 내 디자인에 맞게 창작요점을 작성해줘.
[기존 등록된 디자인 창작요점 예시]
내 디자인은 [제품명]으로, 기존 디자인과 다른 특징은:
1. [차별점 1: 기존 디자인과 구별되는 가장 중요한 특징]
2. [차별점 2: 두 번째로 중요한 차별화 요소]
3. [차별점 3: 기타 독창적 요소]
특히 [가장 독창적인 부분]이 핵심 창작 포인트야. 이 디자인의 창의적 가치와 심미적 특징을 강조하는 창작요점을 간결하게 작성해줘.

도면 구성 확인 프롬프트

사용자 입력 프롬프트

내가 준비한 도면 구성이 디자인 출원에 적합한지 확인해줘.
디자인 유형: [3차원 제품 / 2차원 제품 / GUI / 부분 디자인 등]
제품명: [제품명]
준비한 도면:
1. [도면1 설명, 예: 사시도]
2. [도면2 설명, 예: 정면도]
3. [도면3 설명, 예: 배면도]
...
이 도면 구성이 디자인 출원에 적절한지, 추가로 필요한 도면이 있는지 알려줘. 특히 부분 디자인이라면 실선/점선 처리에 대한 조언도 부탁해.

내용증명 경고장 작성 프롬프트

사용자 입력 프롬프트

```
디자인권 침해에 대한 내용증명 경고장 초안을 작성해줘.
“”
내 디자인권 정보:
- 등록번호: [디자인등록번호]
- 등록일: [등록일]
- 디자인명: [디자인명]
침해자 정보:
- 회사/개인명: [침해자명]
- 주소: [주소]
침해 상황:
- 침해 제품명: [제품명]
- 발견 일시: [날짜]
- 판매처: [판매처]
- 침해 내용: [어떤 식으로 침해하고 있는지]
요구사항:
- 판매 중단 요청
- 현재 재고 정보 요청
- [기타 요구사항]
회신 기한은 수령일로부터 2주로 설정해줘. 공격적이지 않으면서도 법적 효력이 있는 전문적인 어조로 작성해줘.
```

디자인 비교 분석 프롬프트

사용자 입력 프롬프트

```
내 등록 디자인과 침해 의심 제품의 유사성을 분석해줘.

등록 디자인:
- 등록번호: [디자인등록번호]
- 디자인명: [디자인명]
```

- 주요 특징: [등록 디자인의 핵심 특징 3-5가지]
침해 의심 제품:
- 제품명: [제품명]
- 제조사: [제조사]
- 특징: [침해 의심 제품의 특징 3-5가지]

두 디자인의 유사점과 차이점을 분석하고, 디자인보호법상 침해가 성립할 수 있는지 의견을 제시해줘. 전체적인 심미감 관점에서 판단해줘.

합의서 초안 작성 프롬프트

사용자 입력 프롬프트

디자인권 침해 관련 합의서 초안을 작성해줘.
디자인권자 정보:
- 회사/개인명: [디자인권자명]
- 등록번호: [디자인등록번호]
침해자 정보:
- 회사/개인명: [침해자명]
합의 내용:
1. 침해 중단: [즉시/특정 일자까지]
2. 재고 처리: [판매 허용 기간 또는 폐기 요구]
3. 손해배상: [금액 및 지급 방식]
4. 재발방지: [향후 침해 방지를 위한 약속]
5. 비밀유지: [합의 내용 비공개 조항]
법적으로 문제없고 양측에 명확한 의무를 부여하는 합의서를 작성해줘. 위약금 조항도 포함해줘.

4. 출원 서류 작성 샘플

실제 디자인 출원을 위한 주요 서류 작성 예시입니다. 여러분의 디자인에 맞게 수정하여 활용하세요.

디자인 설명서 작성 예시

다음은 실제 디자인 등록에 사용된 디자인 설명서의 예시입니다.

예시 1: 텀블러 (일반 디자인)

디자인의 설명

본 디자인은 음료를 담는 텀블러에 관한 것으로, 전체적으로 원통형 형상을 가지며 상부로 갈수록 점차 좁아지는 구조를 띠고 있다.

본체는 스테인리스 스틸 재질로 되어 있으며, 외부에는 열 전도율을 낮추기 위한 진공 단열층이 형성되어 있다. 표면에는 은색 메탈릭 코팅이 되어 있고, 하단부에는 미끄럼 방지를 위한 실리콘 링이 장착되어 있다.

뚜껑은 본체와 나사식으로 결합되며, 중앙에 음료 개폐가 가능한 원형 슬라이드 장치가 있다. 뚜껑 상부에는 휴대 편의성을 위한 고리형 손잡이가 부착되어 있다.

본 디자인의 형상, 모양, 색채 및 질감은 도면에 표현된 바와 같다.

예시 2: 스마트폰 케이스 (부분 디자인)

디자인의 설명

본 디자인은 스마트폰을 보호하기 위한 케이스에 관한 것이다.

케이스 본체는 폴리카보네이트 소재로 제작되었으며, 측면은 충격 흡수를 위한 TPU 소재가 적용되었다.

실선으로 표시된 케이스 후면의 꽃 모양 패턴 부분이 디자인 등록을 받고자 하는 부분이며, 점선으로 표시된 부분은 디자인 등록을 받고자 하는 부분이 아니다.

케이스의 색상은 반투명 그라데이션으로 상부의 연한 핑크색에서 하부의 보라색으로 자연스럽게 변화하며, 후면 패턴 부분은 골드 메탈릭 색상으로 돋보이게 처리되었다.

기타 디자인의 구체적인 내용은 도면에 표현된 바와 같다.

예시 3: 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)

디자인의 설명

본 디자인은 화상디자인이 표시된 디스플레이 패널에 관한 것으로, 음악 재생 애플리케이션의 인터페이스를 나타낸다.

화상디자인은 사각형 디스플레이 화면에 표시되며, 상단에는 앨범 아트워크가 원형 프레임 안에 표시된다. 중앙부에는 재생 트랙의 정보(곡명, 아티스트명, 앨범명)가 표시되고, 하단부에는 재생 컨트롤 버튼들이 위치한다.

화면 배경은 그라데이션 블루 색상으로 처리되었으며, 버튼과 텍스트는 흰색으로 표시되어 가시성을 높였다.

실제 구현 시 해당 화상디자인은 스마트폰, 태블릿, 컴퓨터 모니터 등 다양한 디스플레이 장치에 표시될 수 있다.

창작 내용의 요점 작성 예시

디자인의 창작적 특징을 강조하는 창작 내용의 요점 예시입니다.

예시 1: 텀블러

창작 내용의 요점

본 디자인은 텀블러에 관한 것으로, 상부로 갈수록 점차 좁아지는 유선형 본체와 개폐 기능이 강화된 슬라이드형 뚜껑의 조화를 통해 사용 편의성과 심미적 가치를 동시에 구현하였다. 특히 본체 중앙부에 적용된 물결 무늬 텍스처는 그립감을 향상시킴과 동시에 시각적 차별성을 부여하였으며, 뚜껑 상부의 링형 손잡이는 휴대성을 높이면서도 디자인적 통일감을 유지하도록 설계한 점이 창작의 핵심이다.

예시 2: 스마트폰 케이스

창작 내용의 요점

본 디자인은 스마트폰 케이스에 관한 것으로, 평면적인 후면에 입체감 있는 꽃 패턴을 적용하여 시각적 층위를 더한 점이 주된 창작 특징이다. 특히 후면 패턴을 단순 인쇄가 아닌 미세한 부조 형태로 구현하고, 그라데이션 배경과

대비되는 메탈릭 색상을 적용함으로써 고급스러운 질감과 독특한 시각적 효과를 창출한 점이 본 디자인의 핵심적 창작 요소이다.

예시 3: 음악 플레이어 GUI

창작 내용의 요점

본 디자인은 음악 재생 애플리케이션의 인터페이스에 관한 것으로, 원형 앨범아트와 직선적 컨트롤 요소의 대비를 통해 시각적 균형미를 구현한 점이 주된 창작 특징이다. 특히 전통적인 사각형 레이아웃에서 벗어나 유동적인 그라데이션 배경과 부드러운 곡선의 요소들을 조화시켜 직관적이면서도 감성적인 사용자 경험을 제공하는 독창적 인터페이스를 구현한 점이 본 디자인의 핵심적 창작 요소이다.

내용증명 경고장 작성 예시

디자인권 침해에 대응하기 위한 내용증명 경고장 예시입니다.

내용증명

발신인: 주식회사 디자인스마트
서울특별시 강남구 테헤란로 123
대표이사 홍길동
02-123-4567 / design@smartdesign.com
수신인: 주식회사 제품월드
서울특별시 서초구 강남대로 456
대표이사 김철수

제목: 디자인권 침해 중지 요청

안녕하세요.
본 서신은 귀사의 '슬림쿨 보틀' 제품이 당사의 디자인권을 침해하고 있어 이에 대한 즉각적인 조치를 요청하기 위해 발송합니다.

1. 당사의 디자인권 정보

- 등록번호: 제30-1234567호
- 등록일: 2022년 3월 15일
- 디자인의 명칭: 텀블러

2. 침해 사실
당사는 귀사가 현재 자사 온라인 쇼핑몰 및 오픈마켓을 통해 판매 중인 '슬림쿨 보틀' 제품이 상기 당사의 등록디자인과 실질적으로 동일하거나 유사하여 디자인권을 침해하고 있음을 확인하였습니다. 침해 제품은 2023년 7월 10일 귀사 공식 쇼핑몰에서 확인하였으며, 해당 제품 구매 및 사진 증거를 보관하고 있습니다.
특히 다음과 같은 특징적 요소들이 당사의 등록디자인과 매우 유사합니다.
- 본체의 유선형 실루엣과 상부로 갈수록 좁아지는 형태
- 중앙부의 물결 무늬 텍스처 패턴
- 뚜껑의 슬라이드 개폐장치 및 링형 손잡이 구조

3. 요청사항
이에 당사는 귀사에게 다음과 같이 요청합니다.
(1) 본 서신 수령 후 7일 이내에 해당 제품의 제조, 판매, 홍보 등 일체의 행위 중단
(2) 현재 보유 중인 침해 제품의 재고 현황 공개
(3) 기존 판매량 및 판매금액에 대한 정보 제공
(4) 향후 조치에 대한 협의를 위한 연락

4. 회신 기한
본 요청에 대해 서신 수령일로부터 14일 이내(2025년 12월 31일까지)에 서면으로 회신해주시기 바랍니다.

5. 향후 조치
만약 상기 기한 내에 적절한 조치와 회신이 없을 경우, 당사는 디자인보호법에 따른 법적 절차(침해금지가처분, 손해배상청구, 형사고소 등)를 진행할 수밖에 없음을 알려드립니다.
디자인권 침해는 고의가 아닌 경우에도 성립함을 참고하시기 바랍니다. 당사는 귀사와의 원만한 해결을 희망하며, 본 건과 관련하여 문의사항이 있으시면 상기 연락처로 연락주시기 바랍니다.

2025년 12월 17일

주식회사 디자인스마트
대표이사 홍길동 (인)

합의서 작성 예시

디자인권 침해 관련 합의서 예시입니다.

디자인권 침해 관련 합의서

합의 당사자:

1. 디자인권자(이하 '갑'이라 함): 주식회사 디자인스마트

   주소: 서울특별시 서초구 강남대로 456

   대표이사 홍길동

   02-123-4567 / design@smartdesign.com

2. 침해자(이하 '을'이라 함): 주식회사 제품월드

   서울특별시 서초구 강남대로 456

   대표이사 김철수

제1조(침해 사실의 확인)

을은 자신이 제조/판매한 '슬림쿨 보틀'이 갑의 등록디자인(등록번호: 제30-1234567호)과 유사하여 디자인권 침해에 해당함을 인정한다.

제2조(침해 행위의 중단)

을은 본 합의서 체결일로부터 '슬림쿨 보틀'의 제조, 판매, 광고를 즉시 중단한다. 단, 현재 보유 중인 재고는 2023년 9월 30일까지 판매할 수 있으며, 이후 남은 재고는 폐기해야 한다.

제3조(손해배상)

을은 갑에게 손해배상금으로 총 2,000만원을 아래와 같이 지급한다.

1차: 2026년 1월 31일까지 1,000만원

2차: 2026년 3월 30일까지 1,000만원

제4조(재고 판매에 대한 로열티)

제2조에 따라 을이 판매하는 잔여 재고에 대해서는 판매 개수당 5,000원의 로열티를 갑에게 지급한다. 을은 매월 말일 기준으로 판매 수량을 집계하여 다음 달 10일까지 갑에게 보고하고, 해당 로열티를 지급한다.

제5조(재발 방지)

을은 향후 갑의 디자인권을 침해하는 행위를 하지 않을 것을 약속한다. 또한 을은 신제품 개발 시 디자인권 침해 여부를 사전에 검토하는 내부 프로세스를 구축한다.

제6조(비밀유지)

갑과 을은 본 합의의 내용을 제3자에게 공개하지 않는다. 단, 법령에 따른 공개 의무가 있는 경우는 예외로 한다.

제7조(합의 불이행 시 조치)

을이 본 합의서의 내용을 이행하지 않을 경우, 갑은 별도의 통지 없이 법적 절차를 진행할 수 있으며, 을은 위약금으로 5,000만원을 갑에게 지급해야 한다.

제8조(효력)
본 합의서는 양 당사자가 서명날인한 날로부터 효력이 발생한다.

2026년 1월 2일

갑: 주식회사 디자인스마트
대표이사 홍길동 (인)

을: 주식회사 제품월드
대표이사 김철수 (인)

5. 디자인 침해 분석 예시

디자인권 침해 여부를 분석하는 실제 예시입니다. 침해가 의심될 때 이와 같은 방식으로 체계적인 분석을 진행해 보세요.

사례: 스마트폰 거치대 디자인 침해 분석

등록디자인 정보

- 등록번호: 제30-0987654호
- 디자인명: 스마트폰 거치대
- 출원일: 2021년 5월 10일
- 등록일: 2021년 9월 15일

침해 의심 제품 정보

- 제품명: 플렉시홀더
- 제조사: 모바일액세서리
- 판매 시작일: 2022년 3월

디자인 비교 분석표

항목	등록디자인	침해 의심 제품	유사성 분석
전체적 형상	Z자 형태의 접이식 구조	Z자 형태의 접이식 구조	매우 유사 - 기본적인 Z자 형태와 접이식 메커니즘이 동일함
스탠드 베이스	원형 디스크 형태로 하단에 미끄럼 방지 패드	원형 디스크 형태로 하단에 미끄럼 방지 패드	매우 유사 - 크기와 비율까지 거의 동일함
연결부	두 개의 연결 암이 중간 관절로 연결됨	두 개의 연결 암이 중간 관절로 연결됨	매우 유사 - 관절의 형태와 배치가 일치함
스마트폰 홀더	상단에 C자형 그립으로 설계	상단에 C자형 그립으로 설계	매우 유사 - 그립 형태와 메커니즘이 동일함
재질/색상	알루미늄 소재, 실버 색상	알루미늄 소재, 블랙 색상	부분 차이 - 색상만 다르고 재질은 동일함
표면 처리	샌드블라스트 처리된 매트한 질감	샌드블라스트 처리된 매트한 질감	매우 유사 - 질감과 마감 처리가 동일함
로고/표식	하단 원형 베이스에 로고 각인	하단 원형 베이스에 로고 각인	부분 차이 - 로고만 다르고 위치와 스타일은 유사

종합 분석

1. **유사점**
    - 전체적인 Z자 형태와 접이식 구조
    - 원형 디스크 베이스와 미끄럼 방지 패드
    - 이중 관절 연결부 구조
    - C자형 스마트폰 그립 메커니즘
    - 알루미늄 소재와 샌드블라스트 표면 처리
2. **차이점**

- 색상 (실버 vs 블랙)
- 로고 디자인과 문구

3. **유사성 판단**
    - 일반 수요자의 시각에서 두 디자인은 전체적인 심미감이 매우 유사함
    - 차이점(색상, 로고)은 디자인의 본질적 요소가 아닌 부수적 요소에 불과함
    - 디자인의 핵심적 특징(형태, 구조, 비율, 메커니즘)이 거의 동일함
4. **결론**
    - 침해 의심 제품은 등록디자인과 유사하여 디자인권 침해 가능성이 매우 높음
    - 색상 변경만으로는 디자인 회피로 인정되기 어려움
    - 일반 소비자 입장에서 두 제품을 혼동할 가능성이 높음

이러한 분석을 바탕으로, 권리자는 내용증명 경고장 발송, 권리범위확인심판 청구, 협상 등 적절한 대응을 검토할 수 있습니다.

6. 디자인 출원 관련 유용한 웹사이트 및 자료

디자인 출원 및 권리 보호를 위해 활용할 수 있는 유용한 웹사이트와 자료를 소개합니다.

특허청 및 관련 기관 사이트

1. **특허청** (www.kipo.go.kr)
    - 국내 지식재산권 관련 공식 정보
    - 디자인보호법 및 심사기준 제공
    - 최신 지식재산 정책 정보
2. **특허로** (www.patent.go.kr)
    - 특허청 전자출원 시스템
    - 출원 진행 상황 확인
    - 통합서식작성기, 통합명세서작성기 다운로드
3. **키프리스** (www.kipris.or.kr)
    - 국내외 특허, 디자인, 상표 검색

- 등록 디자인 상세 정보 제공
- 심판 및 소송 정보 조회

4. **디자인맵 (www.designmap.or.kr)**
   - 디자인 트렌드 및 동향 정보
   - 디자인 분쟁 사례 제공
   - 디자인 개발 전략 자료
5. **한국지식재산보호원 (www.koipa.re.kr)**
   - 지식재산권 분쟁 대응 지원
   - 국내외 침해 대응 가이드
   - 산업재산권 분쟁조정위원회 운영
6. **한국디자인진흥원 (www.kidp.or.kr)**
   - 디자인 관련 정보 및 교육 제공
   - 디자인 개발 지원 사업 안내
   - 디자인 전문회사 정보

디자인 관련 무료 도구 및 프로그램

1. **도면 작성 도구**
   - AutoDesk Tinkercad (www.tinkercad.com): 웹 기반 3D 모델링 도구
   - SketchUp Free (www.sketchup.com): 무료 3D 모델링 프로그램
   - Blender (www.blender.org): 오픈소스 3D 모델링 소프트웨어
   - Inkscape (inkscape.org): 벡터 그래픽 편집기
2. **파일 변환 도구**
   - CloudConvert (cloudconvert.com): 다양한 파일 형식 변환 도구
   - Online-Convert (www.online-convert.com): 이미지 포맷 변환 사이트
   - ILoveIMG (www.iloveimg.com): 이미지 편집 및 변환 도구
3. **디자인 참고 사이트**
   - Behance (www.behance.net): 디자인 포트폴리오 공유 사이트
   - Dribbble (dribbble.com): 디자이너 커뮤니티

이러한 사이트와 자료들을 적극 활용하면, 디자인 출원과 권리 보호 과정에서 많은 도움을 얻을 수 있습니다. 특히 특허청과 관련 기관에서 제공하는 무료 자료들은 최신 정보와 실무적인 가이드를 제공하므로 정기적으로 확인하는 것이 좋습니다.

맺음말

이 부록에서 제공한 체크리스트, 검색 키워드 예시, GPT 프롬프트 템플릿, 문서 샘플 등은 여러분이 디자인권을 더욱 효과적으로, 그리고 경제적으로 확보하는 데 도움이 될 것입니다. 특히 ChatGPT와 같은 AI 도구를 활용하면 전문가의 도움 없이도 상당히 수준 높은 출원 서류를 준비할 수 있습니다.

다만, 이 책에서 소개한 내용은 기본적인 가이드라인이며, 각 디자인의 특성과 상황에 맞게 적절히 응용하는 것이 중요합니다. 복잡한 디자인이나 중요한 비즈니스 핵심 디자인의 경우에는 변리사의 전문적인 도움을 받는 것도 고려해보세요.

여러분의 창의적인 디자인이 적절한 보호를 받아 사업 성공으로 이어지길 바랍니다. 디자인권은 단순한 법적 보호 수단을 넘어, 기업의 중요한 자산이자 경쟁력이 될 수 있습니다. 이 책이 여러분의 디자인 자산을 보호하고 가치를 높이는 데 작은 도움이 되었기를 희망합니다.

프롤로그 **1**
스타트업에게 디자인권이 중요한 이유 1
이 책을 보는 효과적인 방법 2
[중요 팁] 꼭 변리사를 통해 출원해야 하는 경우 3
1장. 디자인권, 처음부터 쉽게 이해하기 **4**
1. 디자인권과 저작권, 정확히 뭐가 다를까? 4
1) 한눈에 이해하는 디자인권 vs 저작권 비교표 4
2) 디자인권이 저작권보다 유리한 이유 3가지 5
2. 꼭 알아야 할 디자인권의 장점과 한계 6
1) 디자인권을 반드시 등록해야 하는 이유 6
2) 등록하지 않고 디자인을 공개했을 때 생기는 문제 7
3) 디자인권과 관련하여 가장 흔히 겪는 실수 사례 8
정리: 디자인권 이해의 핵심 포인트 9
2장. 우리 디자인에 맞는 디자인권 선택하기 **10**
1. 디자인권의 종류 쉽게 정리하기 10
1) 일반 디자인이란? 10
2) 부분 디자인이란? 11
3) 한 벌 물품 디자인이란? 12
4) 화상(GUI) 디자인, 글자체 디자인이란? 13
2. 처음 출원이라면 어떤 디자인부터 해야 할까? 15
1) 초보자가 쉽게 출원 가능한 일반 디자인 추천 15
2) 부분디자인·관련디자인·시리즈 디자인은 왜 꼭 변리사에게 맡겨야 할까? 16
디자인권 선택 전략 정리 17
3장. 혼자 하는 디자인권 출원 준비 **19**
1. 도면 준비, 이렇게만 따라 하세요! 19
1) 도면 준비 규정 19
2) 도면 작성 시 가장 많이 하는 실수와 주의사항 21
3) 도면 제작 프로그램 추천 22
2. 물품명과 디자인 분류, 특허청 Kipris에서 쉽게 찾기 23
1) 키프리스(KIPRIS)에서 유사 디자인 검색하는 법 23
2) 물품명과 디자인 분류(IPC코드) 쉽게 찾는 요령 25
3) 디자인 등록 가능성 미리 판단하는 간단한 팁 26
3. 디자인 설명서, GPT를 활용하면 쉬워진다! 28
1) GPT를 활용한 디자인 설명서 작성법 28
2) 기존 등록된 유사 디자인의 설명서를 쉽게 찾는 방법 30
4. 창작 내용의 요점, GPT로 간단히 작성하기 31

1) 강한 디자인권 확보를 위한 GPT 활용법 31
2) 디자인 개발 중간 과정의 변형 디자인은 스스로 GPT로 쉽게 출원하기 33
출원 준비의 마무리 체크리스트 35
4장. 셀프 디자인 출원, 이것만 따라 하면 된다! 37
1. 출원 전 사전 준비 37
1) 특허고객번호 간단히 발급받는 방법 37
2) 공인인증서 등록 및 특허로 로그인 쉽게 따라하기 40
2. 전자출원 서류 작성하기 (통합서식작성기 사용법) 42
1) 소프트웨어 다운로드 및 설치 42
2) 통합 명세서 작성기 43
3) 통합 서식 작성기 48
3. 출원 서류 제출 및 출원료 납부까지 57
1) 온라인 제출 쉽게 따라하기 57
2) 출원료 납부 방법과 비용 절감 팁 63
4. 출원 후 절차 간단 정리 67
1) 출원 후 반드시 확인해야 할 사항 67
2) 진행 상황 간단하게 확인하는 방법 69
정리: 셀프 디자인 출원의 핵심 포인트 70
5장. 디자인권 침해 대응, 스스로 해결하기 72
1. 침해가 발생했다면 가장 먼저 해야 할 일 72
1) 침해 증거 간단하게 확보하는 방법 72
2) 내용증명 경고장 쉽게 작성하는 방법 74
2. 협상의 기술: 변리사 없이 분쟁 해결하기 79
1) 처음부터 소송이 아닌 협상을 선택해야 하는 이유 79
2) 상대가 협상에 응할 수밖에 없는 전략 80
3) 빠져나갈 구멍을 만들어 협상 성공하는 법 81
3. 지식재산권 분쟁조정위원회 쉽게 활용하기 84
1) 신청부터 해결까지 단계별 따라 하는 방법 85
2) 실제 조정 성공 사례로 보는 빠른 해결 방법 87
4. 권리범위확인심판 쉽게 따라 하기 89
1) 이 심판을 꼭 해야 하는 이유 89
2) 심판 청구서 작성법 90
5. 형사고소는 일반 경찰이 아닌 특허청 특별사법경찰에! 92
1) 특허청 특별사법경찰 활용이 중요한 이유 92
2) 형사고소와 민사소송 전략 비교 93
부록 **98**

1. 디자인 출원 완벽 체크리스트 98
출원 전 준비 단계 98
출원 서류 작성 및 제출 단계 99
2. 키프리스(KIPRIS) 검색 키워드 예시 100
키프리스 검색 기본 전략 100
주요 제품군별 추천 검색 키워드 101
3. GPT 프롬프트 템플릿 102
디자인 설명서 작성 프롬프트 102
창작 내용의 요점 작성 프롬프트 103
도면 구성 확인 프롬프트 103
내용증명 경고장 작성 프롬프트 104
디자인 비교 분석 프롬프트 104
합의서 초안 작성 프롬프트 105
4. 출원 서류 작성 샘플 105
디자인 설명서 작성 예시 106
창작 내용의 요점 작성 예시 107
내용증명 경고장 작성 예시 108
합의서 작성 예시 109
5. 디자인 침해 분석 예시 111
사례: 스마트폰 거치대 디자인 침해 분석 111
6. 디자인 출원 관련 유용한 웹사이트 및 자료 113
특허청 및 관련 기관 사이트 113
디자인 관련 무료 도구 및 프로그램 114
맺음말 116